

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Б1.О.16

2026 год набора

**Код и наименование
направления подготовки:** 40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:** Бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:** Юриспруденция
Форма обучения: очная, очно-заочная.

Квалификация: Бакалавр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры уголовного права, протокол № 10 от 12.05.2026

Авторы:

Рубцова А.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Пудовочкин Ю.Е. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Гривцов А.А., старший партнер юридической фирмы «Корвус».

Уголовное право: рабочая программа дисциплины (модуля) / Рубцова А.С. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право» является формирование у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению уголовного законодательства, развитие у обучающихся навыков анализа и толкования норм уголовного закона.

Задачами дисциплины (модуля) «Уголовное право» являются: 1) получение обучающимися фундаментальных знаний в области уголовного права; 2) приобретение ими навыков и умений применения полученных знаний в практической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Уголовное право» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Международное право», «Уголовный процесс», «Криминология».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (из матрицы компетенций) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-8;

УК-10;

УК-11.

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2;

ОПК-5;

ОПК-8.

Профессиональные компетенции:

ПК-4.

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций (закрепленные за дисциплиной в учебном плане), индикаторы достижения компетенций и результаты обучения.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел II. Преступление	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по

	при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел III. Наказание	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую

	письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников,	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью

	включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел V. Ответственность несовершеннолетних	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера	ОПК-2 Способен применять нормы материального и	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права

	процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел VII. Преступления против личности	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и

	письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм уголовного права и полученных аналитических данных
Раздел VIII. Преступления в сфере экономики	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в

	в различных областях жизнедеятельности УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и	экономике ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и
--	---	---

	эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм уголовного права и полученных аналитических данных
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка	УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	ИУК 8.1 Готов выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте ИУК 8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте ИУК 8.3 Способен принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
--	--	--

	консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм уголовного права и полученных аналитических данных
Раздел X. Преступления против государственной власти	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и

	эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм уголовного права и полученных аналитических данных
Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества	УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	ИУК 8.1 Готов выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте ИУК 8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте ИУК 8.3 Способен принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и
--	--	---

	консультации в конкретных сферах юридической деятельности	недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм уголовного права и полученных аналитических данных
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право» обучающийся должен:

знать:

– предмет и метод уголовного права, содержание задач и принципов уголовного закона, правил действия его во времени и пространстве, содержание институтов и норм Общей части уголовного права, особенностей уголовно-правового механизма регулирования общественных отношений, место уголовного права в системе российского права;

уметь:

– устанавливать содержание уголовно-правовых норм посредством использования приемов толкования уголовного закона, применять нормы Общей части уголовного права к конкретным жизненным ситуациям, устанавливать нормы, подлежащие применению к конкретному случаю;

– осуществлять поиск судебной практики, для выявления позиции по основным вопросам применения норм Общей части уголовного права;

владеть:

– навыками анализа и применения уголовно-правовых норм Уголовного права;

– способностью анализировать практику их применения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет «Уголовное право» составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) программы дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	практичес кие занятия	СР		
ОБЩАЯ ЧАСТЬ							
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права	3			10	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирова ние/ устный письменн ый опрос/ контроль ные задания
2	Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права		2				
3	Тема 2. Уголовный закон			2			
4	Раздел II. Преступление	3			50	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/	Тестирова ние/ устный и письменн ый опрос/ контроль ные задания
5	Тема 3. Понятие преступления		2	2			
6	Тема 4. Уголовная ответственность		2	2			
7	Тема 5. Состав преступления						

8	Тема 6. Объект преступления		2	2		Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
9	Тема 7. Объективная сторона преступления			2			
10	Тема 8. Субъективная сторона преступления		2	4			
11	Тема 9. Субъект преступления			2			
12	Тема 10. Стадии совершения преступления		2	2			
13	Тема 11. Соучастие в преступлении		2	4			
14	Тема 12. Множественность преступлений			2			
15	Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния		2	4			
16	Раздел III. Наказание	3			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
17	Тема 14. Понятие и цели наказания		4				
18	Тема 15. Система и виды наказаний			4			
19	Тема 16. Назначение наказания			4			
20	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	3			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
21	Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности		4	2			

22	Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость			4		Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
23	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних	3	2	2	10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
24	Тема 19. Ответственность несовершеннолетних						
25	Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера						
26	Тема 20. Принудительные меры медицинского характера						
27	Тема 21. Конфискация имущества						
28	Тема 22. Судебный штраф						
Итого за 3 семестр			26	44	110	Зачет	
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ							
29	Раздел I. Преступления против личности	4			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией,	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
30	Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья		2	4			

31	Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности		2	2		управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
32	Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности			2			
33	Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина		2	2			
34	Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних						
35	Раздел II. Преступления в сфере экономики	4			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
36	Тема 6. Преступления против собственности		2	4			
37	Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности		2	4			
38	Раздел III. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка	4			18	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
39	Тема 8. Преступления против общественной безопасности		2	4			
40	Тема 9. Преступления против здоровья населения		2	4			

	и общественной нравственности					дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
41	Тема 10. Экологические преступления		4	2			
42	Тема 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта			2			
43	Тема 12. Преступлений против компьютерной информации						
44	Раздел IV. Преступления против государственной власти	4			18	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем, деловая игра	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
45	Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства		2	4			
46	Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления		2	4			
47	Тема 15. Преступления против правосудия		2				
48	Тема 16. Преступления против порядка управления						
49	Раздел V. Преступления против мира и безопасности человечества	4			4	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
50	Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества			2			

Итого за 4 семестр		24	40	80	36 ак.час– экзамен
Всего по ОФО		50	84	190	36ак.час – контроль

2.1.2. Тематический план для очной ускоренной формы обучения на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) программы дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	практичес кие занятия	СР		
ОБЩАЯ ЧАСТЬ							
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права	2			10	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирова ние/ устный письменн ый опрос/ контроль ные задания
2	Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права		2				
3	Тема 2. Уголовный закон			2			
4	Раздел II. Преступление	2			30	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая	Тестирова ние/ устный и письменн ый опрос/ контроль ные задания
5	Тема 3. Понятие преступления		2	2			
6	Тема 4. Уголовная ответственность		2	2			
7	Тема 5. Состав преступления						
8	Тема 6. Объект преступления		2	2			
9	Тема 7. Объективная сторона преступления			2			

10	Тема 8. Субъективная сторона преступления		2	4		дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
11	Тема 9. Субъект преступления			2			
12	Тема 10. Стадии совершения преступления		2	2			
13	Тема 11. Соучастие в преступлении		2	4			
14	Тема 12. Множественность преступлений			2			
15	Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния		2	4			
16	Раздел III. Наказание	2			14	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
17	Тема 14. Понятие и цели наказания		4				
18	Тема 15. Система и виды наказаний			4			
19	Тема 16. Назначение наказания			4			
20	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	2			10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия,	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
21	Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности		4	2			
22	Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и			4			

	судимость					кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
23	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних	2	2	2	10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
24	Тема 19. Ответственность несовершеннолетних						
25	Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера						
26	Тема 20. Принудительные меры медицинского характера						
27	Тема 21. Конфискация имущества						
28	Тема 22. Судебный штраф						
Итого за 2 семестр			26	44	74	Зачет	
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ							
29	Раздел I. Преступления против личности	3			10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм,	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
30	Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья		2	4			
31	Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности		2	2			
32	Тема 3. Преступления против половой			2			

	неприкосновенности и половой свободы личности					работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
33	Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина		2	2			
34	Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних						
35	Раздел II. Преступления в сфере экономики	3			10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
36	Тема 6. Преступления против собственности		2	4			
37	Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности		2	4			
38	Раздел III. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка	3			10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
39	Тема 8. Преступления против общественной безопасности		2	4			
40	Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности		2	4			
41	Тема 10. Экологические преступления		4	2			
42	Тема 11. Преступления			2			

	против безопасности движения и эксплуатации транспорта					группах, написание эссе/реферата, составление схем	
43	Тема 12. Преступлений против компьютерной информации						
44	Раздел IV. Преступления против государственной власти	3			10	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем, деловая игра	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
45	Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства		2	4			
46	Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления		2	4			
47	Тема 15. Преступления против правосудия		2				
48	Тема 16. Преступления против порядка управления						
49	Раздел V. Преступления против мира и безопасности человечества	3			4	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
50	Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества			2			
Итого за 3 семестр			24	40	44	36ак.час – экзамен	
Всего по ОФУО			50	84	190	36ак.час – контроль	

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) программы дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	практичес кие занятия	СР		
ОБЩАЯ ЧАСТЬ							
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права	3			10	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирова ние/ устный письменн ый опрос/ контроль ные задания
2	Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права		2				
3	Тема 2. Уголовный закон						
4	Раздел II. Преступление	3			60	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм,	Тестирова ние/ устный и письменн ый опрос/ контроль ные задания
5	Тема 3. Понятие преступления		2	2			
6	Тема 4. Уголовная ответственность						
7	Тема 5. Состав преступления						
8	Тема 6. Объект преступления		2	2			
9	Тема 7. Объективная сторона преступления						
10	Тема 8. Субъективная сторона преступления		2	2			
11	Тема 9. Субъект преступления						

12	Тема 10. Стадии совершения преступления			1		работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
13	Тема 11. Соучастие в преступлении			2			
14	Тема 12. Множественность преступлений			1			
15	Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния		2	2			
16	Раздел III. Наказание	3			30	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
17	Тема 14. Понятие и цели наказания		2				
18	Тема 15. Система и виды наказаний			2			
19	Тема 16. Назначение наказания			2			
20	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	3			30	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
21	Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности		2	2			
22	Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость			2			

						малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
23	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних	3		2	14	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
24	Тема 19. Ответственность несовершеннолетних						
25	Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера						
26	Тема 20. Принудительные меры медицинского характера						
27	Тема 21. Конфискация имущества						
28	Тема 22. Судебный штраф						
Итого за 3 семестр			14	22	144	Зачет	
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ							
29	Раздел I. Преступления против личности	4			30	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
30	Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья						
31	Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности						
32	Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности						
33	Тема 4. Преступления						

	против конституционных прав и свобод человека и гражданина					эссе/реферата, составление схем	
34	Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних						
35	Раздел II. Преступления в сфере экономики	4			30	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
36	Тема 6. Преступления против собственности		2	2			
37	Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности						
38	Раздел III. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка	4			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
39	Тема 8. Преступления против общественной безопасности		4	2			
40	Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности						
41	Тема 10. Экологические преступления						
42	Тема 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта						

43	Тема 12. Преступлений против компьютерной информации					схем	
44	Раздел IV. Преступления против государственной власти	4			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем, деловая игра	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
45	Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства		2	2			
46	Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления						
47	Тема 15. Преступления против правосудия						
48	Тема 16. Преступления против порядка управления						
49	Раздел V. Преступления против мира и безопасности человечества	4			22	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
50	Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества						
Итого за 4 семестр			12	10	122	36 ак.час – экзамен	
Всего по ОФО			26	32	266	36ак.час – контроль	

2.1.4. Тематический план для очно-заочной ускоренной формы обучения на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) программы дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	практичес кие занятия	СР		
ОБЩАЯ ЧАСТЬ							
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права	2			10	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирова ние/ устный письменн ый опрос/ контроль ные задания
2	Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права		2				
3	Тема 2. Уголовный закон						
4	Раздел II. Преступление	2			50	Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм,	Тестирова ние/ устный и письменн ый опрос/ контроль ные задания
5	Тема 3. Понятие преступления		2	2			
6	Тема 4. Уголовная ответственность						
7	Тема 5. Состав преступления						
8	Тема 6. Объект преступления		2	2			
9	Тема 7. Объективная сторона преступления						
10	Тема 8. Субъективная сторона преступления		2	2			
	Тема 9. Субъект преступления						

12	Тема 10. Стадии совершения преступления			1		работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
13	Тема 11. Соучастие в преступлении			2			
14	Тема 12. Множественность преступлений			1			
15	Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния		2	2			
16	Раздел III. Наказание	2			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
17	Тема 14. Понятие и цели наказания		2				
18	Тема 15. Система и виды наказаний			2			
19	Тема 16. Назначение наказания			2			
20	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	2			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
21	Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности		2	2			
22	Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость			2			

						малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	
23	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних	2		2	8	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
24	Тема 19. Ответственность несовершеннолетних						
25	Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера						
26	Тема 20. Принудительные меры медицинского характера						
27	Тема 21. Конфискация имущества						
28	Тема 22. Судебный штраф						
Итого за 2 семестр			14	22	108	Зачет	
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ							
29	Раздел I. Преступления против личности	3	4	4	20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
30	Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья						
31	Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности						
32	Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности						
33	Тема 4. Преступления						

	против конституционных прав и свобод человека и гражданина					эссе/реферата, составление схем	
34	Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних						
35	Раздел II. Преступления в сфере экономики	3			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
36	Тема 6. Преступления против собственности		2	2			
37	Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности						
38	Раздел III. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка	3			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
39	Тема 8. Преступления против общественной безопасности		4	2			
40	Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности						
41	Тема 10. Экологические преступления						
42	Тема 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта						

43	Тема 12. Преступлений против компьютерной информации					схем	
44	Раздел IV. Преступления против государственной власти	3			20	Лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций/ Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем, деловая игра	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
45	Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства		2	2			
46	Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления						
47	Тема 15. Преступления против правосудия						
48	Тема 16. Преступления против порядка управления						
49	Раздел V. Преступления против мира и безопасности человечества	3			6	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе/реферата, составление схем	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
50	Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества						
Итого за 3 семестр			12	10	86	36ак.час – экзамен	
Всего по ОФО			26	32	194	36 ак.час– контроль	

Содержание дисциплины (модуля)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права.

Охранительные и регулятивные уголовные правоотношения.

Задачи уголовного права, их социальная обусловленность. Уголовное право и уголовная политика. Значение уголовного права.

Система уголовного права. Нормы и институты уголовного права. Общая и особенная части уголовного права, их взаимосвязь.

Уголовное право в системе отраслей права. Связь уголовного права с другими отраслями права.

Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития.

Тема 2. Уголовный закон

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный закон как источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного права.

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации.

Уголовно-правовое значение международных договоров и императивных норм международного права.

Соотношение нормы уголовного права и статьи УК РФ. Структура нормы уголовного права и статьи Особенной части УК РФ.

Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. Уголовно-правовое значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ и уголовно-правовой доктрины. Расширительное толкование закона и аналогия, их отличие. Пробелы в уголовном праве и их восполнение.

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип и их реализация в уголовном праве России. Место совершения преступления. Территория России и ее пределы.

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу и прекращение действия уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Тема 3. Понятие преступления

Понятие преступления и его значение.

Формальное и материальное в понятии преступления.

Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и вина как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и степень. Малозначительность деяния.

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

Отличие преступления от других правонарушений.

Тема 4. Уголовная ответственность

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовое отношение.

Содержание уголовной ответственности.

Основание уголовной ответственности.

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности.

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответственности и ее взаимосвязь с ними.

Тема 5. Состав преступления

Понятие и значение состава преступления.

Соотношение состава преступления и понятия преступления.

Структура состава преступления, его элементы и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их значение.

Обязательные и факультативные признаки объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта.

Виды составов преступления и критерии их классификации.

Тема 6. Объект преступления

Понятие, содержание и значение объекта преступления.

Классификации объектов преступления по вертикали и по горизонтали.

Понятие предмета преступления, его отличие от объекта и его связь с объектом. Уголовно-правовое значение предмета преступления.

Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение.

Тема 7. Объективная сторона преступления

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.

Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы. Волевой и осознанный характер деяния и уголовно-правовое значение принуждения.

Условия ответственности за бездействие.

Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-правовое значение. Последствия преступлений с формальными составами и их значение.

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Основные концепции причинной связи. Признаки (критерии установления) причинной связи. Значение правильного установления причинной связи для уголовной ответственности.

Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления и их значение.

Тема 8. Субъективная сторона преступления

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления.

Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Основные концепции вины.

Сущность вины и ее значение. Степень вины.

Формы вины и их значение для уголовной ответственности. Значение формы вины для квалификации преступления и назначения наказания.

Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и волевого элементов умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла, выделяемые в доктрине и в практике (определенный и неопределенный, альтернативный, внезапно возникший и заранее обдуманный). Влияние видов умысла на квалификацию содеянного.

Направленность умысла и ее отличие от цели совершения преступления.

Неосторожность как форма вины и ее виды.

Легкомыслие, его признаки и отличия от косвенного умысла.

Небрежность и ее признаки (критерии).

Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от небрежности и легкомыслия. Запрет объективного вменения.

Содержание вины в преступлениях с формальным составом.

Преступления, совершенные с двумя формами вины.

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны преступления, их значение.

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их влияние на квалификацию содеянного.

Тема 9. Субъект преступления

Понятие, обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника, их уголовно-правовое значение.

Физическое лицо как субъект преступления.

Возраст как признак субъекта преступления. Общий, минимальный и специальный возраст. Возрастная «невменяемость».

Вменяемость как признак субъекта преступления.

Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и юридический (психологический). Соотношение критериев невменяемости. Правовые последствия невменяемости.

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Уголовно-правовое значение алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Классификации специальных субъектов.

Тема 10. Стадии совершения преступления

Понятие и виды стадий совершения преступления.

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной

опасности.

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к преступлению. Формы приготовления. Условия и основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Квалификация приготовления.

Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Основания ответственности за покушение на преступление. Квалификация покушения.

Виды покушения и их уголовно-правовое значение.

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Условия добровольного отказа от преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.

Тема 11. Соучастие в преступлении

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки.

Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.

Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении.

Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.

Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество.

Основания и пределы ответственности соучастников.

Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.

Возможность вменения соучастникам обстоятельств, относящихся к личности другого соучастника.

Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом.

Неудавшееся подстрекательство.

Ответственность соучастников за неоконченное преступление.

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя.

Тема 12. Множественность преступлений

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности преступлений.

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений.

Отличие множественности преступлений от единичного сложного преступления. Виды единичных сложных преступлений.

Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.

Квалификация «сопряженных» преступлений и преступлений, причинивших вред двум или более лицам, в судебной практике.

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и

наказание.

Необходимая оборона как субъективное право человека. Значение необходимой обороны как средства защиты от общественно опасного посягательства.

Условия правомерности необходимой обороны.

Общественно опасное посягательство как основание для обороны. Оборона от посягательств душевнобольных и малолетних.

Вопрос о возможности обороны от мелкого хулиганства, мелкого хищения и иных малозначительных посягательств.

Возможность обороны от преступных посягательств, не представляющих опасности для жизни, здоровья и имущества.

Действительность посягательства и мнимая оборона, ее уголовно-правовые последствия.

Наличность посягательства. Момент возникновения права на причинение вреда при обороне и его прекращения. Квалификация преждевременной и запоздалой обороны.

Оборона от спровоцированного нападения.

Необходимая оборона от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Пределы необходимой обороны при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Понятие и значение превышения пределов необходимой обороны. Обстоятельства, влияющие на решение вопроса о соблюдении (или превышении) пределов необходимой обороны.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда при задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за него.

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Условия физического или психического принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния.

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности риска. Ответственность за необоснованный риск.

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих обстоятельств. Условия исключения преступности причинения вреда в результате исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение приказа или распоряжения.

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

Тема 14. Понятие и цели наказания

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки.

Основные концепции наказания, абсолютные и утилитарные.

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и специальное предупреждение).

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и общественного воздействия.

Тема 15. Система и виды наказаний

Система наказаний и ее правовое значение.

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уголовно-правовое значение.

Штраф как уголовное наказание: понятие, размеры и особенности назначения. Злостное уклонение от уплаты штрафа и его последствия. Особенности применения штрафа в качестве дополнительного наказания.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: содержание, особенности назначения. Сроки и их исчисление. Особенности назначения этого наказания в качестве дополнительного.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград: содержание и особенности назначения.

Обязательные работы: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ и его последствия.

Исправительные работы: содержание, сроки и особенности назначения. Размер удержаний из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от отбывания исправительных работ и его последствия.

Ограничение по военной службе: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Возможность и правовые последствия увольнения со службы.

Ограничение свободы: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Злостное уклонение от отбывания ограничения свободы и его последствия.

Принудительные работы: содержание, сроки, порядок применения. Лица, к которым наказание не применяется. Уклонение от отбывания принудительных работ и его последствия.

Арест: содержание, сроки и особенности назначения. Круг лиц, которым может быть назначено это наказание.

Содержание в дисциплинарной воинской части: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Преступления, за совершение которых может быть назначено это наказание. Содержание в дисциплинарной воинской части как альтернатива лишению

свободы.

Лишение свободы на определенный срок: содержание и особенности назначения. Сроки и их исчисление. Назначение лишения свободы в исправительных и воспитательных учреждениях разных видов.

Пожизненное лишение свободы: содержание и особенности назначения. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Возможность досрочного освобождения.

Смертная казнь и невозможность ее применения с учетом толкования ч. 2 ст. 20 Конституции в постановлении и определении Конституционного Суда РФ.

Тема 16. Назначение наказания

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. Соотношение с принципами уголовного права.

Законность при назначении наказания. Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. Возможность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи.

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Характер и степень общественной опасности преступления, и их учет при назначении наказания. Учет личности преступника при назначении наказания. Иные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания.

Экономия репрессии при назначении наказания.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при назначении наказания.

Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии и досудебном соглашении и сотрудничестве (ст. 62, 63¹ УК).

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения более мягкого наказания. Три формы исключительного смягчения наказания.

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

Назначение наказания за неоконченное преступление.

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений.

Назначение наказания по совокупности преступлений. Последовательность назначения наказаний при совокупности преступлений. Ограничение сроков или размеров окончательного наказания. Применение поглощения или сложения. Сложения наказаний разных видов. Наказания, которые не подлежат сложению.

Применение условного осуждения при назначении наказания по совокупности преступлений.

Назначение дополнительного наказания по совокупности преступлений.

Назначение наказания по совокупности преступлений в случаях, когда после вынесения приговора будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу.

Назначение наказания по совокупности приговоров. Ограничение сроков или размеров окончательного наказания.

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления сроков различных видов наказаний.

Зачет наказания с учетом сроков содержания лица под стражей.

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Его отличия от освобождения от наказания. Коллизии норм материального и процессуального права.

Виды освобождения от ответственности: условное и безусловное, императивное и дискреционное.

Основания и условия освобождения от ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основание, условия и последствия освобождения. Формы деятельного раскаяния. Возможность освобождения лица, совершившего несколько преступлений.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. Основание, условия и последствия освобождения. Сущность и форма примирения. Возможность освобождения лица, совершившего несколько преступлений.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление.

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в Особенной части УК РФ.

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость

Понятие, основания и условия освобождения от наказания.

Виды освобождения от наказания.

Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия применения условного осуждения. Испытательный срок при условном осуждении и последствия его истечения. Требования и правоограничения в отношении условно осужденных, контроль за их поведением. Основания и последствия отмены условного осуждения. Возможность отмены условного осуждения со снятием судимости при неотбытом дополнительном наказании. Основания и пределы продления испытательного срока.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия досрочного освобождения.

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора.
Амнистия и помилование.
Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Тема 19. Ответственность несовершеннолетних

Понятие несовершеннолетнего. Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их применения.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним.

Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. Учреждения закрытого типа. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения от ответственности и от наказания.

Сроки погашения судимости несовершеннолетних.

РАЗДЕЛ VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их применения. Принудительные меры медицинского характера как «иные меры уголовно-правового характера».

Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их применения.

Виды принудительных мер медицинского характера.

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения.

Тема 21. Конфискация имущества

Понятие и цели конфискации имущества.

Имущество, подлежащее конфискации.

Конфискация денежной суммы взамен имущества.

Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением ущерба.

Тема 22. Судебный штраф

Понятие и цели судебного штрафа.

Порядок определения размера судебного штрафа

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья

Особенная часть УК РФ и ее значение. Система Особенной части УК РФ и принцип ее построения.

Квалификация преступлений и основные правила квалификации.

Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.

Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности.

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности.

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета.

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности

и половой свободы личности.

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.

Посягательства на половую неприкосновенность лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.

Нарушение требований охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования. Фальсификация итогов голосования. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем.

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или

нетрудоспособных родителей

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Тема 5. Преступления против собственности

Общая характеристика и виды преступлений против собственности.

Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения.

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Кража, мошенничество и его виды, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах.

Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Организация

деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица-плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-

плательщиком страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подкуп арбитра (третейского судьи).

РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Тема 7. Преступления против общественной безопасности

Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности.

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных

действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего положения в преступной иерархии. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пиратство.

Хулиганство. Вандализм.

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение требований пожарной безопасности.

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов.

Тема 8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Соккрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.

Тема 9. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступлений против компьютерной информации.

Общая характеристика и система экологических преступлений.

Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей специальные правила. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Умышленное уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение или повреждение лесных насаждений.

Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Незаконное использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования. Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования. Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Тема 10. Преступления против основ конституционного строения и безопасности государства

Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.

Государственная измена. Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Шпионаж. Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. Публичные призывы к деяниям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов.

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.

Диверсия. Содействие диверсионной деятельности. Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности. Организация диверсионного сообщества и участие в нем.

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности. Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Нарушение требований по защите государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц.

Тема 11. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Нарушение должностным лицом условий государственного контракта по государственному оборонному

заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа. Отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.

Тема 12. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против мира и безопасности человечества

Общая характеристика и система преступлений против правосудия.

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер

медицинского характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений.

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Передача лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, сведения о

структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций или которая не имеет зарегистрированного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, структурного подразделения – отделения.

Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности.

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Мародерство. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Акт международного терроризма.

2.2. Занятия лекционного типа

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Третий семестр ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лекция 1. Актуальные вопросы учения об уголовном законе (2 часа; темы 1, 2 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, предмет, метод, задачи, система уголовного права. Взаимосвязь с другими отраслями права.
2. Уголовное право и уголовная политика.
3. Понятие, признаки, значение уголовного закона. Принципы, задачи и функции уголовного закона. Система уголовного законодательства. Структура уголовного закона. Уголовно правовая норма. Виды диспозиций и санкций.
4. Толкование уголовного закона.
5. Принципы уголовного права.
7. Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 1-13 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Лекция 2. Актуальные проблемы учения о преступлении (2 часа; тема 3 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Историческое развитие понятия преступления. Формальное и материальное определения понятия преступления.
2. Признаки преступления
3. Преступление и иные правонарушения. Малозначительное деяние.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 14, 15 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 3. Актуальные вопросы учения о составе преступления и уголовной ответственности (2 часа; темы 4, 5 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие уголовной ответственности, ее признаки и формы реализации.
2. Состав преступления, как основание уголовной ответственности.
2. Элементы и признаки состава преступления.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 2, 8 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 4. Актуальные вопросы учения об объективных признаках преступления (2 часа; темы 6, 7 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и виды объекта преступления.
2. Понятие, признаки и значение объективной стороны.
3. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
4. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, усеченные составы, составы создания опасности.
5. Теории причинной связи.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 8, 14 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 5. Актуальные вопросы учения о субъективных признаках состава преступления
(2 часа; темы 8, 9 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
2. Понятие вины в уголовном праве: философское, психологическое и правовое понимание вины. Вина как основание ответственности: почему вина является обязательным признаком состава преступления. Влияние вины на квалификацию преступления.
3. Проблема разграничения юридической и фактической ошибки, их влияние на квалификацию деяния. Цифровизация общества и новые виды субъективной ошибки в уголовном праве. Анализ актуальной судебной практики.
4. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». Особенности специального субъекта преступления. Проблемы определения возраста и вменяемости как обязательных признаков субъекта

Задание для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 24-28 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 6. Актуальные вопросы учения о стадиях совершения преступления
(2 часа; тема 10 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие стадий совершения преступления. Соотношения понятий «стадии совершения преступления» и «неоконченное преступление».
2. Определение момента окончания преступления.
3. Отграничение приготовления от покушения на преступление. Анализ актуальной судебной практики.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 19-23, 29-31 УК РФ,
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 7. Актуальные вопросы соучастия. Дискуссионные вопросы множественности преступлений
(2 часа; темы 11, 12 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Множественность лиц в совершении преступления.
2. Общая характеристика института соучастия. Теории соучастия.

3. Понятие, признаки и значение множественности преступлений.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 16-18, 32-36 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

**Лекция 8. Актуальные вопросы учения об обстоятельствах, исключающих преступность деяния
(2 часа; тема 13 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния
2. Юридическая и социальная природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
3. Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния
4. Актуальные проблемы применения обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 37-42 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

**Лекции 9 и 10. Актуальные вопросы учения о наказании
(4 часа; темы 14, 15, 16 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Теоретические концепции наказания в уголовном праве: эволюция взглядов и современное понимание
2. Теории наказания
3. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности.
4. Понятие и система общих начал назначения наказания
5. Принципы назначения наказания и их реализация
6. Проблемы индивидуализации наказания
7. Современные тенденции в назначении наказания

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 43-59 УК РФ, 60-72¹ УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Лекции 11 и 12. Актуальные вопросы учения об освобождении от уголовной ответственности и наказания (4 часа; темы 17, 18 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.
2. Виды освобождения от ответственности и их классификация.
3. Понятие и значение освобождения от наказания. Отличия от освобождения от ответственности от освобождения наказания.
4. Основания и условия освобождения: общая характеристика.
5. Виды освобождения от наказания и их классификация.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 73-86 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. РАЗДЕЛ VI ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Лекция 13. Актуальные вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Актуальные вопросы применения иных мер уголовно-правового характера (2 часа; темы 19, 20, 21 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Уголовно-правовое понятие несовершеннолетнего. Особенности наказания и освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности.
2. Понятие, значение и виды иных мер уголовно-правового характера.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главы 15, 15¹, 15² УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

**Четвертый семестр
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ**

РАЗДЕЛ I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

**Лекция 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Актуальные вопросы квалификации преступлений против жизни и здоровья
(2 часа; тема 1 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и система Особенной части уголовного права.
2. Квалификация преступлений: понятие, виды, этапы, основные правила.
3. Общая характеристика преступлений против жизни.
4. Общая характеристика преступления против здоровья.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 16 УК РФ.
2. Изучите приказ Минздрава РФ от 8 апреля 2025 г. N 172н «Об утверждении порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
4. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

**Лекция 2. Актуальные вопросы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства. Актуальные вопросы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(2 часа; темы 2, 3 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства.
2. Характеристика видового объекта преступлений против личной свободы, чести и достоинства. Отграничение от смежных составов, по признакам объекта.
3. Общая характеристика преступления против личной свободы.
4. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
5. Общая характеристика преступлений, посягающих на половую свободу.
6. Посягательства на половую неприкосновенность в метавселенных.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 17 УК РФ. Изучите главу 18 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства»

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой свободы личности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми».

3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой свободы личности».

4. Изучите рекомендованную основную литературу

**Лекция 3. Актуальные вопросы квалификации преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступлений против семьи и несовершеннолетних
(2 часа; темы 4,5 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
2. Посягательства на социально-экономические права.
3. Посягательства на политические права.
5. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главы 19 и 20 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138¹, 139, 144¹, 145, 145¹ Уголовного кодекса Российской Федерации)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 № 39 «О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
3. Изучите рекомендованную основную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Лекция 4. Актуальные вопросы квалификации преступлений против собственности

(2 часа; тема 6 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и система преступлений против собственности.
2. Характеристика объекта и предмета преступлений против собственности.
3. Понятие и признаки хищения.

Задания для подготовки к лекции:

1. Изучите главу 21 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; постановлением Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
3. Изучите рекомендованную основную литературу.
4. Изучите статью: Кочои С.М. Хищение чужого имущества: ошибки квалификации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 3 (43). – С. 181-186. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36239718>; Иванова О.М. Преступления против собственности: теоретическое и прикладное исследование (история, современность, тенденции): монография. Российский университет кооперации, Москва, 2019. – 222 с. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36981194>.

Лекция 5. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

(2 часа; тема 7 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Основные тенденции уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 22 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»; постановлением Пленума от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».
3. Изучите рекомендованную литературу: 1. Т.Д. Устинова, А.С. Рубцова, Д.А. Мелешко. Налоговые и внешнеэкономические преступления: учебное пособие /; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2024. - 112 с. - Библиогр.: с. 108-111. - Библиогр. в конце глав. - Гриф РИС МГЮА. - ISBN 978-5-392-39864-5. - Текст : непосредственный. URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79466&idb=0; Т.Д. Устинова, А.С. Рубцова. Предпринимательские преступления: учебное пособие /; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2022. - 96 с. - Библиогр.: с. 86-90. - ISBN 978-5-392-36982-9. - Текст : непосредственный URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79544&idb=0

РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Лекция 6. Актуальные вопросы квалификации преступлений против общественной безопасности (2 часа; тема 8 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и классификация преступлений против общественной безопасности.
2. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных работ.
3. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с опасными предметами.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 24 УК РФ.
2. Изучите Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4. Изучите рекомендованную основную литературу.
- 5 Изучите работы: Кочои С.М. Антитеррористическое уголовное право. Москва, 2025. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68642930>; Левандовская М.Г. Уголовная ответственность за акт международного терроризма в российском законодательстве // Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8. – № 6А. – С. 57-64. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35552990>

**Лекция 7. Актуальные вопросы квалификации преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности
(2 часа; тема 9 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
2. Общая характеристика преступлений против общественной нравственности. Классификация преступлений против общественной нравственности. Особенности непосредственного объекта.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 25 УК РФ.
2. Изучите Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изм. и доп.); постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации».
3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации».
4. Изучите рекомендованную основную литературу.
5. Проанализируйте статьи: Бимбинов А.А. Модели поведения человека при использовании мобильных приложений и риски уголовной ответственности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2025. Т. 16. № 4. С. 952-

968. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=88835555>; Соктоев З.Б., Темботова М.А. Психоактивные вещества: о необходимости изменения подхода законодательной регламентации борьбы с наркотизмом // Журнал российского права.

**Лекции 8 и 9. Актуальные вопросы квалификации преступлений экологических преступлений. Актуальные вопросы квалификации преступлений транспортных и компьютерных преступлений
(4 часа; темы 10, 11, 12 программы дисциплины)**

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и классификация экологических преступлений. Общие и специальные виды экологических преступлений.
2. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
3. Общая характеристика преступлений против компьютерной информации.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главы 26 и 27 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения».
3. Изучите рекомендованную основную литературу.
4. Проанализируйте статьи: Жевлаков Э.Н. О разграничении экономических и экологических преступлений // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 55-63. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30310154>; Пикуров Н.И. Проблема отграничения экологического преступления от проступка нуждается в кардинальном решении. Криминалист. 2022. № 2 (39). С. 56-63.- Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48725240>.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Лекция 10. Актуальные вопросы квалификации преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства – (2 часа; тема 13 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
2. Общая характеристика преступлений, посягающие на основы политической системы РФ.
3. Общая характеристика преступлений экстремистской направленности.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 29 УК РФ.
2. Изучите Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
3. Изучите рекомендованную основную литературу.
4. Проанализируйте статьи: Денисова А.В. Трансформация российского уголовного права в условиях современных геополитических вызовов и угроз. В сборнике: Сохранение российской государственности в условиях современных геополитических вызовов и угроз (Сухаревские чтения). Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 42-46. – режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=78274740>. Воронин В.Н. Качество уголовно-правовой охраны сведений, составляющих государственную тайну: проблемы конструирования норм и дифференциации уголовной ответственности // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 7 (80). – С. 98-107. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29861124>

Лекция 11. Актуальные вопросы квалификации преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (2 часа; тема 14 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
2. Актуальные проблемы квалификации злоупотребление должностными полномочиями.

3. Особенности квалификации взяточничества.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 30 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
3. Проанализируйте статьи: Денисова А.В. Зарубежный опыт противодействия реабилитации нацизма. В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона (к 100-летию Верховного Суда Российской Федерации). Сборник материалов X Международной научно-практической конференции. Москва, 2023. С. 135-143. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54395108>.
4. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 12. Актуальные вопросы квалификации преступлений против правосудия и порядка управления. (2 часа; темы 15, 16 программы дисциплины)

1. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
2. Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
3. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главы 31 и 32 УК РФ.
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 20 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия».
3. Изучите рекомендованную основную литературу.
4. Проанализируйте статью: Кочои С.М. Ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309): вопросы законодательной конструкции и практики применения // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 10. – С. 102 -108. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41269012>

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Третий семестр ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лекция 1. Актуальные вопросы учения об уголовном законе (2 часа; темы 1, 2 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, предмет, метод, задачи, система уголовного права. Взаимосвязь с другими отраслями права.
2. Понятие, признаки, значение уголовного закона. Принципы, задачи и функции уголовного закона. Система уголовного законодательства. Структура уголовного закона. Уголовно правовая норма. Виды диспозиций и санкций.
3. Толкование уголовного закона.
4. Принципы уголовного права.
5. Действие уголовного закона во времени
6. Действие уголовного закона в пространстве

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 1-13 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Лекция 2. Актуальные вопросы учения о преступлении и составе преступления: понятие, соотношение и развитие в уголовном праве. (2 часа; темы 3, 4, 5 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Историческое развитие понятия преступления. Формальное и материальное определения понятия преступления.
2. Понятие состава преступления, как основания уголовной ответственности.
3. Соотношение понятия состав преступления и преступление.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 2, 8 УК РФ. Изучите статьи 14, 15 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 3. Теоретические и прикладные аспекты понимания объективных признаков состава преступления (2 часа; темы 6, 7 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Общая характеристика объекта преступления. Эволюция взглядов на объект преступления в науке уголовного права. Отличие объекта от предмета преступления.
2. Понятие, признаки и значение объективной стороны.
3. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
4. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, усеченные составы, составы создания опасности.
5. Теории причинной связи.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 8, 14 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Лекция 4. Актуальные вопросы учения о субъективные признаках состава преступления (2 часа; темы 8, 9 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
2. Понятие вины в уголовном праве: философское, психологическое и правовое понимание вины. Вина как основание ответственности: почему вина является обязательным признаком состава преступления. Влияние вины на квалификацию преступления.
3. Проблема разграничения юридической и фактической ошибки, их влияние на квалификацию деяния. Цифровизация общества и новые виды субъективной ошибки в уголовном праве. Анализ актуальной судебной практики.
4. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». Особенности специального субъекта преступления. Проблемы определения возраста и вменяемости как обязательных признаков субъекта
5. Возраст и вменяемость, как обязательные признаки субъекта преступления.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 19-23, 29-31 УК РФ,
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Лекция 5. Актуальные вопросы учения об обстоятельствах, исключающих преступность деяния: вопросы теории, законодательной регламентации и судебной практики (2 часа; темы 13 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния
2. Юридическая и социальная природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
3. Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния
4. Актуальные проблемы применения обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 37-42 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

Лекция 6. Учение о наказании в уголовном праве: эволюция, современное понимание, проблемы назначения (2 часа; темы 14, 15, 16 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Теоретические концепции наказания в уголовном праве: эволюция взглядов и современное понимание
2. Теории наказания
3. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности.
4. Понятие и система общих начал назначения наказания
5. Принципы назначения наказания и их реализация
6. Проблемы индивидуализации наказания
7. Современные тенденции в назначении наказания

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 43-59 УК РФ, 60-72¹ УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Лекция 7. Актуальные вопросы учения об освобождении от уголовной ответственности и наказания (2 часа; темы 17, 18 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.
2. Виды освобождения от ответственности и их классификация.
3. Понятие и значение освобождения от наказания. Отличия от освобождения от ответственности от освобождения наказания.
4. Основания и условия освобождения: общая характеристика.
5. Виды освобождения от наказания и их классификация.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 73-86 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Четвертый семестр ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Лекции 1 и 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против личности (4 часа; темы 1, 2, 3, 4, 5 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Общая характеристика преступлений против жизни.
2. Общая характеристика преступления против здоровья.
3. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства.
4. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
5. Уголовно-правовая охрана интересов семи и несовершеннолетних

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 17 УК РФ. Изучите главу 18 УК РФ. Изучите приказ Минздрава РФ от 8 апреля 2025 г. N 172н «Об утверждении порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства»

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой свободы личности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми».

4. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой свободы личности».

5. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138¹, 139, 144¹, 145, 145¹ Уголовного кодекса Российской Федерации)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 № 39 «О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

6. Изучите рекомендованную основную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Лекция 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений экономики. (2 часа; темы 6, 7 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и система преступлений против собственности.
2. Характеристика объекта и предмета преступлений против собственности.
3. Понятие и признаки хищения.
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Основные тенденции уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности

Задания для подготовки к лекции:

1. Изучите главу 21 и 22 УК РФ.

2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; постановлением Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»; постановлением Пленума от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».

4. Изучите рекомендованную литературу: 1. Т.Д. Устинова, А.С. Рубцова, Д.А. Мелешко. Налоговые и внешнеэкономические преступления: учебное пособие /; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2024. - 112 с. - Библиогр.: с. 108-111. - Библиогр. в конце глав. - Гриф РИС МГЮА. - ISBN 978-5-392-39864-5. - Текст : непосредственный. URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79466&idb=0; Т.Д. Устинова, А.С. Рубцова. Предпринимательские преступления: учебное пособие /; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва :

Проспект, 2022. - 96 с. - Библиогр.: с. 86-90. - ISBN 978-5-392-36982-9. - Текст :
непосредственный URL:
https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79544&idb=0

РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Лекции 4 и 5. Актуальные проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности (4 часа; темы 8, 9, 10, 11, 12 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и классификация преступлений против общественной безопасности.
2. Актуальные вопросы квалификации преступлений террористического характера.
3. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
4. Общая характеристика преступлений против общественной нравственности.
5. Классификация преступлений против общественной нравственности. Особенности непосредственного объекта.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 24 УК РФ.
2. Изучите Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности

опасных производственных объектов».

2. Изучите Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изм. и доп.); постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации».

3. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 238 Уголовного кодекса Российской Федерации».

4. Изучите рекомендованную основную литературу.

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Лекция 6. Актуальные проблемы квалификации преступлений против государственной власти

(2 часа; темы 13, 14, 15, 16 программы дисциплины)

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
2. Общая характеристика преступлений, посягающие на основы политической системы РФ.
3. Общая характеристика преступлений экстремистской направленности.
4. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главу 29 УК РФ.
2. Изучите Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
3. Изучите рекомендованную основную литературу.
4. Проанализируйте статьи: Денисова А.В. Трансформация российского уголовного права в условиях современных геополитических вызовов и угроз. В сборнике: Сохранение российской государственности в условиях современных геополитических вызовов и угроз (Сухаревские чтения). Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 42-46. – режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=78274740>. Воронин В.Н. Качество уголовно-правовой охраны сведений, составляющих государственную тайну: проблемы конструирования норм и дифференциации уголовной ответственности // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 7 (80). – С. 98-107. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29861124>

2.3. Занятия семинарского типа

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Семинар 1. Уголовный закон - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение уголовного закона.
2. Принципы, задачи и функции уголовного закона.
3. Источники уголовного права в широком и узком смысле. Общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовный закон. Конституция Российской Федерации и уголовный закон.
4. Система действующего уголовного законодательства РФ. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации.
5. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма: соотношение понятий. Структура уголовно-правовых норм Общей части и Особенной части УК РФ. Виды норм Общей части УК РФ. Виды диспозиций и санкций норм

Особенной части УК РФ. Гипотеза уголовно-правовой нормы.

6. Вступление в действие уголовного закона и утрата им юридической силы. Понятие времени совершения преступления.

7. Действие уголовного закона во времени: принцип немедленного действия, принцип ультраактивности, принцип ретроактивности (обратная сила уголовного закона).

8. Действие уголовного закона во времени при совершении продолжаемого и длящегося преступления. Действие во времени «промежуточного» уголовного закона. Действие уголовного закона во времени в отношении действий организатора, подстрекателя и пособника. Действие во времени уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией.

9. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип. Определение места совершения преступления: дискуссионные вопросы науки уголовного права. Понятие территории Российской Федерации.

10. Толкование уголовного закона по субъекту толкования, по приёмам (способам), по объёму.

11. Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция): понятие, принципы, виды, условия и основания.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-П ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»; **г)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2025 N 10 "О практике применения судами положений статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации об обратной силе уголовного закона"**е)** «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159⁴ в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 264¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»,

утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015;

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Иванов был осужден за причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК). Учитывая смягчающие обстоятельства и положительную характеристику с места работы Иванова, суд назначил ему наказание в виде общественного порицания.

Какой принцип уголовного законодательства был нарушен?

Казус 2: 25 октября гражданин Белоруссии Николай Иванкевич, находясь в салоне самолета, следовавшего чартерным рейсом по маршруту Париж-Москва, совершил кражу ноутбука из ручной клади гражданина Франции Макса Леруа после того, как самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Определите место и время совершения данного преступления.

Уголовный закон какого государства должен быть применен?

Казус 3: Сидоров в течение десяти лет (с 14 мая 2010 г. по 28 июня 2021 г.) незаконно хранил у себя дома пистолет системы «ТТ». Пистолет был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов 28 июня 2021 г. во время обыска в квартире Сидорова.

Определите время совершения преступления.

Раскройте принцип действия «промежуточного закона».

Казус 4: Граждане России Иванов, Петров и Сидоров договорились об убийстве гражданина Республики Казахстан Марата Омарова. Иванов разработал план убийства и 23 января 2021 г. привлек к его осуществлению Петрова, передав ему денежное вознаграждение в размере 500 тыс. руб. Петров, находясь на территории Казахстана, 30 января получил от Сидорова пистолет, с помощью которого 12 февраля он совершил убийство Омарова и в тот же день вернулся в Россию.

Определите время и место совершения преступления.

Подлежат ли выдачи Иванов, Петров и Сидоров выдаче в Республику Казахстан?

Казус 5: Изучите Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-П ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации» и дайте ответ на вопрос: *Существует ли в Российской Федерации легальное толкование?*

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды диспозиций и санкций», «Принципы действия уголовного закона во времени», «Принципы действия уголовного закона в пространстве», «Виды толкования».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Обратная сила уголовного закона»; «Экстратерриториальное действие уголовного закона»; «Действие уголовного закона в космическом пространстве»; «Выдача лиц,

совершивших преступления (экстрадиция): понятие, принципы, виды, условия и основания».

5. Пройти тестирование по теме «Уголовный закон» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Семинар 2. Понятие преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие преступления в законодательстве РФ и науке уголовного права. Формальное, материальное и формально-материальное определение понятия преступления. Социальная сущность преступления.

2. Признаки преступления и их характеристика. Характер и степень общественной опасности деяния и их содержание.

3. Малозначительное деяние: объективные и субъективные признаки. Последствия признания деяния малозначительным. Отличие от покушения на преступление.

4. Продолжаемое преступление: понятие, признаки. Длительное преступление: понятие и признаки.

5. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

6. Отличие преступления от иных правонарушений.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4.03.1929 (в ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Баранкин обнаружил на ручке двери своего автомобиля закрытый навесной замок. Здесь же была записка, в которой неизвестный предлагал ключ от замка в обмен на 5 тыс. руб. Баранкин обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту вымогательства (ст. 163 УК РФ).

Являются ли действия неизвестного преступлением?

Казус 2: Носиков потерял портмоне, где хранил деньги и телефон. Билет на автобус до дома стоил 150 рублей, и Носиков решил украсть эти деньги. В магазине он заметил, как покупатель кладет сдачу в карман, и, улучшив момент, незаметно вытащил у него нужную купюру.

Совершил ли Носиков преступление?

Казус 3: Персиков, не зная, что Белкин страдает алкоголизмом, подарил ему бутылку коньяка стоимостью 10 000 рублей. Племянник Белкина Рассолов, будучи убежденным сторонником трезвого образа жизни, тайно похитил и вылил спиртное.

Будет ли Рассолов отвечать за кражу?

Казус 4: Уткин опубликовал в местной газете заведомо ложную информацию о том, что прима городского оперного театра Кукушкина в 17 лет родила сына и оставила его в доме ребенка. В личном разговоре с журналистом Кукушкина настояла на публичном опровержении и извинении. В правоохранительные органы с заявлением о клевете (ст. 128¹ УК РФ) она не обратилась.

Совершил ли Уткин преступление?

Казус 5: Дорогин, управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил скоростной режим, не сумел вовремя остановиться на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем, следовавшим в перпендикулярном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир второй машины.

Изучите ст. 264 УК РФ. Преступление какой категории совершил Дорогин? Можно ли изменить категорию преступления и как?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Признаки преступления», «Характер и степень общественной опасности», «Категории преступлений».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Преступление, уголовный проступок и преступное деяние: соотношение понятий»; «Малозначительное деяние: уголовный закон, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и судебная практика», «Преступление и административное правонарушение: сходства и различия».

5. Пройти тестирование по теме «Понятие преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 3. Уголовная ответственность. Состав преступления. - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Уголовная ответственность как сложное уголовно-правовое последствие совершенного преступления и его структура. Моменты возникновения и прекращения уголовной ответственности.

2. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. Административная преюдиция как основание уголовной ответственности.

3. Понятие состава преступления. Состав преступления как необходимое и достаточное основание уголовной ответственности. Состав преступления как инструмент квалификации преступления. Квалификация преступления: понятие и принципы (объективность, точность и полнота квалификации). Виды

квалификации преступления в зависимости от субъекта квалификации и от стадии уголовного процесса.

4. Общий состав преступления в науке уголовного права и конкретные составы преступлений в нормах Особенной части УК РФ: соотношение и их уголовно-правовое значение.

5. Элементы состава преступления: понятие, порядок расположения.

а) обязательные и факультативные признаки объекта преступления: понятие и содержание.

б) обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие и содержание.

в) обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления: понятие и содержание.

г) обязательные и факультативные субъекта преступления: понятие и содержание.

6. Уголовно-правовое значение факультативных признаков состава преступления.

7. Виды составов преступлений (по степени общественной опасности; по конструкции объективной стороны преступления; по структуре). «Усеченный» состав преступления и состав реальной опасности как виды составов преступлений по конструкции объективной стороны.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Продавец продуктового магазина Бархатова была уличена в том, что продала бутылку пива 16-летнему Огурцову.

Есть ли основание для привлечения ее к уголовной ответственности?

Казус 2: Пафнутьев злостно уклонился от отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, и данная мера, согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ, была заменена лишением свободы.

Является ли в данном случае лишение свободы формой реализации уголовной ответственности?

Казус 3: 10 января 2021 г. Лиходеев совершил квартирную кражу. 11 января 2021 г. было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 1 июня 2021 г. Лиходеев был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а 3 июня 2021 г. – заключен под стражу. 15 июня было достигнуто примирение с потерпевшим, и следователь освободил Лиходеева от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ).

В какой момент возникла и когда прекратилась уголовная

ответственность? Была ли она реализована? В какой форме?

Казус 4: Куракин причинил смерть человеку. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения общественно опасного деяния подэкспертный находился в состоянии патологического опьянения, не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить. Суд признал Куракина невменяемым и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.

Понес ли Куракин уголовную ответственность?

Казус 5: Военнослужащий срочной службы дал в суде ложные показания, чтобы содействовать оправданию своего друга, обвинявшегося в нарушении уставных правил взаимоотношений. Судья оштрафовал его за ложные показания на 5 тысяч рублей. Подробности он не помнит. Через нескольких лет после увольнения в запас он обратился за консультацией к юристу, интересуется, привлекался ли он к уголовной ответственности или нет. *Разъясните ему ситуацию.*

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Элементы уголовного правоотношения», «Формы реализации уголовной ответственности».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Понятие уголовной ответственности: дискуссионные вопросы науки уголовного права»; «Объект уголовно-правового отношения: дискуссионные вопросы науки уголовного права»; «Административная преюдиция как основание уголовной ответственности».

5. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Скрибицев написал в редакцию местной газеты письмо, в котором сообщал, что завуч школы № 1 Пафнутьева посещает подпольное игорное заведение. Автор просил опубликовать послание. Когда очередной номер газеты вышел в свет, Пафнутьеву уволили с работы.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 128¹ УК. Каков он по конструкции?

Казус 2: В одном и том же роддоме, в одно время родились два младенца. Один из них страдал тяжелым заболеванием и был родом из малообеспеченной семьи. Второй – сын богатых родителей был полностью здоров. Медицинская сестра, зная эти обстоятельства, решила поменять малышей местами: по ее мнению, болезненный младенец имел бы больше возможностей вылечиться, воспитываясь в материально благополучной семье.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 153 УК. Можно ли привлечь девушку к уголовной ответственности?

Казус 3: Булочкин решил пошутить над Карасевым, хваставшимся своим умением плавать, и толкнул его в реку с моста. Когда Карасев оказался в воде, стало понятно, что плавать он не умеет. Булочкин испугался и убежал, а его товарищ утонул.

Изучите ст. 105, 109 и 125 УК РФ. Состав какого преступления был реализован?

Казус 4: Охотник Зайцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и стал палить в воздух из ружья, пугая гуляющих. Спустя время он оказался в темном переулке, где подошел к одинокому прохожему и, угрожая оружием, заставил его отдать бумажник. По дороге домой Зайцев увидел в витрине охотничьего магазина чучело фазана и решил «добыть» его. В результате выстрела витрина была разбита, а чучело испорчено. Магазины был причинен значительный ущерб.

Изучите ст. 63, 162, 167, 213 УК РФ. Какую функцию выполняет признак оружия в каждом из составов?

Казус 5: Соловьев обратился к предпринимателю Хлебову с требованием заплатить 50 000 руб. Угрожая, что в противном случае спалит его магазин. Хлебов заплатил нужную сумму, а спустя два месяца, не справившись с финансовыми трудностями, магазин закрылся.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. Каков он по конструкции?

6. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Элементы и признаки состава преступления», «Виды составов преступлений».

7. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Преступление и состав преступления: соотношение понятий»; «Уголовно-правовое значение факультативных признаков состава преступления: теория и практика»

8. Пройти тестирование по теме «Состав преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 4. Объект преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и значение объекта преступления.
2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали»: виды объектов и их уголовно-правовое значение.
3. Предмет преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Соотношение предмета преступления и объекта преступления. Предмет преступления и орудия и средства совершения преступления: сходства и различия. Интеллектуальные ценности (информация, безналичные денежные средства и ценные бумаги, имущественные права) как предмет преступления.
4. Потерпевший от преступления в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Соотношение понятий потерпевшего в уголовном праве и в уголовном процессе.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** статью 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 – 327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Гражданин решил убить своего кредитора, чтобы не возвращать ему долг. С этой целью он установил взрывное устройство в его автомобиле. Однако за руль в силу случайности села супруга кредитора, которая и погибла в результате взрыва.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: В нарушение установленных правил, территория строительной площадки не была должным образом огорожена и освещена. В результате в один и тот же вечер в котлован упали строитель и случайный прохожий, решивший сократить путь через стройку.

Изучите составы преступлений, предусмотренные ст. 143 и 216 УК РФ. Какие объекты пострадали в описанном случае?

Казус 3: Обезьянов оскорбил представителя власти (ст. 319 УК РФ).

На какие непосредственные объекты он посягнул? Какой из них является основным?

Казус 4: Ужиков уговорил 86-летнюю Иванову приобрести у него за 10 000 руб. лечебный аппарат, избавляющий от артрита и ревматизма. На самом деле указанный прибор предназначался для сушки обуви и был куплен мошенником в хозяйственном магазине за 300 руб.

Назовите предмет мошенничества.

Казус 5: По просьбе конкурентов телепередача, посвященная качеству продуктов питания, выдала в эфир заведомо ложную информацию о том, что в продукции молочного завода Пеночка обнаружены жиры растительного происхождения.

Изучите ст. 128¹ УК РФ. Являлось ли совершенное деяние клеветой? Если «да», то кто выступил в роли потерпевшего?

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Классификация объектов преступления».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Интеллектуальные ценности (информация, безналичные денежные средства и ценные бумаги, имущественные права) как предмет преступления»; «Потерпевший в уголовном праве и уголовном процессе: соотношение понятий».

5. Пройти тестирование по теме «Объект преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 5. Объективная сторона преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны.
2. Понятие общественно опасного деяния и его признаки (общественная опасность, противоправность, осознанный и волевой характер).
3. Формы общественно опасного деяния. Условия наступления уголовной ответственности за бездействие.
4. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение.
5. Причинно-следственная связь: понятие, критерии и значение. Особенности причинной связи при бездействии. Прямая и опосредованная причинная связь.
6. Теории причинной связи в науке уголовного права.
7. Факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие, характеристика и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Изучить статью: Есаков Г.А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-правовая наука и судебная практика // // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. – С. 81-102. – URL: <https://law-journal.hse.ru/2016--1/179617774.html>

3. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 4. Двое мужчин в сумерках возвращались с охоты. Недалеко в кустах они слышали звук ломающихся веток и, решив, что встретили, наконец, крупного зверя, разом выстрелили. Оказалось, что в кустах заночевал пьяный житель соседней деревни. Одна из пуль пролетела мимо, вторая – причинила здоровью потерпевшего вред средней тяжести. Эксперты не смогли установить, из чьего именно ружья была выпущена вторая пуля.

Изучите ст. 112, 118 УК РФ. Можно ли привлечь кого-либо к уголовной ответственности за случившееся?

Изменится ли ответ, если бы вред, причиненный здоровью потерпевшего, оказался тяжким?

Казус 2: Индивидуальный предприниматель Петросов в установленный законом срок подал достоверную декларацию по налогу на доходы физических лиц, но сам налог не уплатил.

Изучите ст. 198 УК. Можно ли привлечь предпринимателя к уголовной ответственности?

Казус 3: Водитель автомобиля Баков припарковал автомобиль на тротуаре, что препятствовало проходу пешеходов. Утром восьмилетняя девочка по дороге в школу вынуждена была сойти с тротуара на проезжую часть, где она была сбита автомобилем, которым управлял Шлаков. От полученных телесных повреждений она скончалась. Установлено, что Шлаков правил дорожного движения не нарушал и не мог предотвратить наезд.

Имеется ли в действиях Бакова состав преступления?

Казус 4: Руководитель коммерческой организации Патрикеев взял в банке кредит в 500 000 руб. на закупку оборудования. Вложения окупились, но когда пришло время расплачиваться по долгу, предприниматель не стал возвращать кредит. Суд вынес решение о взыскании с должника суммы долга и процентов по нему. В ответ Патрикеев часть денег, предназначенных для расчета с банком, вложил в ремонт офисного здания, часть - предоставил дочерней организации в качестве займа, а часть перевел на свой личный счет, подделав договор с консалтинговой фирмой об оказании его организации консультационных услуг.

Определите форму деяния Патрикеева.

Казус 5: Заместитель главного директора торговой компании Жуков метил на место начальника Крылова. Когда тому пришлось отправиться в очередную командировку, Жуков уговорил руководителя лететь самолетом, а не ехать поездом. Заместитель считал авиацию ненадежным и опасным транспортом, панически боялся перелетов, и рассчитывал, что самолет Крылова потерпит крушение. Надежды Жукова оправдались, и его начальник погиб в авиакатастрофе.

Оцените произошедшее.

4. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Формы деяния», «Классификация общественно опасных последствий».

5. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Особенности причинной связи при бездействии»; «Теории причинной связи в науке уголовного права».

6. Пройти тестирование по теме «Объективная сторона преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 6 и 7. Субъективная сторона преступления - 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. Подходы к соотношению понятий субъективной стороны и вины:

дискуссионные вопросы науки уголовного права.

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды, социальная сущность и объём.

3. Прямой и косвенный умысел: понятие и содержание. Уголовно-правовое значение прямого умысла. Возможность наличия косвенного умысла в преступлениях с формальным составом и в действиях соучастников.

4. Теоретические классификации умысла по моменту возникновения и по степени определённости представлений лица о возможных последствиях.

5. Легкомыслие и небрежность: понятие и содержание.

6. Невинное причинение вреда и его разновидности.

7. Преступление с двумя формами вины: понятие, типы (виды) и значение. Определение категории преступлений с двумя формами вины. Возможность наличия двух форм вины в основном составе преступления: дискуссионные вопросы науки уголовного права.

8. Мотив и цель совершения преступления: понятие, классификация, уголовно-правовое значение.

9. Субъективная ошибка в уголовном праве: понятие и виды. Юридическая ошибка: понятие, разновидности и значение. Извинительная юридическая ошибка: понятие и значение. Фактическая ошибка: понятие, разновидности и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Филонов, снимавший комнату в коммунальной квартире, в один из дней неосторожно разбил на кухне ртутный градусник. Собрав осколки и никому не рассказав о произошедшем, он в тот же день съехал. Другие жители квартиры в скором времени почувствовали недомогание. Врачи констатировали признаки отравления парами ртути.

Определите форму и вид вины Филонова по отношению к последствиям в виде вреда здоровью.

Казус 2: Американский гражданин Дональд Хаф, прилетевший в Новосибирск на встречу с деловыми партнерами, обнаружил в шкафу гостиничного номера, куда его поселили, стопку бумаги. Листы были покрыты машинописным текстом, на некоторых стоял штамп «секретно».

Хаф забрал найденное с собой и, оказавшись в Москве, передал документы в посольство США. Проверка показала, что полученные сведения были рассекречены 12 лет назад и давно потеряли актуальность.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 276 УК. Какую ошибку допустил Хаф? Должна ли она повлиять на квалификацию его действий?

Казус 3: Маврин узнал, что участковый милиционер Другов оказывает знаки внимания Клубковой. Сам желая добиться расположения девушки, молодой человек несколько раз просил Другова оставить ухаживания, но тот не отступал. Однажды, вновь увидев соперника с цветами у дома Клубковой, Маврин отозвал его за угол и избил.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 318 УК. Подлежит ли Маврин уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти?

Казус 4: Конфликтовавшие Ухов и Шляпочкин решили выяснить отношения, устроив «дуэль». Подходящее место нашли в лесу: глубокий овраг, края которого наподобие моста соединяла упавшая сосна. Стоя на стволе, противники должны были наносить друг другу удары битами, стараясь столкнуть соперника вниз. Более удачливым оказался Шляпочкин, и Ухов сорвался в овраг. Результатом падения стал перелом руки. По словам Шляпочкина, он допускал, что поединок может закончиться гибелью соперника или его самого. Предполагалось, что случай рассудит их, и тот, кто не прав, будет наказан.

Верно ли действия Шляпочкина оценены как покушение на убийство?

Казус 5: Барабанов стрелял на берегу озера. Одним из выстрелов была ранена женщина, умершая через 2 дня от полученного ранения. Барабанов утверждал, что убивать никого не хотел, женщину не видел и не предполагал, что заряд может пролететь такое большое расстояние. Установлено, что в момент выстрела расстояние между Барабановым и потерпевшей было 205 метров, их разделяли пруд, болото с осокой и камышами высотой около 2 метров, за которыми вдоль забора шла потерпевшая. Выстрелы Барабанов производил в 18:30 ч., когда уже было темно.

Решите вопрос о его вине.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Формы и виды вины», «Виды субъективной ошибки».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Теоретические классификации видов умысла»; «Случайное причинение вреда как разновидность невиновного причинения вреда: теория и практика»; «Извинительная юридическая ошибка: понятие и значение».

5. Пройти тестирование по теме «Субъективная сторона преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 8. Субъект преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
2. Вменяемость как признак субъекта преступления. Соотношение понятий «вменяемость», «правоспособность» и «дееспособность».

3. Возраст как признак субъекта преступления. Общий и пониженный возраст уголовной ответственности. Повышенный возраст субъекта

преступления в статьях Особенной части УК РФ. Момент достижения возраста уголовной ответственности. Правила установления возраста лица в случае отсутствия документов.

4. «Возрастная невменяемость» (ч. 3 ст. 20 УК РФ): понятие, критерии и значение.

5. Понятие, критерии и значение невменяемости.

6. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости («ограниченная» вменяемость): понятие, критерии и значение. Учёт психического расстройства, не исключающего вменяемости, при назначении наказания: позиция Конституционного Суда РФ.

7. Соотношение критериев невменяемости, «возрастной» невменяемости и «ограниченной» вменяемости (ст. 21, ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ): сходства и различия.

8. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения (ст. 23 УК). Физиологическое и патологическое опьянение: понятие и уголовно-правовое значение. Добровольное и недобровольное опьянение: понятие и уголовно-правовое значение. Состояние опьянения как обстоятельство, отягчающее наказание по действующему уголовному законодательству РФ.

9. Специальный субъект преступления: понятие, виды и значение.

10. Понятие «личность виновного» в уголовном праве. Соотношение понятий «личность виновного» и «субъект преступления» в уголовном праве. Значение личности виновного для назначения наказания. Понятие «личность преступника» в криминологии.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: а) Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; б) определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 1969-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шарафутдинова Игоря Мустакимовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 10, статьей 22, примечанием к статье 131 и статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»; г) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера».

2. Ознакомьтесь с постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска № 1-127/2017 от 1 февраля 2017 г. по делу № 1-127/2017 о возвращении уголовного дела прокурору в связи с невозможностью достоверно установить личность обвиняемого – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ZiMANy0peSVb/>

3. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 1 февраля 2021 г. на вещевом рынке был пойман с поличным подросток, укравший кошелек из сумки покупательницы. Назвать свои имя и возраст юноша отказался; документы при нем не нашли. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что подросток родился в 2007 или 2008 годах.

Можно ли привлечь его к уголовной ответственности?

Казус 2: Половинкин, стоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрении, под видом сотрудника Мосгаза ходил по квартирам и предлагал приобрести по льготной цене газоанализаторы, определяющие утечку бытового газа. Мужчина сообщал, что в соответствии с региональным законодательством установка таких устройств обязательна. На деле указанная обязанность на жильцов не возлагалась, а предлагаемые приборы не выполняли заявленную функцию. Половинкин объяснил следователю, что месяц назад был уволен с работы. Финансовые трудности толкнули его на мошенничество.

Должен ли Половинкин нести уголовную ответственность?

Казус 3: Бухгалтер Панкратова по указанию главного бухгалтера Журавлевой внесла в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, что привело к занижению подлежащей уплате суммы налога.

Изучите ст. 199 УК РФ и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». *Кто как исполнитель должен нести ответственность за уклонение от уплаты налогов?*

Казус 4: Порываев в состоянии физиологического аффекта убил свою жену. Придя в себя и осознав случившееся, мужчина почувствовал себя плохо. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что после убийства у Порываева развилось реактивное психическое расстройство, и, что на момент проведения экспертизы мужчина не может осознавать фактический характер своих действий (бездействия) и руководить ими.

Может ли суд признать Порываева невменяемым? Какое решение может принять суд?

Казус 5: Гражданин совершил кражу, в которой он ввиду высокого материального благосостояния заинтересован не был. Он утверждает, что совершил преступление исключительно под влиянием алкогольного опьянения. Протрезвев, он сразу же вернул краденое. По его мнению, суд должен был назначить наказание с учетом положений ст. 22 УК, поскольку состояние сильной алкогольной интоксикации должно рассматриваться в качестве психического расстройства, не исключающего вменяемости. Однако суд отказал ему в применении ст. 22 УК, в приговоре ссылка на эту статью отсутствует. Указанные обстоятельства он указал в кассационной жалобе, просит отменить приговор.

Мотивируйте кассационное определение в части вопросов уголовного права.

4. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Невменяемость, ограниченная вменяемость, возрастная невменяемость: соотношение понятий», «Субъект преступления и личность виновного: уголовно-правовое значение».

5. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Соотношение понятий «вменяемость», «правоспособность» и «дееспособность»; «Состояние опьянение: понятие, виды, уголовно-правовое значение»; «Понятие «личность преступника» в уголовном праве и криминологии».

6. Пройти тестирование по теме «Субъект преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 9. Стадии совершения преступления – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Ограничение возможности приготовления и покушения в зависимости от объективных и субъективных признаков преступлений (например, возможность существования стадий в преступлениях, совершаемых в состоянии аффекта; в преступлениях с формальным составом, с «усеченным» составом, с составом реальной опасности; в преступлениях со сложным составом).

2. Неоконченное преступление: понятие и виды неоконченного преступления.

3. Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация приготовления к преступлению. Ограничение уголовной ответственности за приготовление к преступлению.

4. Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления.

5. Виды покушения на преступление: неоконченное и оконченное покушение на преступление; «негодное» покушение. Покушение с абсолютно негодными средствами и его уголовно-правовое значение.

6. Понятие оконченного преступления. Правила определения момента окончания преступления в зависимости от вида состава преступления. Момент окончания преступления в продолжаемых преступлениях. Момент окончания преступления в длящихся преступлениях.

7. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от преступления.

8. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по

делам о краже, грабеже и разбое»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Аспидов решил отравить соседа по коммунальной квартире. Не обладая достаточными знаниями, он несколько дней изучал специализированные сайты и форумы в Интернете. Молодой человек выяснил, какие яды не оставляют следов своего присутствия в организме, и нашел формулу одного из таких веществ. Воспользоваться полученной информацией Аспидов не смог: модератора одного из форумов насторожила его активность, и он обратился в правоохранительные органы.

Подлежит ли Аспидов уголовной ответственности?

Казус 2: Шурупов прикрепил к днищу автомобиля Портнова радиоуправляемое взрывное устройство. Ожидая на лавочке, злоумышленник увидел, что Портнов приближается к машине не один, а с пятилетним сыном. Не желая причинять смерть мальчику, Шурупов нажал на кнопку раньше времени. Портнов и ребенок остались живы и невредимы; машина была уничтожена.

Подлежит ли Шурупов уголовной ответственности?

Казус 3: Рядовой Байрамов, не желая продолжать военную службу, дезертировал с поста с вверенным ему оружием. После двух недель скитаний, одумавшись, он вернулся в воинскую часть и добровольно сдал оружие.

Имеется ли в действиях Байрамова добровольный отказ от совершения преступления?

Казус 4: Бутылкин, находясь в состоянии опьянения, открыл беспорядочную стрельбу из окна квартиры на втором этаже. В результате здоровью одного из прохожих был причинен тяжкий вред.

Органы предварительного расследования оценили действия Бутылкина как покушение на убийство. Верна ли квалификация?

Казус 5: Гражданин из ревности выстрелил в свою супругу, желая лишить ее жизни, но промахнулся, пуля только поцарапала щеку потерпевшей. Звук выстрела испугал его, он понял, что мог совершить непоправимое. Повторно стрелять он не стал, хотя и имел такую возможность.

Подлежит ли он ответственности за покушение на убийство?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды покушения», «Признаки добровольного отказа от совершения преступления».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Добровольный отказ и деятельное раскаяние»; «Время совершения преступления и момент окончания преступления».

5. Пройти тестирование по теме «Стадии совершения преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 10 и 11. Соучастие в преступлении - 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое значение совершения преступления в соучастия.

2. Виды соучастников в преступлении: понятие и характеристика. «Посредственное» исполнение преступления и его значение. Посредник в нормах Особенной части УК РФ и его соотношение с пособником.

3. Виды и формы соучастия в преступлении: дискуссионные вопросы науки уголовного права. Виды преступных групп, их признаки и разграничение. Разновидности организованной группы лиц в нормах Особенной части УК РФ.

4. Основание и пределы ответственности соучастников. Правила вменения соучастникам преступления объективных и субъективных признаков, относящихся к преступлению. Правила вменения соучастникам признаков преступления, характеризующих личность исполнителя. Правила квалификации действия лица в случае совмещения им различных ролей при совершении преступления (например, подстрекателя и организатора; организатора и пособника и т.п.).

5. Добровольный отказ соучастников от преступления и его уголовно-правовое значение.

6. Неудавшееся соучастие: понятие и значение. Правила квалификации неудавшегося соучастия в случае не доведения до конца преступления исполнителем (неудавшееся соучастие при покушении на преступление).

7. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом: правила квалификации.

8. Экссесс исполнителя: понятие, виды и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Вор-рецидивист Лохматов узнал из газет, что экспозиция городского краеведческого музея пополнилась кортиком контр-адмирала Российского императорского флота. Явившись к Тузову – известному антиквару, Лохматов предложил украсть для него раритетное оружие. Тузов с радостью

согласился. В скором времени хищение было совершено. Лохматов принес антиквару обещанное, но тот заявил, что передумал. В связи с кражей из музея коллекцией Тузова уже интересовалась милиция, и он решил проявить осторожность.

Оцените поведение Тузова.

Казус 2: Трусливцев остановил во дворе жилого дома щуплого мальчишку 11-12 лет на вид. Показав ему открытую форточку на первом этаже, он попросил слазить в квартиру и принести все деньги и ценности, которые тот сможет найти. Ребенок исполнил просьбу. На предварительном следствии выяснилось, что в момент совершения кражи мальчику было 14,5 лет. Найдя в чужом жилище деньги и ювелирные изделия, Трусливцеву он решил отдать только украшения. Банкноты были сложены и спрятаны в носок.

Квалифицируйте деяния каждого из персонажей.

Казус 3: Нахрапов, Брагин, Грушницкий, Кузнечик и Неуклюжев дружили с третьего класса и росли в одном дворе. В возрасте 15–16 лет они увлеклись рукопашным боем и с тех пор часто вечерами устраивали тренировки на пустыре. Товарищи занимались общим бизнесом. Однажды один из их контрагентов отказался выполнять свои обязательства по договору. Переговоры зашли в тупик. В один из дней друзья, приехав в контору должника, избили его сотрудников и, забрав все имевшиеся в кассе деньги, уехали.

Определите форму соучастия.

Казус 4: После открытия на соседней улице универсама продовольственный магазин Касимова терпел убытки. Предприниматель решил попросить своего знакомого Юсова, недавно освободившегося из мест лишения свободы, устроить в здании конкурента пожар. Подстрекатель заметил, что при возникшей неразберихе в магазине легко будет поживиться чем-нибудь стоящим. Юсов отказался от предложения, и Касимов ушел ни с чем. Их разговор слышал племянник Юсова Буштахов. Идея с поджогом показалась ему интересной, и через несколько дней универсам сгорел.

Квалифицируйте поведение каждого действующего лица.

Казус 5: Жилеткин и Бубенцов решили совершить кражу из квартиры состоятельного адвоката. Для этого у отошедшего от дел «медвежатника» Потапова они попросили необходимые инструменты. Тот передал им отмычку, чтобы открыть дверь в дом, и набор ключей, один из которых мог подойти к замку сейфа. Позднее, узнав, кто должен стать жертвой преступления, Потапов решил помешать посягательству. Придя к Жилеткину и Бубенцову, он потребовал вернуть все ранее взятое. Ему отдали связку ключей, а отсутствия отмычки пожилой вор не заметил.

Преступники воспользовались ею при хищении.

Оцените деяния Потапова.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды соучастников», «Виды и формы соучастия».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Виды и формы соучастия в преступлении: дискуссионные вопросы науки уголовного права»;

«Посредник в нормах Особенной части УК РФ и его соотношение с пособником»; «Разновидности организованной группы лиц в нормах Особенной части УК РФ».

5. Пройти тестирование по теме «Соучастие в преступлении» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 12. Множественность преступлений - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
2. Отличие множественности преступлений от единичного преступления (от продолжаемого преступления, длящегося преступления, преступления со сложным составом).
3. Понятие и признаки совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отсутствие совокупности преступлений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.
4. Понятие и признаки рецидива преступления. Законодательная классификация видов рецидива преступлений и критерии их выделения. Судимости, не учитываемые при признании наличия рецидива преступлений.
5. Теоретические классификации рецидива преступлений (общий и специальные рецидив; пенитенциарный рецидив). Понятие тождественных, однородных и разнородных преступлений.
6. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм и её отличие от идеальной совокупности преступлений. Виды конкуренции уголовно-правовых норм (конкуренция общей и специальной нормы; конкуренция нормы-части и нормы-целого; конкуренция между основным, квалифицированным и привилегированным составами преступлений и др.). Правила квалификации преступлений при наличии конкуренции норм.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4.03.1929 (в ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Сотрудник ГИБДД Северов решил провести ближайший отпуск на Таити. Для покупки путевки ему не хватало 50 тыс. рублей. Инспектор решил, что пока не «накопит» необходимую сумму, с каждым третьим нарушителем правил дорожного движения будет «договариваться на месте», без оформления

штрафа. Всего Северов получил десять взяток по 5 тысяч рублей.

Сколько преступлений совершил Северов?

Казус 2: Шустов в 16 лет был осужден за кражу по ч. 1 ст. 158 УК и освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Через год он вновь попался на простой краже, был осужден и отправлен в воспитательную колонию на 1,5 года. За три месяца до освобождения Шустов совершил побег. Скрываясь от преследования, он угнал машину Сурикатова, но не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода, причинив тяжкий вред его здоровью.

Определите форму (формы) множественности.

Казус 3: Андреева, отбывая наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за совершение кражи с незаконным проникновением в хранилище, получила разрешение на краткосрочный выезд на пределы исправительной колонии общего режима для устройства своего малолетнего сына у родственников. По истечении установленного срока Андреева не возвратилась к месту отбывания наказания.

Имеется ли в действиях Андреевой множественность преступлений? Какой формы и вида?

Казус 4: Потапов напал на Стрункина с целью хищения. От удара по голове потерпевший скончался. Через месяц мужчина снова совершил убийство: прохожего из хулиганских побуждений.

Имеется ли в действиях Потапова множественность преступлений? Какой формы и вида?

Казус 5: Ахметов решил спалить соседский дом, располагавшийся слишком близко к его участку, и создававший ненужную тень. Для преступления злоумышленник выбрал теплую летнюю ночь. Сосед и его семья спали в комнате с большими открытыми окнами. Ахметов надеялся, что услышав пожар, они смогут покинуть жилище. Расчет не оправдался: спасая детей, сосед погиб в огне.

Есть ли множественность преступлений в действиях Ахметова?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды сложного единичного преступления», «Формы множественности».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Теоретические классификации рецидива преступлений»; «Виды конкуренции уголовно-правовых норм».

5. Пройти тестирование по теме «Множественность преступлений» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 13 и 14. Обстоятельства, исключаящие преступность деяния - 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключаящих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключаящих преступность деяния (общественно полезные и общественно целесообразные). Обстоятельства,

исключающие преступность деяния в нормах Особенной части УК РФ. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния, от малозначительных деяний и оснований освобождения от уголовной ответственности.

2. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к посягательству, и их характеристика. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к действиям обороняющегося лица, и их характеристика. Мнимая оборона: понятие, три вида и правила квалификации. Превышение пределов необходимой обороны: понятие, признаки и уголовная ответственность. Отличие действий, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, от совершенных в состоянии аффекта. Провокация необходимой обороны.

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: основания задержания и условия правомерности причинения вреда. Мнимое задержание. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление: понятие и ответственность. Отличие задержания лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.

4. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, отличия от необходимой обороны.

5. Физическое или психическое принуждение.

6. Обоснованный риск.

7. Исполнение приказа или распоряжения.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лиц, совершивших преступление»; **б)** Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (в ред. от 01.02.2021) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.09.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; **д)** обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2019).

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Пухова одна возвращалась домой. На улице было темно и пустынно. Район, в котором она жила, считался неблагополучным в криминальном отношении. Женщина услышала, что за ней кто-то идет. Она ускорила шаг – неизвестный не отстал. Пухова перешла на бег – преследователь

побежал следом. Очутившись у двери подъезда, женщина резко развернулась и распылила в глаза подбегавшему мужчине перцовый баллончик.

Напугавший ее человек оказался соседом с третьего этажа. Он потерял ключи и надеялся зайти в подъезд вместе с Пуховой. Перцовый газ вызвал у мужчины аллергический приступ, что повлекло кратковременное расстройство здоровья (легкий вред здоровью).

Оцените произошедшее.

Казус 2: Батраков шел по пустырю, когда на него напала стая бродячих собак. Чтобы защититься, он убил одно из животных.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: Коноваловы для пресечения хищений на даче, уезжая, оставили на столе бутылку водки, разбавленной метанолом. Петров и Сидоров разбили окно, проникли в дом и, обнаружив водку, выпили ее. В результате отравления метанолом Петров умер, а Сидоров ослеп.

Совершили ли Коноваловы преступление (см. ст. 105, 111, 114 УК РФ)? Если совершили, то квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Военнослужащего Павлова похитили и пытали, требуя рассказать о дислокации войск в населенном пункте. Не вынеся боли, он выдал секретную информацию. В результате противник принял решение о проведении диверсионной операции, погибло много солдат.

Подлежит ли Павлов ответственности за содеянное?

Казус 5: Больной начал слепнуть в результате опухоли головного мозга. Угрозы для жизни не было, но в дальнейшем такая угроза могла возникнуть в результате роста опухоли. Проведя исследования, врач принял решение об удалении опухоли, осознавая возможность гибели больного во время операции. Он разъяснил пациенту риски и получил его согласие на оперативное вмешательство. Во время операции больной умер.

Какой факт необходимо установить для ответа на вопрос о том, подлежит ли врач ответственности за смерть больного?

3. Составить в письменном виде схемы/таблицы по вопросам: «Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния», «Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление: сравнительная таблица».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Спортивный риск как вид обоснованного риска»; «Обоснованный риск в медицинской деятельности»; «Уголовная ответственность военнослужащих за неисполнение приказа в мирное время и в боевых условиях».

5. Пройти тестирование по теме «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» в Системе дистанционного обучения.

Раздел III НАКАЗАНИЕ

Семинары 15 и 16. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний – 4 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и признаки наказания. Понятие и содержание кары как сущности наказания. Кара и принцип гуманизма уголовного законодательства РФ. Соотношение между наказанием и уголовной ответственностью.

2. Понятие целей наказания. Цель восстановления социальной справедливости: понятие и содержание. Цель восстановления социальной справедливости и справедливость наказания как принцип назначения наказания (ст. 60 УК): разграничение понятий. Цель исправления осужденного: понятие и виды (юридическое и моральное исправление). Цель предупреждения совершения новых преступлений (общая и специальная превенция). Цель предупреждения преступлений и воспитательная функция уголовного закона.

3. Отличие наказания от иных видов юридической ответственности.

4. Понятие, признаки и значение системы наказаний. Полная и усеченная системы наказаний.

5. Законодательная классификации видов наказаний и её уголовно-правовое значение. Теоретические классификации видов наказаний (по карательной сущности; по возможности определения срока; по субъекту и др.).

6. Виды наказаний (понятие, карательная сущность, порядок назначения, порядок исполнения, злостное уклонение от отбывания и его последствия):

- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение по военной службе;
- ограничение свободы;
- принудительные работы;
- арест;
- содержание в дисциплинарной воинской части;
- лишение свободы на определенный срок;
- пожизненное лишение свободы;
- смертная казнь.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: а) разделы II, III, IV, V, VII Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997

№ 1-ФЗ (с изм. и доп.); **б)** определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Благотворительная организация предложила начальнику исправительного учреждения оборудовать компьютерный класс для профессиональной подготовки осужденных. Начальник отказался, указав, что исправительная колония – не курорт.

Правильно ли начальник понимает цели наказания?

Казус 2: Дрындин осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 50 тыс. руб. Через неделю после вступления приговора в законную силу он попал в аварию и потерял работу. Имевшиеся на руках деньги ушли на лечение. В течение срока, установленного ч. 1 ст. 31 УИК РФ, Дрындин не уплатил назначенный штраф.

Можно ли считать бездействие осужденного злостным уклонением от уплаты штрафа?

Казус 3: Полоскин, ранее судимый по ч. 2 ст. 158 УК РФ и отбывавший наказание в виде лишения свободы, осужден по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Ему снова назначено наказание в виде лишения свободы.

В исправительном учреждении какого вида он будет его отбывать?

Казус 4: Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК, назначено наказание в виде в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком на 3 года.

Мог ли суд назначить такое наказание?

Казус 5: Карточный шулер Копытов осужден за мошенничество. Суд назначил ему в качестве наказания лишение свободы с лишением права играть карты сроком на 2 года.

Соответствует ли наказание уголовному закону?

3. Составить в письменном виде схемы/таблицы по вопросам: «Признаки наказания», «Цели наказания», «Законодательная классификация видов наказаний», «Виды учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на определенный срок», «Обязательные, исправительные и принудительные работы: сравнительная таблица».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Кара как сущность уголовного наказания»; «Смертная казнь: за и против»; «Пожизненное лишение свободы и цели уголовного наказания»; «Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера».

5. Пройти тестирование по темам «Понятие и цели наказания», «Система и виды наказаний» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 17 и 18. Назначение наказания – 4 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Общие начала назначения наказания: понятие и содержание. Отличие общих начал назначения наказания от принципов назначения наказания (законности, справедливости, гуманизма, индивидуализации). Обязательные основания смягчения и усиления наказания по УК РФ.

2. Понятие обстоятельств, смягчающих наказание. Классификация обстоятельств, смягчающих наказание. Характеристика отдельных видов смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказания, не предусмотренные УК РФ, и их учёт при назначении наказания.

3. Понятие обстоятельств, отягчающих наказание. Особенности перечня обстоятельств, отягчающих наказание. Классификация обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ. Характеристика отдельных видов отягчающих обстоятельств. Учёт состояния опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

4. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 2 ст. 61 УК РФ. Назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и при нарушении указанного соглашения. Назначение наказания при особом порядке рассмотрения уголовного дела и по делам, дознание по которым проводилось в сокращённом порядке.

5. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). Понятие исключительных обстоятельств. Случаи, когда порядок назначения более мягкого наказания не применяется. Отличие исключительных обстоятельств от обстоятельств, смягчающих наказание, и их влияние на назначение наказания.

6. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

7. Назначение наказания за неоконченное преступление.

8. Правила назначения наказания при сочетании нескольких обязательных оснований для смягчения наказания.

9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

10. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Случаи, когда правила назначения наказания при рецидиве, не применяются.

11. Назначение наказания по совокупности преступлений.

12. Назначение наказания по совокупности приговоров.
13. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.
14. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** главу 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **б)** статью 226.9 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Кузаев, имеющий судимость за грабеж, совершил покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Через месяц он предпринял разбойное нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ). За каждое из преступлений ему назначили максимально возможное наказание.

Определите пределы, в которых можно назначить наказание по совокупности преступлений.

Казус 2: 17-летний Майоров приобрел огнестрельное оружие (ч. 1 ст. 222 УК РФ) для совершения разбойного нападения (ч. 2 ст. 162 УК РФ). За каждое из преступлений ему назначили максимально возможное наказание.

Определите пределы, в которых можно назначить наказание по совокупности преступлений.

Казус 3: Мазулин осужден по ч. 3 ст. 158 УК к лишению свободы на срок 2 года, отбыл наказание. Через четыре месяца после освобождения он осужден за совершенный ранее, до осуждения за кражу, разбой по ч. 1 ст. 162 УК к 3 годам лишения свободы.

Какое максимальное и минимальное наказание может быть назначено Мазулину по совокупности?

Казус 4: Голутин осужден за кражу (ч. 1 ст. 158 УК) к 1 году исправительных работ с удержанием 20 % заработка и за побои (ст. 116 УК) к одному году исправительных работ с удержанием 15 % заработка.

Определите окончательное наказание по совокупности преступлений.

Казус 5: Сопаткин за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 127 УК РФ, осужден к 4 годам принудительных работ. Такое же наказание назначено ему за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ. В каких пределах можно назначить итоговое наказание, если: а) оба преступления совершены до осуждения за какое-либо из них; б) второе преступление было совершено после отбытия половины наказания за первое преступление; в) оба преступления были

совершены до осуждения за первое из них, но о втором посягательстве стало известно после отбытия $\frac{1}{4}$ наказания за первое.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Обязательное смягчение наказания», «Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства: классификация».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Учет личности преступника при назначении наказания»; «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: теория и судебная практика».

5. Пройти тестирование по теме «Назначение наказания» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Семинар 19. Освобождение от уголовной ответственности - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности (обязательные и факультативные; общие и специальные). Субъекты освобождения от уголовной ответственности.

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: основание и условия освобождения. Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. Понятие явки с повинной и ее уголовно-правовое значение.

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: основание и условия освобождения. Порядок примирения с несколькими потерпевшими. Порядок примирения в случае нескольких обвиняемых. Порядок примирения с несовершеннолетним потерпевшим.

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба: основание и условия освобождения. Особенности и порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба по налоговым преступлениям.

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа: основание и условия освобождения. Судебный штраф как основание освобождения от уголовной ответственности (ст. 76² УК РФ) и как иная мера уголовно-правового характера (глава 15² УК РФ): спорные вопросы правовой природы. Понятие уклонения от уплаты судебного штрафа. Штраф как вид наказания (ст. 46 УК РФ) и судебный штраф: их соотношение.

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности: основание и условия освобождения. Понятие давности в уголовном праве. Понятие уклонения от следствия и суда как основания приостановления сроков давности. Исчисление сроков давности при совершении продолжаемого и длящегося преступления. Случаи, когда сроки давности не

применяются.

7. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные примечаниями к статьям УК РФ.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Героев причинил здоровью жены легкий вред, но примирился с потерпевшей и был освобожден от уголовной ответственности. Через месяц он вновь совершил в отношении супруги преступление, предусмотренное ст. 115 УК РФ. Героева вновь настаивает на освобождении мужа от уголовной ответственности.

Должен (вправе) ли следователь удовлетворить ее просьбу?

Изменится ли решение, если в первый раз Героев был осужден?

Казус 2: Бояров убил своего компаньона, надежно спрятал труп и ближайшим рейсом улетел в Аргентину. Через 15 лет он вернулся.

Можно ли привлечь Боярова к уголовной ответственности?

Казус 3: Слонивцев похитил директора торговой организации Абрамова и потребовал за его возвращение 500 тыс. рублей. В это время организация обанкротилась и необходимую сумму набрать не смогли. Понимая бесполезность дальнейшего удержания Абрамова, виновный его отпустил.

Распространяется ли на Слонивцева примечание к ст. 126 УК?

Казус 4: Пенсионер Кукушкин совершил наезд на Брадобреева, причинив здоровью последнего тяжкий вред. Потерпевший заявил о желании примириться с виновным и категорически отказался от материального возмещения вреда.

Вправе ли следователь освободить Кукушкина от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим?

Казус 5: Капустин зарабатывал на жизнь, перепродавая подержанные машины. Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он не имел. За два года его выручка составила 2,5 млн. руб. В отношении Капустина было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ.

Может ли он рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности? Что для этого нужно сделать?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного наказания: сравнительный анализ», «Виды освобождения от уголовной ответственности».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Примирение с

потерпевшим и прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по делам частного обвинения»; «Специальные виды освобождения от уголовной ответственности».

5. Пройти тестирование по теме «Освобождение от уголовной ответственности» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 20 и 21. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость – 4 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.

2. Классификация оснований освобождения от наказания (обязательные и факультативные; условные и безусловные; окончательные и неокончательные).

3. Условное осуждение: основание, условия и порядок освобождения. Исчисление испытательного срока. Льготная отмена условного осуждения при истечении половины испытательного срока. Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения при нарушениях, допущенных условно освобожденным лицом, и при совершении им преступления.

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основание, условия и порядок освобождения. Отмена условно-досрочного освобождения.

5. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: основание, условия и порядок освобождения.

6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: основание и условия освобождения. Понятие изменения обстановки.

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью: основание, условия и порядок освобождения.

8. Отсрочка отбывания наказания: основание, условие и порядок предоставления. Случаи, когда отсрочка отбывания наказания не предоставляется. Время, с которого предоставляется отсрочка отбывания наказания. Льготная досрочная отмена отсрочки отбывания наказания при истечении срока назначенного судом наказания. Основания отмены отсрочки отбывания наказания.

9. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: основание, условия и порядок предоставления. Признание лица больным наркоманией. Преступления, при совершении которых предоставляется отсрочка. Основания отмены отсрочки.

10. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Случаи приостановления сроков давности обвинительного приговора. Случаи, когда сроки давности не применяются.

11. Амнистия как основание освобождения от уголовной ответственности и наказания.

12 . Помилование. Отличие от амнистии.

13. . Судимость. Снятие судимости и погашение судимости: их соотношение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Правительства РФ от 6.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»; **б)** приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»; **в)** приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»; **г)** приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 07.07.2015 № 169/425н «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке больными наркоманией»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Коровкин был осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы. Через год его жену лишили родительских прав, и поскольку под опекой осужденного остались дети 5 и 7 лет, ему была предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Подлежит ли отсрочка отмене, если родительские права Коровкиной будут восстановлены?

Казус 2: Медведев, осужденный к пожизненному лишению свободы, через 10 лет после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подлежит ли условно-досрочное освобождение от отбывания наказания отмене?

Казус 3: Полосухин осужден за кражу к 2 годам лишения свободы условно. После этого стало известно, что до осуждения за кражу он совершил разбой. За разбой суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без применения ст. 73 УК РФ.

Какова судьба условного осуждения? Нужно ли назначить наказание по совокупности преступлений? Если нужно, то как это сделать?

Казус 4: Карпов был осужден к 5 годам лишения свободы. Суд постановил считать назначенное наказание условным. Государственный обвинитель не согласился с таким решением и обжаловал приговор в апелляционном порядке. В период между вынесением первого приговора и принятием определения, которым апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, Карпов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Должен ли суд отменить условное осуждение?

Казус 5: В возрасте 18 лет Пименов принял участие в совершенном организованной группой разбойном нападении (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Затем он проходил военную службу по призыву, участвовал в боевых действиях и был награжден медалью «За отвагу». Окончив институт, Пименов работал терапевтом в больнице, женился, имел двух малолетних детей. По прошествии 9 лет со дня совершения преступления совершенное разбойное нападение было раскрыто. Суд освободил Пименова от наказания в связи с изменением обстановки, вследствие которого Пименов перестал быть общественно опасным.

Правильно ли применен закон?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация видов освобождения от уголовного наказания», «Сроки давности обвинительного приговора: исключения».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Юридическая природа условного осуждения», «Отмена условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: теория и практика».

5. Пройти тестирование по теме «Освобождение от наказания» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Семинар 22. Ответственность несовершеннолетних Иные меры уголовно-правового характера - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Наказания, назначаемые несовершеннолетним: особенности реализации и пределы.

2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. Освобождение несовершеннолетних от наказания.

3. Принудительные меры воспитательного воздействия. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

4. Понятие, цели, основания применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера.

5. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.

6. Понятие, признаки и цели конфискации. Предметы конфискации.

7. Судебный штраф.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; б) постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

2. Необходимо изучить: а) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве»; г) обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 762 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2019).

3. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 16-летнего Петрова, осужденного к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, суд, приняв во внимание обстоятельства дела, освободил от наказания и поместил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. По достижении восемнадцатилетнего возраста Петров был освобожден из специального воспитательного учреждения, хотя для окончания им подготовки по специальности «каменщик» оставалось два месяца.

Возможно ли продолжение подготовки в указанном учреждении?

Казус 2: 17-летний Криворуков совершил преступление, предусмотренное ст. 168 УК РФ. Суд, учитывая положительные характеристики Криворукова, а также то, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительные меры воспитательного воздействия и возложил на него обязанность загладить причиненный вред – восстановить поврежденный в результате неосторожного обращения с огнем сарай. Не имеющий трудовых навыков Криворуков не смог выполнить возложенную на него обязанность.

Какое решение должен принять суд?

Казус 3: Шестнадцатилетний Сумароков, совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Суд, освободив Сумарокова от уголовного наказания в соответствии со ст. 92 УК РФ, назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей и ограничение досуга сроком на 1 год. При этом на него были возложены обязанности: быть дома в ночное время (после 22 ч). Однако требование родителей после занятий в школе немедленно приходить домой Сумароков игнорировал, два раза не ночевал дома, не сообщив родителям места пребывания. По истечении пяти месяцев после освобождения от уголовной ответственности Сумароков был привлечен к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Могут ли быть отменены принудительные меры воспитательного характера в отношении Сумарокова?

Казус 4: 16-летний школьник Моисеенко тайно похитил из магазина продукты. Самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание не имеет. Суд, признавший Моисеенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, определил ему наказание в виде штрафа, в размере 5 тысяч рублей.

Возможно ли такое наказание?

Казус 5: Осужденный за совершенное в возрасте 14 лет умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 6 годам лишения свободы Носов, по отбытии двух лет лишения свободы, был условно-досрочно освобожден.

Возможно ли подобное?

5. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Рядовой Велиханов в условиях боевых действий не спал двое суток и переутомился. Прапорщик Доренко стал бранить Велиханова за неопрятный внешний вид. Велиханов ударил прапорщика прикладом автомата в голову, сбил с ног и продолжал бить, нанося удары ногами в голову, в грудь и в живот, пока не был обезоружен и связан. С помощью эксперта суд, рассматривая дело по обвинению Велиханова в совершенных преступлениях, установил, что деяние совершено в состоянии патологического аффекта, имело место глубокое помрачение сознания, выраженное в степени, исключающей возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Это состояние патологического аффекта не связано с органической недостаточностью, Васильев здоров и не нуждается в принудительном лечении.

Какое решение должен принять суд и в какой процессуальной форме?

Казус 2: Повалов совершил ряд убийств с особой жестокостью. С помощью эксперта установлено, что Повалов страдает расстройством влечений, выраженным в степени, не исключающей вменяемость. Суд применил ст. 22 УК РФ.

Можно ли применить к Привалову принудительные меры медицинского характера? Если можно, то какие меры?

Казус 3: Каловеев, страдающий шизофренией, совершил деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ. В соответствии с постановлением об амнистии он подлежал освобождению от уголовной ответственности. Однако суд признал Каловеева невменяемым и применил к нему принудительную меру медицинского характера.

Правильно ли применен закон?

Казус 4: Следователь Бобров вымогал у родственников подследственного взятку в размере 500 тыс. руб. Незаконное вознаграждение было передано. Полученную сумму Бобров добавил к имевшимся сбережениям и купил автомобиль стоимостью 1 млн. руб.

Должен ли суд применить нормы о конфискации? Если да, то как?

Казус 5: 17-летний Заварзин совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Данное посягательство является для него впервые

совершенным преступлением.

Можно ли освободить юношу от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа? Если да, то каким может быть размер судебного штрафа?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Система иных мер уголовно-правового характера», «Система принудительных мер медицинского характера».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим педофилией»; «История конфискации как института уголовного права»; «Судебный штраф: юридическая природа и отличие от штрафа (ст. 46 УК РФ)».

5. Пройти тестирование по теме «Иные меры уголовно-правового характера» или «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» в Системе дистанционного обучения.

Четвертый семестр ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Семинары 1 и 2. Преступления против жизни и здоровья – 4 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и виды убийства. Простое убийство.
3. Квалифицированные виды убийства.
4. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
5. Причинение смерти по неосторожности.
6. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
7. Преступления против здоровья человека.
8. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; б) постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека»; в) приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.12.2014 № 908н «О Порядке установления диагноза смерти мозга человека; г) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2011 №

1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи»; д) приказ Минздрава России от 08.04.2025 N 172н (ред. от 19.08.2025) "Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82483); е) постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П «По делу о проверке конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой»; ж) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Жиганов, нуждаясь в деньгах, решил совершить разбойное нападение. Выбирая жертву, он обращал внимание на выходцев с Кавказа, испытывая к ним враждебное чувство. Найдя, как ему показалось, состоятельного прохожего, злоумышленник ударил его ножом в грудь, отнял сумку и телефон и скрылся с места преступления. Потерпевший погиб. Им оказался гражданин Скворцов – донской казак. Несколько дней спустя преступник узнал от приятелей, что во время посягательства был замечен Абовым, которого уже вызвали к следователю. Чтобы не допустить распространения информации, Жиганов убил во второй раз.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 2: Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома. Автомобилем решила воспользоваться супруга Маркелова. При включении зажигания произошел взрыв, Маркелова погибла на месте, кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен проходившим мимо автомобиля Дедову и Томиной. Через неделю Дедов скончался в больнице от полученных повреждений.

Квалифицируйте деяние Толикова.

Казус 3: Узнав о своей беременности, Журавлева решила умертвить ребенка при рождении. Об этом решении она сообщила мужу, который его поддержал. Роды проходили дома. Как только малыш появился на свет, женщина отдала его отцу, который должен был лишить младенца жизни. Журавлеву стало жалко ребенка, и он подбросил его в больницу.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 4: Хирург Бидсман, имевший высшее медицинское образование, в операционной, которую он оборудовал в свое доме, систематически производил за плату операции по прерыванию беременности, не имея для этого необходимой лицензии и независимо от сроков беременности и медицинских показаний. Ни одна из клиенток не пострадала.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Врач Коновалов и медсестра Доглядова приняли решение о фиксации больного Бутова с диагнозом «алкогольный делирий». Степень фиксации к кровати они не проконтролировали. Просьбы больного ослабить вязки были проигнорированы. В результате у Бутова произошел сбой

кровообращения, были нарушены функции конечностей, и впоследствии пациенту установили вторую группу инвалидности.

Квалифицируйте произошедшее.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды преступлений против жизни и здоровья», «Виды преступлений против жизни», «Тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью: критерии разграничения».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Начало и окончание уголовно-правовой охраны жизни человека: спорные вопросы»; «Эвтаназия: вопросы уголовной ответственности»; «Физиологический аффект как медицинское и юридическое понятия»; «Побои как преступление и административное правонарушение: закон и позиция Конституционного Суда РФ».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против жизни и здоровья» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 3. Преступлений против свободы, чести и достоинства – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Похищение человека. Отграничение от смежных составов.
2. Незаконное лишение свободы
3. Торговля людьми. Отграничение от смежных составов.
 2. Иные преступления против свободы личности.
 3. Клевета

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.; **б)** Дополнительную конвенцию ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г.; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Ухатов, желая получить от Зябликова просроченный долг, под предлогом празднования Дня защитника отечества пригласил его на загородную дачу, где запер и удерживал до тех пор, пока родные потерпевшего не вернули причитающееся.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ухатова.

Изменилась ли бы квалификация, если бы Ухатов пригласил Зябликова на дачу, действительно для того, чтобы отметить 23 февраля, а умысел на

удержание гостя и возвращение таким образом долга возник у хозяина во время празднования?

Казус 2: Сбруева, родившая месяц назад ребенка, и супруги Калмыковы заключили договор купли-продажи малыша. Калмыковы были бездетны, хотели стать родителями, но к процедуре усыновления прибегать не стали в силу неприязненных личных отношений, сложившихся с руководителем местного органа опеки и попечительства. Сбруева, уже воспитывая четверых детей, остро нуждалась в деньгах на их содержание. Сделка была заключена при посредничестве Торгашева, который передал деньги, забрал ребенка у Сбруевой и привез его в новую семью.

Как суд должен оценить поведение каждого из действующих лиц?

Казус 3: Директор психиатрической клиники Трошин находился в неприязненных отношениях со своим соседом Петуховым. Однажды, когда тот устроил дома очередную громкую вечеринку с музыкой и танцами, Трошин вызвал двоих санитаров, и по его указанию они насильно привезли Петухова в стационар, заперли в свободной палате. Там потерпевший пробыл три дня, пока не помирился с соседом и не был им отпущен.

Оцените действия директора клиники.

Казус 4: Карнаухов задолжал Брусницыну крупную сумму денег. В один из дней он пришел в загородный дом к своему кредитору, чтобы попросить об очередной отсрочке уплаты долга.

Брусницын, желая получить возмещение немедленно, запер Карнаухова у себя на участке и, угрожая вилами, заставил его вычистить выгребную яму.

Когда работа была окончена, Брусницын отпустил должника.

Казус 5: Зайцев, выступая на митинге, призвал голосовать на выборах главы местной администрации против действующего главы Мухина, назвав его вором и взяточником. В отношении Зайцева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128¹ УК РФ. Зайцев утверждал, что он уверен, что Мухин вор и взяточник, так как тот приобрел дорогой автомобиль и построил хороший дом, что нельзя сделать на заработную плату. Зайцев считал, что имущество, нажитое преступным путем, доказывает виновность Мухина в корыстных преступлениях.

Квалифицируйте действия Зайцева.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Разграничение похищения человека и незаконного лишения свободы», «Разграничение похищения человека и захвата заложников».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Использование рабского труда как преступление международно-правового характера»; «Клевета и заведомо ложный донос: критерии разграничения».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против свободы, чести и достоинства» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Половая свобода и половая неприкосновенность, как объект уголовно-правовой охраны. Потерпевший в преступлениях против половой неприкосновенности.
2. Изнасилование.
3. Насильственные действия сексуального характера.
4. Понуждение к действиям сексуального характера.
5. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
6. Развратные действия.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года; **б)** определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 568-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации»; **в)** определение Конституционного Суда РФ от 30.06.2020 № 1386-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Брутова Владимира Васильевича на нарушение его конституционных прав примечанием к статье 131, статьями 132 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой свободы личности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 19-летний Макров на протяжении полугода встречался с 15-летней Николаевой, неоднократно с ее согласия вступая с ней половую связь. Позднее он познакомился с 14-летней подругой Николаевой Барщевой. Однажды, оставшись с ней наедине, Макров изнасиловал Борщеву, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья. Спустя 3 месяца выяснилось, что девушка беременна. Под давлением родственников Борщев заключил с ней брак, но вскоре развелся и женился на Николаевой.

Оцените ситуацию с точки зрения уголовного права.

Казус 2: 17-летний Максаков напал на Дугову, которая, как было ему известно, училась в его школе, двумя классами младше. Угрожая ножом, он заставил ее снять одежду, толкнул на землю. Из-за сильного волнения совершить половой акт у подростка не получилось. Разозлившись, он сильно ударил Дугову

по лицу, причинив перелом верхней челюсти без смещения, и убежал.

Квалифицируйте деяния Максакова.

Казус 3: В один из дней 40-летний Усков пригласил незнакомую ему 11-летнюю Синицину к себе домой смотреть мультфильмы. Оставшись с потерпевшей наедине, он совершил с ней половой акт. Девочка не оказала сопротивления. Через неделю Усков снова встретил Синицину и позвал ее в гости. Когда та отказалась, преступник пообещал, что расскажет об их прошлой встрече родителям девочки. Испугавшись угрозы, Синицина приняла приглашение. По дороге к дому Ускова они были задержаны сотрудниками полиции.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Ухабов, у которого Звучковы снимали квартиру, предложил их 15-летней дочери вступить с ним в половую связь, пообещав, что в случае отказа повысит плату за проживание. Девушка согласилась. После полугода периодических встреч, когда Звучковой исполнилось 16 лет, Ухабов предложил ей выйти за него замуж, но получил отказ.

Оцените содеянное.

Казус 5: На территории детского сада 18-летний Юнусов совместно с 13-летним Семеновым, применив физическое насилие, совершили по очереди акты мужеложства в отношении несовершеннолетнего К., страдающего олигофренией.

Квалифицируйте содеянное Юнусовым. Имеется ли соучастие в преступлении?

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Отграничение изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера от понуждения к насильственным действиям сексуального характера и полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

4. Подготовить доклады с презентацией на темы: «Беспомощное состояние потерпевшей как признак состава изнасилования»; «Понуждение к действиям сексуального характера: уголовный закон и судебная практика»; «Развратные действия, совершенные с использованием сети Интернет».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних -2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Характеристика некоторых преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136-139, 143, 146, 147 УК РФ)
2. Нарушение правил охраны труда
3. Нарушение авторских, смежных и патентных прав (146, 147 УК).

4. Преступления, посягающие на интересы несовершеннолетних (ст. 150-151 УК)
5. Преступления, посягающие на интересы семьи:

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы (по главе 19 УК РФ):

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138¹, 139, 144¹, 145, 145¹ Уголовного кодекса Российской Федерации)»;

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: В связи с обострением угрозы терроризма начальник городского управления внутренних дел распорядился проверять паспорта у всех подозрительных лиц, в частности, у лиц, внешность которых указывает на их принадлежность к народам Кавказа, а при отсутствии паспортов – доставлять их в отделение милиции по подозрению в нарушении паспортных правил для привлечения к ответственности.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: Рабочим АО в течение 4 месяцев не выплачивалась заработная плата. Причиной этого оказались трудности со сбытом продукции предприятия, повлекшие отсутствие денежных средств на счете в банке. Вместе с тем, задолженность по зарплате можно было погасить, продав недвижимость АО. Но в этом случае АО пришлось бы ликвидировать, и директор АО остался бы без работы.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: Механик Недоглядов разрешил выпуск на линию технически неисправного трактора. Во время производства работ машина сломалась, и тракторист Махаев взялся устранить проблему. При производстве ремонтных работ он забыл заблокировать колеса трактора, тот двинулся и наехал на рабочего Ласточкина, здоровью которого был причинен тяжкий вред.

Квалифицируйте случившееся.

Казус 4: Двое членов участковой избирательной комиссии расписались в протоколе об итогах голосования за отдельных отсутствующих членов избирательной комиссии.

Есть ли в указанных действиях состав преступления?

Казус 5: Авилов нашел в Интернете пиратскую копию нового популярного фильма и разместил ее на своей странице в социальной сети. Страница была

открыта для обзора всем желающим. За месяц количество просмотров фильма со страницы Авилова составило 200 раз.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы (по главе 20 УК РФ):

1. К теме практического занятия необходимо изучить: а) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 № 39 «О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 20-летний Баркасов попросил не знакомого ему Авдеева 13-14 лет помочь проникнуть в квартиру. Он объяснил, что потерял ключи от дома, но квартира находится на первом этаже. Авдеев мог бы попасть внутрь через форточку и открыть Баркасову дверь изнутри. Подросток согласился, за что был «награжден» 100 рублями. Позже следствие выяснило, что квартира принадлежала семье Наседкиных. Баркасов похитил у них все наличные деньги, драгоценности и бытовую электронику.

Есть ли в действиях Баркасова состав преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ?

Казус 2: Кассир Винокурова продала компании и трех подростков три бутылки пива. Каждый из молодых людей платил за себя сам. На вид юношам было по 15-16 лет. Предъявить паспорта они отказались, сославшись на то, что не носят их с собой, но заверили продавца в том, что «уже взрослые».

Оцените действия Винокуровой.

Казус 3: В Новый год отец разрешил 16-летнему Никанорову выпить бокал шампанского. Летом в жаркий выходной день он угостил сына кружкой пива. В следующий раз Никанорову-младшему налили бокал вина 2 ноября, в день его 17-летия.

Есть ли в действиях Никанорова-старшего состав преступления?

Казус 4: 17-летняя Панарина родила сына в домашних условиях и спустя два дня подбросила его на порог богатого загородного дома. Хозяева дома усыновили мальчика. Через 10 лет женщина нашла сына и открыла ему историю его появления на свет.

Оцените действия Панариной.

Казус 5: Когда градообразующее предприятие, на котором работали Воробьевы, закрылось, они оставили пятилетнюю дочь бабушке, а сами уехали в Москву на заработки. В последующие три года родители не появлялись и не давали о себе знать.

Есть ли в действиях Воробьевых состав преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ?

3. Пройти тестирование по теме «Преступления против семьи и несовершеннолетних» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Семинары 6 и 7. Преступления против собственности – 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Формы и виды хищения чужого имущества.
3. Хищения (ст. 158 – 162, 164 УК).
4. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК).
5. Некорыстные преступления против собственности (ст. 167, 168 УК).

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; **б)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; **в)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; **г)** постановлением Пленума от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»; **д)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; **е)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Веритин тайно похитил из сумки студентки Лобановой дипломную работу, которую после замены титульного листа сдал на кафедру как собственную. Лобанова купила эту работу в Интернете за 10 тыс. рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: Директор АО Мерзилов, опасаясь увольнения, и имея умысел, направленный хищение денежных средств АО, перевел по фиктивной сделке 89 млн. долларов США со счета АО на счет компании, учрежденной им же на Кипре. Мерзилов был задержан, когда пытался тайно выехать в Аргентину. Денежным счетом кипрской компании он мог управлять через Интернет из любого места.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: По просьбе Котофеева, отбывающего наказание в местах лишения

свободы, Добролюбова добывала для него деньги на оплату мобильной связи. В наземном общественном транспорте она просила пассажира разрешить ей позвонить с его мобильного телефона. Когда аппарат оказывался в руках, женщина набирала необходимый номер, после чего со счета звонящего списывались все средства. Телефон возвращался хозяину.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 4: Тапочкин, не имея места для ночлега, в мороз вскрыл чужую машину, сумел ее завести, прогрел и уснул внутри. Хохов, Кубырев, Изумрудов и Стручков, видевшие произошедшее, решили пошутить и откатали машину с «постояльцем» на соседнюю улицу к ближайшему отделению полиции. Утром Тапочкин был разбужен хозяином машины и сотрудниками органов внутренних дел.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Сайт крупного интернет-магазина подвергся DDoS-атаке и перестал работать. К руководителю магазина обратились неизвестные с требованием передать им 300 тыс. руб. за то, чтобы DDoS-атака была остановлена.

Квалифицируйте содеянное.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация преступлений против собственности», «Формы хищения», «Виды хищения».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Предмет хищения»; «Присвоение найденного: хищение?»; «Корыстная цель как признак хищения»; «Разграничение составов разбоя и вымогательства: позиция Верховного Суда РФ и судебная практика».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против собственности» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 8 и 9. Преступления в сфере экономической деятельности - 4 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Отграничение от смежных составов.

2. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ). Отграничение от смежных составов.

4. Незаконное получение кредита.

5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей

6. Налоговые преступления (198-199.2 УК) Проблемы квалификацмм уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

7. Криминальные банкротства.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»; г) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»; д) постановление Пленума от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; е) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; ж) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: К художнику Масееву обратились представители преступного сообщества с просьбой изготовить партию поддельных 5-тысячных банкнот общим номиналом 1 млн. руб. В качестве аванса преступники заплатили 100 тыс. настоящих рублей и пообещали столько же при выполнении заказа. В скором времени Масеев был задержан. Дома у него нашли 10 готовых поддельных купюр и 25 заготовок.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Казус 2: Российская организация «Агат» поставила филиалу испанской организации «Феликс», имеющему постоянное местонахождение в Российской Федерации, партию бытовых моющих средств. С данной сделки был уплачен налог на добавленную стоимость по ставке 20 %. Через месяц фирма «Агат» предоставила в налоговый орган подложные документы, свидетельствующие о том, что моющие средства были проданы не филиалу, а головной организации «Феликс», расположенной в Испании, т.е. товары были вывезены в таможенной процедуре экспорта и, следовательно, их реализация подлежит обложению НДС по ставке 0 %. На основании данных документов организации «Агат» был

возмещен ранее уплаченный по ставке 20 % НДС.

Оцените содеянное.

Казус 3: Макаров приобрел в г. Москве три двухкомнатные квартиры. На протяжении последующих двух лет он сдавал их в наем, ежегодно получая совокупный доход в размере 2 500 000 рублей. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы в отношении Макарова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Макаров обвинялся в том, что он извлек крупный доход в процессе осуществления предпринимательской деятельности без ее регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Правомерно ли решение правоохранительных органов?

Казус 4: Петухов пообещал Максимову и Колбину, что купит у них магнитолау с очередной похищенной ими машины. Однако, совершенная Максимовым и Колбиным кража, в последующем была раскрыта. Петухов также был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 175 УК РФ.

Правомерно ли решение правоохранительных органов в отношении Петухова?

Казус 5: Дельцов, привез из Польши партию промышленных товаров. Внеся в грузовую таможенную декларацию недостоверные сведения, и обманно используя средства таможенной идентификации, он выдал ввозимый товар за менее дорогой, и уплатил таможенные платежи в меньшем размере, чем это было положено. На сэкономленные деньги (7 млн. руб.) он приобрел акции ОАО «Альфа». Через полгода, когда акции стали падать в цене, он продал их и внес вырученную сумму на свой счет в АКБ «Омега». Со счета в последующем он оплатил покупку автомобиля для сына и ремонт загородного дома.

Квалифицируйте содеянное.

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Классификация преступлений в сфере экономической деятельности».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений»; «Преступления, связанные с банкротством»; «Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности»; «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: признаки состава и отграничение от смежных составов преступлений»; «Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления в сфере экономической деятельности» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Семинары 10 и 11. Преступления против общественной безопасности - 4 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Преступлениях террористической направленности (205-207, 211 УК).
2. Преступления против общественной безопасности, связанные с групповой преступной деятельностью (208, 209, 210, 205.4, 205.5 УК)
3. Преступления против общественного порядка (212-214 УК)
4. Преступления связанные с незаконным оборотом оружия (ст. 222-226 УК)
5. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ
6. Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; **б)** Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»; **е)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»; **ж)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; **з)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; **и)** постановлением Пленума Верховного

Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»; **к)** постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»; **л)** постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Желая отомстить за нанесенные оскорбления Копорову, Игрищев установил взрывное устройство в подвале многоэтажного дома, где проживал Копоров. Взрыв мог вызвать обрушение дома, но благодаря бдительности работников полиции Копоров был задержан, а взрывное устройство – обезврежено.

Квалифицируйте содеянное Игрищевым.

Казус 2: Смигаров, видя разгул преступности и бездействие правоохранительных органов, решил изменить ситуацию. В разных частях города он взорвал несколько самодельных взрывных устройств. Для своих акций Смигаров выбирал безлюдные окраины и время, когда поблизости никого не было. Существенного имущественного ущерба взрывы не наносили. Вместе с этим произошедшие события вызвали обеспокоенность у населения и администрации города. На улицах появились дополнительные полицейские патрули, органы внутренних дел стали более оперативно реагировать на обращения граждан, преступный мир затаился. Цель была достигнута.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 3: Иванов, Петров и Сидоров объединились в устойчивую группу с целью совершения разбойных нападений на граждан. Вооружившись кухонными ножами, они совершили 5 разбоев и 2 убийства, сопряженных с разбоем. Иванов задумал разбойное нападение на пункт обмена валюты, в связи с чем предложил Петрову и Сидорову раздобыть огнестрельное оружие. С целью хищения оружия они напали на патрульно-постовую группу полиции. Полицейские смогли защитить себя и задержали преступников.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Нетрезвые Звенелов, Кабачков и Телегин остановили на улице не знакомых им ранее супругов Груздевых, попросив у мужа прикурить. Тот ответил, что не курит и им не советует. Завязалась словесная перепалка. Когда аргументы были исчерпаны, Звенелов, сняв намордник со своей собаки и, не спуская ее с поводка, стал натравливать ротвейлера на Груздева. Жена последнего, позвонила в полицию. Заметив это, Телегин выбил у нее телефон, сломав женщине руку, и крикнул Кабачкову и Звенелову, что пора уходить.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Гаврилов создал преступную группировку, занимавшуюся мошенническим хищением имущества граждан под видом лотерей. Всего в преступный бизнес было вовлечено 117 человек, которые действовали в 7 городах России. Раскрыто 52 мошенничества, совершенные этими лицами. Гаврилов организовал вербовку и обучение мошенников, снабжал их оборудованием, контролировал их деятельность, получал половину от полученного преступниками дохода, обеспечивал безопасность преступного бизнеса от милиции и организованных преступных группировок.

Квалифицируйте содеянное Гавриловым.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация преступлений против общественной безопасности и общественного порядка», «Классификация преступлений против общественной безопасности».

4. Подготовить доклады с презентацией на темы: «Вандализм: уголовно-правовая характеристика и отграничение от смежных составов»; «Посягательства на объекты жизнеобеспечения»; «Преступления, связанные с нарушением правил безопасности»; «Пиратство как международное преступление».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против общественной безопасности» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 12 и 13. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности - 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ:

- незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (ст. 228 УК РФ)
- незаконный сбыт и пересылка наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ)
- нарушение правил законного оборота наркотических средств (ст. 228.2 УК РФ)
- хищение и вымогательство наркотических средств (ст. 229 УК РФ)
- склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ)
- незаконное культивирование запрещенных растений (ст. 231 УК РФ)
- незаконная выдача и подделка рецептов (ст. 233 УК РФ)

2. Иные преступления против здоровья населения:

- Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
- Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
- Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок
- Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

3. Преступления, посягающие на общественную нравственность в области

сексуальных отношений (240–242.2 УК РФ).

4. Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере надлежащего поведения граждан в общественных местах (ст. 214, 244 УК РФ).

5. Преступления, посягающие на общественную нравственность в области духовной культуры общества (243–243.3 УК РФ).

6. Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере гуманного обращения с животными (ст. 245 УК РФ).

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; **б)** постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; **в)** постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»; **г)** постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»; **е)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации»; **ж)** постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 226¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Таипов – гражданин России – приобрел в Афганистане 100 гр. ацетилированного опия и через Казахстан и Россию привез их в Белоруссию. Там 0,1 грамм он оставил себе, а остальное отправил со знакомым бортпроводником в Ереван. Проводник, заподозрив неладное, проверил содержимое посылки и,

поняв, что перед ним наркотик обратился в полицию.

Квалифицируйте произошедшее?

Казус 2: Пенсионер Кирпичев летом жил на даче. Половину дачного участка он обрабатывал, а половина стояла заброшенная. Племянник Кирпичева в один из приездов к дяде обнаружил на необработанной половине участка несколько кустов конопли. Он сообщил об этом Кирпичеву и предложил сорвать и сжечь растения. Кирпичев, не знавший о конопле ранее, запретил ее трогать. Через неделю соседские мальчишки увидели растение через забор и «собрали урожай».

Квалифицируйте содеянное?

Казус 3: Ветеринар Кастанов приобрел на «черном рынке» 1 грамм кетамина, чтобы использовать его в качестве обезболивающего при проведении операций животным. Вскоре Кастанов уволился. Часть (0,5 гр.) психотропного вещества он отдал другу, продолжавшему работать в ветклинике, а часть (0,5 гр.) выбросил на помойку.

Оцените содеянное?

Казус 4: Дипломированный народный целитель Бабкина за деньги лечила людей настоями и отварами из трав. Она не была зарегистрированная в качестве предпринимателя и не имела никаких лицензий. К ней обратился Хворов с острой болью в животе. Бабкина напоила его печеночным сбором. Боль на время утихла, но вскоре Хворов скончался. Установлено, что он умер от осложнений, развившихся на почве аппендицита. В случае своевременного хирургического вмешательства пациент остался бы жив.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 5: Крысов, называющий себя догхантером, разбросал отраву вблизи гаражей, где обитали бродячие собаки. Двое щенков погибли, еще двух взрослых собак удалось спасти. Крысов объяснил свои действия тем, что собаки представляют опасность для людей.

Квалифицируйте его действия.

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Уголовная ответственность за использование допинга в спорте»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: вопросы уголовной ответственности»; «Преступления, связанные с проституцией»; «Оборот порнографических материалов и предметов: международно-правовые аспекты и российское законодательство»; «Жестокое обращение с животными: признаки состава преступления».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 14. Экологические преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Экологическая безопасность, как объект уголовно-правовой охраны.
2. Экологические преступления общего характера (ст.ст. 246, 247, 248, 253, 262 УК РФ).
3. Экологические преступления специального характера:
 - а) преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны и рационального использования земли и недр (ст.ст. 254, 255 УК РФ);
 - б) преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны и рационального использования животного мира (фауны) (ст.ст. 256, 257, 258, 258.1 ч. 1 ст. 249, ст. 259 УК РФ);
 - в) преступления, посягающие на общественные отношения по охране и рациональному использованию растительного мира (флоры) (ст. ст. 260, 261, ч. 2 ст. 249, ст. 256 УК РФ);
 - г) преступления, посягающие на общественные отношения по обеспечению экологической безопасности, охране и национальному использованию вод и атмосфер (ст. ст. 250, 252, 251 УК РФ)

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; б) Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; г) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»

Казус 1: Колесов ехал на автомобиле по территории охотничьего хозяйства. Внезапно он заметил невдалеке от дороги кабана. Колесов остановил автомобиль и взял ружье, которое возил с собой из соображений безопасности. Не вылезая из машины, он из хулиганских побуждений выстрелил в кабана, хотя и знал, что ружье заряжено мелкой дробью. Раненый кабан убежал. Впоследствии установлено, что в результате ранения кабан потерял глаз.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: В результате нарушения технологии обработки воды на станции обезжелезивания в городской водопровод попали вредные химические вещества. На протяжении трех дней вода была непригодна для питья.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 3: Андреев и Соловьев в хозяйстве «Зеленое» выловили 700 кг. зеркального карпа. Виновные знали, что около двух лет назад в пруд запустили мальков этой рыбы, что ее ежедневно подкармливали. По берегам пруда были установлены щиты с надписями о запрете рыбной ловли.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Мамаев задержан за незаконную добычу омуля, причинившую крупный ущерб. Среди пойманных им рыб обнаружено несколько меченых экземпляров, очевидно выращенных государственным предприятием, которое осуществляет разведение омуля, а подросших рыб выпускают в Байкал.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 5: Туристы на территории заповедника разожгли костер. Уходя, затушили его, но несколько непотушенных угольков остались тлеть. Ветер раздул костер и перекинул огонь на кустарники и деревья. В результате пожара были уничтожены 25 столетних сосен.

Квалифицируйте произошедшее.

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Классификация экологических преступлений».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Загрязнение вод, атмосферы, морской среды: уголовно-правовая характеристика»; «Уголовная ответственность за браконьерство»; «Лесные насаждения как предмет преступления».

5. Пройти тестирование по теме «Экологические преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 15. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Общая характеристика транспортной безопасности, как объекта уголовно-правовой охраны.

2. Преступления, связанные с движением и эксплуатацией транспортных средств.

3. Иные транспортные преступления.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; б) Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; г) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»; д) Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; е)

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; з) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; и) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; к) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; л) постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 № 17-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда»; м) «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 264¹ Уголовного кодекса Российской Федерации», утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015.

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Картузов поспорил с приятелем Ухалетовым, что сможет спуститься на платформу станции метрополитена по идущему вверх эскалатору. Осуществляя свое намерение, в середине пути он споткнулся и толкнул стоящего впереди Сухарова. Тот не удержался на ногах, упал, и его здоровью был причинен тяжкий вред.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 2: Водитель автобуса, доставляющего на аэродроме пассажиров к самолету, отвлекся на телефонный звонок, не смог вовремя сманеврировать и задел кузовом автобуса воздушное судно. Здоровью двоих пассажиров автобуса причинен тяжкий вред, ущерб авиакомпании составил 700 тыс. рублей.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 3: Проводник электропоезда Москва – Ставрополь за вознаграждение пустил в плацкартный вагон двух безбилетных пассажиров. Они разместились на багажных полках, без постельных принадлежностей. Ночью при подъезде к станции машинист резко затормозил. Один из безбилетных пассажиров упал с полки, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 4: Курсант автошколы Деев по указанию инструктора на учебном автомобиле выехал на автомагистраль с разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Неправильно рассчитав дистанцию до впереди идущего автомобиля, Деев допустил столкновение с ним. Здоровью водителя второй машины был причинен тяжкий вред.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Рысаков с товарищами отправился на речной пляж. До места назначения они решили добраться на внедорожнике. Подступы к пляжу заросли травой, и управлявший автомобилем Рысаков не заметил загорающих Сметанову и Селезневу. В результате наезда здоровью девушек был причинен тяжкий вред.

Квалифицируйте случившееся.

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Классификация

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Нарушение требований в области транспортной безопасности»; «Состояние опьянения как признак составов транспортных преступлений»; «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Семинары 16 и 17. Преступления против основ конституционного строения и безопасности государства - 4 часа

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Государственная измена. Отграничение от смежных составов.
2. Шпионаж, отграничение от смежных состав
3. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.
4. Диверсионные преступления.
5. Особенности квалификации преступлений экстремистского характера. (280 УК РФ, ст. 282 УК РФ, ст. 282.2, ст. 283.3 УК РФ). Отграничение от смежных составов

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; **б)** Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Гражданин Российской Федерации Ходжиев проживал рядом с аэродромом ПВО и в течение месяца отмечал в блокноте взлеты и посадки боевых самолетов. Он пытался продать этот блокнот сотруднику консульства США, но тот сообщил о действиях Ходжиева в полицию.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: Гражданин России Буряков работал на осуществлявшей вещание на Россию радиостанции, финансируемой разведкой иностранного государства. Он в эфире называл террористов повстанцами, призывал к мирным переговорам с ними, к признанию суверенитета и независимости Чечни.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: Журналист американского информационного агентства работал в России и собирал экономическую, научно-техническую и иную информацию,

которая казалась ему интересной, опубликованную в российских СМИ. ЦРУ попросило его дать заключение по вопросу, интересующему американскую разведку. Он согласился и дал заключение, используя собранную им информацию.

Квалифицируйте содеянное. Зависит ли квалификация содеянного от того, имел ли журналист российское гражданство?

Казус 4: В изданной в г. Москве книге содержатся следующие высказывания: «... эти индивидуумы во всех отношениях, даже в отношении роста, стоят ниже европейцев... (об американских индейцах)», «...у негров нравственные чувства весьма слабы или, лучше сказать, совершенно отсутствуют...». Автор книги умер.

Подлежит ли лицо, издавшее книгу (принявшее решение о ее издании), уголовной ответственности?

Казус 5: Прапорщик Ущенко в секретной части уничтожал секретные документы с истекшим сроком хранения и по ошибке уничтожил секретный приказ, содержащий государственную тайну, срок хранения которого еще не истек.

Квалифицируйте содеянное.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация преступлений против государственной власти», «Классификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти и вооруженный мятеж: признаки составов и их разграничение»; «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну: признаки состава и судебная практика»; «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности: уголовно-правовая характеристика».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» в Системе дистанционного обучения.

Семинары 18 и 19. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Особенности объекта преступления против государственной власти, интересов. Понятие должностного лица и его признаки, отличия от лица, выполняющего функции в коммерческой организации. Соотношение с преступлениями против интересов службы к коммерческой организации.

2. Злоупотребление должностными полномочиями. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного

заказа.

3. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Присвоение полномочий должностного лица.

4. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.

5. Взятничество (ст. 290, 291, 291¹, 291² УК).

6. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ. Внесение в государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

7. Халатность.

Задание для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Терапевт районной больницы Белошвейкин и сотрудник ГИБДД Зебрин были соседями по дачным участкам. Летом между ними произошел конфликт, и с тех пор они не разговаривали. В январе Зебрин заболел гриппом и обратился в больницу. Белошвейкин отказал ему в лечении и не выдал больничный лист. В отместку инспектор на протяжении месяца каждый день останавливал машину жены Белошвейкина для проверки документов.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 2: Следователь Кораблев возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Нифонтова. Зная об этом, следователь Дубинин, разыскал родственников Нифонтова и сообщил, что за вознаграждение может помочь коммерсанту. Те согласились и по указанию Дубинина купили шубу его жене. Вскоре Кораблев установил, что в деянии предпринимателя нет признаков состава преступления, и прекратил уголовное преследование. Все это время Кораблев с Дубининым не общался и о действиях последнего не знал.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 3: Директор государственного унитарного предприятия Фадов отдал распоряжение о сбросе отходов производства в местный водоем, полагая, что указанные отходы прошли соответствующую очистку. Старший инженер предприятия Карлов, в чьи обязанности входило обеспечение процесса очистки, доложил директору, что процесс очистки еще не завершен. Однако Карлов настоял на осуществлении сброса, считая, что концентрация вредных веществ уже достаточно низка. В результате экологии водоема был причинен ущерб, оцениваемый в два миллиона рублей.

Квалифицируйте действия Фадова и Карлова.

Казус 4: Сотрудник милиции Володин, проводивший дознание по факту кражи автомашины у Ясенева, уговорил последнего отказаться от заявления в связи с тем, что автомашину все равно не найдут, а Ясенов потеряет много времени и сил в связи с необходимостью участия в следственных действиях. За совершенные действия Володин был осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Дайте юридическую оценку действиям Володина.

Казус 5: В отношении Ушкуйникова Андрея было возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Его брат Ушкуйников Николай попросил адвоката узнать, согласен ли следователь прекратить уголовное преследование за вознаграждение и в случае согласия передать взятку. Адвокат согласился. При встрече со следователем он выяснил, что уголовное дело может быть прекращено за 500 тыс. руб. Николаю он передал состоявшийся разговор, но назвал сумму в 600 тыс. руб., рассчитывая 100 из них оставить себе. Взятка была передана, но следователь, боясь грядущей проверки, прекращать дело не стал.

Квалифицируйте произошедшее.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Признаки должностного лица», «Предмет взятки».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов»; «Служебный подлог: вопросы квалификации»,

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Семинар 20. Преступления против мира и безопасности человечества - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Преступления против мира и мирного существования государств.
2. Военные преступления.
3. Преступления против человечества.
4. Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной защитой.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Определение агрессии, утв. резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г.; **б)** Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.; **в)** Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время

войны от 12 августа 1949 г.; г) Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 г.; д) Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.; е) Конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду от 10 декабря 1976 г.; ж) Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г.; з) Шанхайскую Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.; и) Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г.

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Командующий главным военным штабом Республики Хорватии Блажич приказал провести боевую операцию «Выжженная земля» для захвата района «Медакского анклава». Предусматривалось неожиданное окружение сербских деревень, ликвидация населения и полное уничтожение поселений. Выполняя приказ военнослужащие армии Республики Хорватии, убили более 100 сербов.

Как должны квалифицироваться такие действия по УК РФ?

Казус 2: Согласно материалам Нюрнбергского военного трибунала в концентрационном лагере в Освенциме под руководством эсэсовского врача Менгеле в так называемых медицинских блоках проводились биологические эксперименты: среди военнопленных искусственно распространялись тиф, дизентерия, другие остроинфекционные заболевания.

Как должны квалифицироваться такие действия по УК РФ?

Казус 3: Дробышевский, гражданин РФ, проживающий в Туле, заключил контракт, во исполнение которого в августе 1995 г. принимал участие в боевых действиях на территории Чечни на стороне боевиков, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере 2 тыс. долл. США.

Квалифицируйте его действия.

Казус 4: В ресторане Прутков и Шульгин в состоянии алкогольного опьянения обсуждали международную обстановку. Шульгин отстаивал свою позицию о необходимости войны с соседним государством. Долерман, сидя за соседним столом, слышал эти слова.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 5: Козинец, был возмущен агрессивной политикой иностранного государства, и участвовал в митинге протеста у стен посольства этого государства. Когда секретарь посольства выезжал на служебном автомобиле с дипломатическим номером с территории посольства, Козинец бросил в автомобиль камень и разбил лобовое стекло.

Квалифицируйте содеянное.

3. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Классификация преступлений против мира и безопасности человечества».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Понятие агрессивной

войны в международном праве»; «Реабилитация нацизма по уголовному законодательству РФ»; «Геноцид: признаки состава»; «Уголовная ответственность за наемничество»

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против мира и безопасности человечества» в Системе дистанционного обучения.

Очно-заочная форма обучения

Третий семестр ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Семинар 1. Понятие преступления. Состав преступления – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Признаки преступления и их характеристика. Характер и степень общественной опасности деяния и их содержание.

2. Малозначительное деяние: объективные и субъективные признаки. Последствия признания деяния малозначительным. Отличие от покушения на преступление.

3. Продолжаемое преступление: понятие, признаки. Длительное преступление: понятие и признаки.

4. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

5. Понятие состава преступления. Состав преступления как необходимое и достаточное основание уголовной ответственности. Состав преступления как инструмент квалификации преступления. Квалификация преступления: понятие и принципы (объективность, точность и полнота квалификации). Виды квалификации преступления в зависимости от субъекта квалификации и от стадии уголовного процесса.

6. Общий состав преступления в науке уголовного права и конкретные составы преступлений в нормах Особенной части УК РФ: соотношение и их уголовно-правовое значение.

7. Элементы состава преступления: понятие, порядок расположения.

8. Уголовно-правовое значение факультативных признаков состава преступления.

9. Виды составов преступлений (по степени общественной опасности; по конструкции объективной стороны преступления; по структуре). «Усеченный» состав преступления и состав реальной опасности как виды составов преступлений по конструкции объективной стороны.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление

Пленума Верховного Суда СССР от 4.03.1929 (в ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации».

2. Представить мотивированное решение казусов «Преступление»:

Казус 1: Баранкин обнаружил на ручке двери своего автомобиля закрытый навесной замок. Здесь же была записка, в которой неизвестный предлагал ключ от замка в обмен на 5 тыс. руб. Баранкин обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту вымогательства (ст. 163 УК РФ).

Являются ли действия неизвестного преступлением?

Казус 2: Носиков потерял портмоне, где хранил деньги и телефон. Билет на автобус до дома стоил 150 рублей, и Носиков решил украсть эти деньги. В магазине он заметил, как покупатель кладет сдачу в карман, и, улучшив момент, незаметно вытащил у него нужную купюру.

Совершил ли Носиков преступление?

Казус 3: Персиков, не зная, что Белкин страдает алкоголизмом, подарил ему бутылку коньяка стоимостью 10 000 рублей. Племянник Белкина Рассолов, будучи убежденным сторонником трезвого образа жизни, тайно похитил и вылил спиртное.

Будет ли Рассолов отвечать за кражу?

Казус 4: Уткин опубликовал в местной газете заведомо ложную информацию о том, что прима городского оперного театра Кукушкина в 17 лет родила сына и оставила его в доме ребенка. В личном разговоре с журналистом Кукушкина настояла на публичном опровержении и извинении. В правоохранительные органы с заявлением о клевете (ст. 128¹ УК РФ) она не обратилась.

Совершил ли Уткин преступление?

Казус 5: Дорогин, управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил скоростной режим, не сумел вовремя остановиться на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем, следовавшим в перпендикулярном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир второй машины.

2. Представить мотивированное решение казусов «Состав преступления»:

Казус 1: Продавец продуктового магазина Бархатова была уличена в том, что продала бутылку пива 16-летнему Огурцову.

Есть ли основание для привлечения ее к уголовной ответственности?

Казус 2: Пафнутьев злостно уклонился от отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, и данная мера, согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ, была заменена лишением свободы.

Является ли в данном случае лишение свободы формой реализации

уголовной ответственности?

Казус 3: 10 января 2021 г. Лиходеев совершил квартирную кражу. 11 января 2021 г. было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 1 июня 2021 г. Лиходеев был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а 3 июня 2021 г. – заключен под стражу. 15 июня было достигнуто примирение с потерпевшим, и следователь освободил Лиходеева от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ).

В какой момент возникла и когда прекратилась уголовная ответственность? Была ли она реализована? В какой форме?

Казус 4: Куракин причинил смерть человеку. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения общественно опасного деяния подэкспертный находился в состоянии патологического опьянения, не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить. Суд признал Куракина невменяемым и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.

Понес ли Куракин уголовную ответственность?

Казус 5: Военнослужащий срочной службы дал в суде ложные показания, чтобы содействовать оправданию своего друга, обвинявшегося в нарушении уставных правил взаимоотношений. Судья оштрафовал его за ложные показания на 5 тысяч рублей. Подробности он не помнит. Через нескольких лет после увольнения в запас он обратился за консультацией к юристу, интересуется, привлекался ли он к уголовной ответственности или нет. *Разъясните ему ситуацию.*

5. Представить мотивированное решение казусов «Объект преступления»:

Казус 1: Скрибицев написал в редакцию местной газеты письмо, в котором сообщал, что завуч школы № 1 Пафнутьева посещает подпольное игорное заведение. Автор просил опубликовать послание. Когда очередной номер газеты вышел в свет, Пафнутьеву уволили с работы.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 128¹ УК. Каков он по конструкции?

Казус 2: В одном и том же роддоме, в одно время родились два младенца. Один из них страдал тяжелым заболеванием и был родом из малообеспеченной семьи. Второй – сын богатых родителей был полностью здоров. Медицинская сестра, зная эти обстоятельства, решила поменять малышей местами: по ее мнению, болезненный младенец имел бы больше возможностей вылечиться, воспитываясь в материально благополучной семье.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 153 УК. Можно ли привлечь девушку к уголовной ответственности?

Казус 3: Булочкин решил пошутить над Карасевым, хваставшимся своим умением плавать, и толкнул его в реку с моста. Когда Карасев оказался в воде, стало понятно, что плавать он не умеет. Булочкин испугался и убежал, а его товарищ утонул.

Изучите ст. 105, 109 и 125 УК РФ. Состав какого преступления был реализован?

Казус 4: Охотник Зайцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и стал палить в воздух из ружья, пугая гуляющих. Спустя время он оказался в темном переулке, где подошел к одинокому прохожему и, угрожая оружием, заставил его отдать бумажник. По дороге домой Зайцев увидел в витрине охотничьего магазина чучело фазана и решил «добыть» его. В результате выстрела витрина была разбита, а чучело испорчено. Магазиному был причинен значительный ущерб.

Изучите ст. 63, 162, 167, 213 УК РФ. Какую функцию выполняет признак оружия в каждом из составов?

Казус 5: Соловьев обратился к предпринимателю Хлебову с требованием заплатить 50 000 руб. Угрожая, что в противном случае спалит его магазин. Хлебов заплатил нужную сумму, а спустя два месяца, не справившись с финансовыми трудностями, магазин закрылся.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. Каков он по конструкции?

Семинар 2. Объект преступления. Объективная сторона преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и значение объекта преступления. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали»: виды объектов и их уголовно-правовое значение.

2. Предмет преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Потерпевший от преступления в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Соотношение понятий потерпевшего в уголовном праве и в уголовном процессе

3. Понятие, признаки и значение объективной стороны.

4. Понятие общественно опасного деяния и его признаки (общественная опасность, противоправность, осознанный и волевой характер).

5. Формы общественно опасного деяния. Условия наступления уголовной ответственности за бездействие.

6. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение.

7. Причинно-следственная связь: понятие, критерии и значение. Особенности причинной связи при бездействии. Прямая и опосредованная причинная связь.

8. Теории причинной связи в науке уголовного права.

9. Факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие, характеристика и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Изучить статью: Есаков Г.А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-правовая наука и судебная практика // // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. – С. 81-102. – URL: <https://law-journal.hse.ru/2016--1/179617774.html>

3. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 4. Двое мужчин в сумерках возвращались с охоты. Недалеко в кустах они слышали звук ломающихся веток и, решив, что встретили, наконец, крупного зверя, разом выстрелили. Оказалось, что в кустах заночевал пьяный житель соседней деревни. Одна из пуль пролетела мимо, вторая – причинила здоровью потерпевшего вред средней тяжести. Эксперты не смогли установить, из чьего именно ружья была выпущена вторая пуля.

Изучите ст. 112, 118 УК РФ. Можно ли привлечь кого-либо к уголовной ответственности за случившееся?

Изменится ли ответ, если бы вред, причиненный здоровью потерпевшего, оказался тяжким?

Казус 2: Индивидуальный предприниматель Петросов в установленный законом срок подал достоверную декларацию по налогу на доходы физических лиц, но сам налог не уплатил.

Изучите ст. 198 УК. Можно ли привлечь предпринимателя к уголовной ответственности?

Казус 3: Водитель автомобиля Баков припарковал автомобиль на тротуаре, что препятствовало проходу пешеходов. Утром восьмилетняя девочка по дороге в школу вынуждена была сойти с тротуара на проезжую часть, где она была сбита автомобилем, которым управлял Шлаков. От полученных телесных повреждений она скончалась. Установлено, что Шлаков правил дорожного движения не нарушал и не мог предотвратить наезд.

Имеется ли в действиях Бакова состав преступления?

Казус 4: Руководитель коммерческой организации Патрикеев взял в банке кредит в 500 000 руб. на закупку оборудования. Вложения окупались, но когда пришло время расплачиваться по долгу, предприниматель не стал возвращать кредит. Суд вынес решение о взыскании с должника суммы долга и процентов по нему. В ответ Патрикеев часть денег, предназначенных для расчета с банком,

вложил в ремонт офисного здания, часть - предоставил дочерней организации в качестве займа, а часть перевел на свой личный счет, подделав договор с консалтинговой фирмой об оказании его организации консультационных услуг.

Определите форму деяния Патрикеева.

Казус 5: Заместитель главного директора торговой компании Жуков метил на место начальника Крылова. Когда тому пришлось отправиться в очередную командировку, Жуков уговорил руководителя лететь самолетом, а не ехать поездом. Заместитель считал авиацию ненадежным и опасным транспортом, панически боялся перелетов, и рассчитывал, что самолет Крылова потерпит крушение. Надежды Жукова оправдались, и его начальник погиб в авиакатастрофе.

Оцените произошедшее.

4. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Формы деяния», «Классификация общественно опасных последствий».

5. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Особенности причинной связи при бездействии»; «Теории причинной связи в науке уголовного права».

6. Пройти тестирование по теме «Объективная сторона преступления» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 3. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. Подходы к соотношению понятий субъективной стороны и вины: дискуссионные вопросы науки уголовного права.

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды, социальная сущность и объём.

3. Прямой и косвенный умысел: понятие и содержание. Уголовно-правовое значение прямого умысла. Возможность наличия косвенного умысла в преступлениях с формальным составом и в действиях соучастников.

4. Теоретические классификации умысла по моменту возникновения и по степени определённости представлений лица о возможных последствиях.

5. Легкомыслие и небрежность: понятие и содержание.

6. Невинное причинение вреда и его разновидности.

7. Преступление с двумя формами вины: понятие, типы (виды) и значение. Определение категории преступлений с двумя формами вины. Возможность наличия двух форм вины в основном составе преступления: дискуссионные вопросы науки уголовного права.

8. Мотив и цель совершения преступления: понятие, классификация, уголовно-правовое значение.

9. Субъективная ошибка в уголовном праве: понятие и виды. Юридическая ошибка: понятие, разновидности и значение. Извинительная юридическая

ошибка: понятие и значение. Фактическая ошибка: понятие, разновидности и значение.

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.

2. Вменяемость как признак субъекта преступления. Соотношение понятий «вменяемость», «правоспособность» и «дееспособность».

3. Возраст как признак субъекта преступления. Общий и пониженный возраст уголовной ответственности. Повышенный возраст субъекта преступления в статьях Особенной части УК РФ. Момент достижения возраста уголовной ответственности. Правила установления возраста лица в случае отсутствия документов. «Возрастная невменяемость» (ч. 3 ст. 20 УК РФ): понятие, критерии и значение.

5. Понятие, критерии и значение невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости («ограниченная» вменяемость): понятие, критерии и значение. Учёт психического расстройства, не исключающего вменяемости, при назначении наказания: позиция Конституционного Суда РФ.

7. Соотношение критериев невменяемости, «возрастной» невменяемости и «ограниченной» вменяемости (ст. 21, ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ): сходства и различия.

8. Специальный субъект преступления: понятие, виды и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Филонов, снимавший комнату в коммунальной квартире, в один из дней неосторожно разбил на кухне ртутный градусник. Собрав осколки и никому не рассказав о произошедшем, он в тот же день съехал. Другие жители квартиры в скором времени почувствовали недомогание. Врачи констатировали признаки отравления парами ртути.

Определите форму и вид вины Филонова по отношению к последствиям в виде вреда здоровью.

Казус 2: Американский гражданин Дональд Хаф, прилетевший в Новосибирск на встречу с деловыми партнерами, обнаружил в шкафу гостиничного номера, куда его поселили, стопку бумаги. Листы были покрыты машинописным текстом, на некоторых стоял штамп «секретно».

Хаф забрал найденное с собой и, оказавшись в Москве, передал документы в посольство США. Проверка показала, что полученные сведения были рассекречены 12 лет назад и давно потеряли актуальность.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 276 УК. Какую ошибку допустил Хаф? Должна ли она повлиять на квалификацию его действий?

Казус 3: Маврин узнал, что участковый милиционер Другов оказывает знаки внимания Клубковой. Сам желая добиться расположения девушки, молодой человек несколько раз просил Другова оставить ухаживания, но тот не отступал. Однажды, вновь увидев соперника с цветами у дома Клубковой, Маврин отозвал его за угол и избил.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 318 УК. Подлежит ли Маврин уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти?

Казус 4: Конфликтовавшие Ухов и Шляпочкин решили выяснить отношения, устроив «дуэль». Подходящее место нашли в лесу: глубокий овраг, края которого наподобие моста соединяла упавшая сосна. Стоя на стволе, противники должны были наносить друг другу удары битами, стараясь столкнуть соперника вниз. Более удачливым оказался Шляпочкин, и Ухов сорвался в овраг. Результатом падения стал перелом руки. По словам Шляпочкина, он допускал, что поединок может закончиться гибелью соперника или его самого. Предполагалось, что случай рассудит их, и тот, кто не прав, будет наказан.

Верно ли действия Шляпочкина оценены как покушение на убийство?

Казус 5: Барабанов стрелял на берегу озера. Одним из выстрелов была ранена женщина, умершая через 2 дня от полученного ранения. Барабанов утверждал, что убивать никого не хотел, женщину не видел и не предполагал, что заряд может пролететь такое большое расстояние. Установлено, что в момент выстрела расстояние между Барабановым и потерпевшей было 205 метров, их разделяли пруд, болото с осокой и камышами высотой около 2 метров, за которыми вдоль забора шла потерпевшая. Выстрелы Барабанов производил в 18:30 ч., когда уже было темно.

Казус 6: 1 февраля 2021 г. на вещевом рынке был пойман с поличным подросток, укравший кошелек из сумки покупательницы. Назвать свои имя и возраст юноша отказался; документы при нем не нашли. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что подросток родился в 2007 или 2008 годах.

Можно ли привлечь его к уголовной ответственности?

Казус 7: Половинкин, стоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения, под видом сотрудника Мосгаза ходил по квартирам и предлагал приобрести по льготной цене газоанализаторы, определяющие утечку бытового газа. Мужчина сообщал, что в соответствии с региональным законодательством установка таких устройств обязательна. На деле указанная обязанность на жильцов не возлагалась, а предлагаемые приборы не выполняли заявленную функцию. Половинкин объяснил следователю, что месяц назад был уволен с работы. Финансовые трудности толкнули его на мошенничество.

Должен ли Половинкин нести уголовную ответственность?

Казус 8: Бухгалтер Панкратова по указанию главного бухгалтера Журавлевой внесла в налоговую отчетность организации заведомо ложные

сведения, что привело к занижению подлежащей уплате суммы налога.

Изучите ст. 199 УК РФ и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». *Кто как исполнитель должен нести ответственность за уклонение от уплаты налогов?*

Казус 9: Порываев в состоянии физиологического аффекта убил свою жену. Придя в себя и осознав случившееся, мужчина почувствовал себя плохо. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что после убийства у Порываева развилось реактивное психическое расстройство, и, что на момент проведения экспертизы мужчина не может осознавать фактический характер своих действий (бездействия) и руководить ими.

Может ли суд признать Порываева невменяемым? Какое решение может принять суд?

Казус 10: Гражданин совершил кражу, в которой он ввиду высокого материального благосостояния заинтересован не был. Он утверждает, что совершил преступление исключительно под влиянием алкогольного опьянения. Протрезвев, он сразу же вернул краденое. По его мнению, суд должен был назначить наказание с учетом положений ст. 22 УК, поскольку состояние сильной алкогольной интоксикации должно рассматриваться в качестве психического расстройства, не исключающего вменяемости. Однако суд отказал ему в применении ст. 22 УК, в приговоре ссылка на эту статью отсутствует. Указанные обстоятельства он указал в кассационной жалобе, просит отменить приговор.

Мотивируйте кассационное определение в части вопросов уголовного права.

4. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Невменяемость, ограниченная вменяемость, возрастная невменяемость: соотношение понятий», «Субъект преступления и личность виновного: уголовно-правое значение».

5. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Соотношение понятий «вменяемость», «правоспособность» и «дееспособность»; «Состояние опьянение: понятие, виды, уголовно-правовое значение»; «Понятие «личность преступника» в уголовном праве и криминологии».

Семинар 4. Стадии совершения преступления. Множественность преступлений – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления.
2. Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация приготовления к преступлению. Ограничение уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
3. Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления.

4. Понятие оконченного преступления. Правила определения момента окончания преступления в зависимости от вида состава преступления. Момент окончания преступления в продолжаемых преступлениях. Момент окончания преступления в длящихся преступлениях.

5. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.

6. Понятие и признаки совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отсутствие совокупности преступлений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.

7. Понятие и признаки рецидива преступления. Законодательная классификация видов рецидива преступлений и критерии их выделения.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы (Стадии преступления):

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Аспидов решил отравить соседа по коммунальной квартире. Не обладая достаточными знаниями, он несколько дней изучал специализированные сайты и форумы в Интернете. Молодой человек выяснил, какие яды не оставляют следов своего присутствия в организме, и нашел формулу одного из таких веществ. Воспользоваться полученной информацией Аспидов не смог: модератора одного из форумов насторожила его активность, и он обратился в правоохранительные органы.

Подлежит ли Аспидов уголовной ответственности?

Казус 2: Шурупов прикрепил к днищу автомобиля Портнова радиоуправляемое взрывное устройство. Ожидая на лавочке, злоумышленник увидел, что Портнов приближается к машине не один, а с пятилетним сыном. Не желая причинять смерть мальчику, Шурупов нажал на кнопку раньше времени. Портнов и ребенок остались живы и невредимы; машина была уничтожена.

Подлежит ли Шурупов уголовной ответственности?

Казус 3: Рядовой Байрамов, не желая продолжать военную службу, дезертировал с поста с вверенным ему оружием. После двух недель скитаний, одумавшись, он вернулся в воинскую часть и добровольно сдал оружие.

Имеется ли в действиях Байрамова добровольный отказ от совершения преступления?

Казус 4: Бутылкин, находясь в состоянии опьянения, открыл беспорядочную стрельбу из окна квартиры на втором этаже. В результате здоровью одного из прохожих был причинен тяжкий вред.

Органы предварительного расследования оценили действия Бутылкина

как покушение на убийство. Верна ли квалификация?

Казус 5: Гражданин из ревности выстрелил в свою супругу, желая лишить ее жизни, но промахнулся, пуля только поцарапала щеку потерпевшей. Звук выстрела испугал его, он понял, что мог совершить непоправимое. Повторно стрелять он не стал, хотя и имел такую возможность.

Подлежит ли он ответственности за покушение на убийство?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды покушения», «Признаки добровольного отказа от совершения преступления».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Добровольный отказ и деятельное раскаяние»; «Время совершения преступления и момент окончания преступления».

5. Пройти тестирование по теме «Стадии совершения преступления» в Системе дистанционного обучения.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы (Множественность преступлений):

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4.03.1929 (в ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Сотрудник ГИБДД Северов решил провести ближайший отпуск на Таити. Для покупки путевки ему не хватало 50 тыс. рублей. Инспектор решил, что пока не «накопит» необходимую сумму, с каждым третьим нарушителем правил дорожного движения будет «договариваться на месте», без оформления штрафа. Всего Северов получил десять взяток по 5 тысяч рублей.

Сколько преступлений совершил Северов?

Казус 2: Шустов в 16 лет был осужден за кражу по ч. 1 ст. 158 УК и освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Через год он вновь попался на простой краже, был осужден и отправлен в воспитательную колонию на 1,5 года. За три месяца до освобождения Шустов совершил побег. Скрываясь от преследования, он угнал машину Сурикатова, но не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода, причинив тяжкий вред его здоровью.

Определите форму (формы) множественности.

Казус 3: Андреева, отбывая наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за совершение кражи с незаконным проникновением в хранилище, получила разрешение на краткосрочный выезд на пределы исправительной колонии общего режима для устройства своего малолетнего сына у родственников. По истечении установленного срока Андреева не возвратилась к месту отбывания наказания.

Имеется ли в действиях Андреевой множественность преступлений? Какой формы и вида?

Казус 4: Потапов напал на Стрункина с целью хищения. От удара по голове потерпевший скончался. Через месяц мужчина снова совершил убийство: прохожего из хулиганских побуждений.

Имеется ли в действиях Потапова множественность преступлений? Какой формы и вида?

Казус 5: Ахметов решил спалить соседский дом, располагавшийся слишком близко к его участку, и создававший ненужную тень. Для преступления злоумышленник выбрал теплую летнюю ночь. Сосед и его семья спали в комнате с большими открытыми окнами. Ахметов надеялся, что услышав пожар, они смогут покинуть жилище. Расчет не оправдался: спасая детей, сосед погиб в огне.

Есть ли множественность преступлений в действиях Ахметова?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды сложного единичного преступления», «Формы множественности».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Теоретические классификации рецидива преступлений»; «Виды конкуренции уголовно-правовых норм».

5. Пройти тестирование по теме «Множественность преступлений» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 5. Соучастие в преступлении - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое значение совершения преступления в соучастия.

2. Виды соучастников в преступлении: понятие и характеристика. «Посредственное» исполнение преступления и его значение. Посредник в нормах Особенной части УК РФ и его соотношение с пособником.

3. Виды и формы соучастия в преступлении: дискуссионные вопросы науки уголовного права. Виды преступных групп, их признаки и разграничение. Разновидности организованной группы лиц в нормах Особенной части УК РФ.

4. Основание и пределы ответственности соучастников. Правила вменения соучастникам преступления объективных и субъективных признаков, относящихся к преступлению. Правила вменения соучастникам признаков преступления, характеризующих личность исполнителя. Правила квалификации действия лица в случае совмещения им различных ролей при совершении преступления (например, подстрекателя и организатора; организатора и пособника и т.п.).

5. Добровольный отказ соучастников от преступления и его уголовно-правовое значение.

6. Неудавшееся соучастие: понятие и значение. Правила квалификации неудавшегося соучастия в случае не доведения до конца преступления исполнителем (неудавшееся соучастие при покушении на преступление).

7. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом: правила квалификации.

8. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Вор-рецидивист Лохматов узнал из газет, что экспозиция городского краеведческого музея пополнилась кортиком контр-адмирала Российского императорского флота. Явившись к Тузову – известному антиквару, Лохматов предложил украсть для него раритетное оружие. Тузов с радостью согласился. В скором времени хищение было совершено. Лохматов принес антиквару обещанное, но тот заявил, что передумал. В связи с кражей из музея коллекцией Тузова уже интересовалась милиция, и он решил проявить осторожность.

Оцените поведение Тузова.

Казус 2: Трусливцев остановил во дворе жилого дома щуплого мальчишку 11-12 лет на вид. Показав ему открытую форточку на первом этаже, он попросил слазить в квартиру и принести все деньги и ценности, которые тот сможет найти. Ребенок исполнил просьбу. На предварительном следствии выяснилось, что в момент совершения кражи мальчику было 14,5 лет. Найдя в чужом жилище деньги и ювелирные изделия, Трусливцеву он решил отдать только украшения. Банкноты были сложены и спрятаны в носок.

Квалифицируйте деяния каждого из персонажей.

Казус 3: Нахрапов, Брагин, Грушницкий, Кузнечик и Неуклюжев дружили с третьего класса и росли в одном дворе. В возрасте 15–16 лет они увлеклись рукопашным боем и с тех пор часто вечерами устраивали тренировки на пустыре. Товарищи занимались общим бизнесом. Однажды один из их контрагентов отказался выполнять свои обязательства по договору. Переговоры зашли в тупик. В один из дней друзья, приехав в контору должника, избили его сотрудников и, забрав все имевшиеся в кассе деньги, уехали.

Определите форму соучастия.

Казус 4: После открытия на соседней улице универсама продовольственный магазин Касимова терпел убытки. Предприниматель решил попросить своего знакомого Юсова, недавно освободившегося из мест лишения свободы, устроить в здании конкурента пожар. Подстрекатель заметил, что при возникшей неразберихе в магазине легко будет поживиться чем-нибудь стоящим. Юсов отказался от предложения, и Касимов ушел ни с чем. Их разговор слышал племянник Юсова Буштахов. Идея с поджогом показалась ему интересной, и через несколько дней универсам сгорел.

Квалифицируйте поведение каждого действующего лица.

Казус 5: Жилеткин и Бубенцов решили совершить кражу из квартиры состоятельного адвоката. Для этого у отошедшего от дел «медвежатника» Потапова они попросили необходимые инструменты. Тот передал им отмычку, чтобы открыть дверь в дом, и набор ключей, один из которых мог подойти к замку сейфа. Позднее, узнав, кто должен стать жертвой преступления, Потапов решил помешать посягательству. Придя к Жилеткину и Бубенцову, он потребовал вернуть все ранее взятое. Ему отдали связку ключей, а отсутствия отмычки пожилой вор не заметил.

Преступники воспользовались ею при хищении.

Оцените деяния Потапова.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды соучастников», «Виды и формы соучастия».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Виды и формы соучастия в преступлении: дискуссионные вопросы науки уголовного права»; «Посредник в нормах Особенной части УК РФ и его соотношение с пособником»; «Разновидности организованной группы лиц в нормах Особенной части УК РФ».

5. Пройти тестирование по теме «Соучастие в преступлении» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 6. Обстоятельства, исключаящие преступность деяния - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключаящих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключаящих преступность деяния (общественно полезные и общественно целесообразные). Обстоятельства, исключаящие преступность деяния в нормах Особенной части УК РФ. Отличие обстоятельств, исключаящих преступность деяния, от малозначительных деяний и оснований освобождения от уголовной ответственности.

2. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к посягательству, и их характеристика. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к действиям обороняющегося лица, и их характеристика. Мнимая оборона: понятие, три вида и правила

квалификации. Превышение пределов необходимой обороны: понятие, признаки и уголовная ответственность. Отличие действий, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, от совершенных в состоянии аффекта. Провокация необходимой обороны.

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: основания задержания и условия правомерности причинения вреда. Мнимое задержание. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление: понятие и ответственность. Отличие задержания лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.

4. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, отличия от необходимой обороны.

5. Физическое или психическое принуждение.

6. Обоснованный риск.

7. Исполнение приказа или распоряжения.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лиц, совершивших преступление»; **б)** Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (в ред. от 01.02.2021) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.09.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; **д)** обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2019).

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Пухова одна возвращалась домой. На улице было темно и пустынно. Район, в котором она жила, считался неблагополучным в криминальном отношении. Женщина услышала, что за ней кто-то идет. Она ускорила шаг – неизвестный не отстал. Пухова перешла на бег – преследователь побежал следом. Очутившись у двери подъезда, женщина резко развернулась и распылила в глаза подбежавшему мужчине перцовый баллончик.

Напугавший ее человек оказался соседом с третьего этажа. Он потерял ключи и надеялся зайти в подъезд вместе с Пуховой. Перцовый газ вызвал у мужчины аллергический приступ, что повлекло кратковременное расстройство здоровья (легкий вред здоровью).

Оцените произошедшее.

Казус 2: Батраков шел по пустырю, когда на него напала стая бродячих собак. Чтобы защититься, он убил одно из животных.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: Коноваловы для пресечения хищений на даче, уезжая, оставили на столе бутылку водки, разбавленной метанолом. Петров и Сидоров разбили окно, проникли в дом и, обнаружив водку, выпили ее. В результате отравления метанолом Петров умер, а Сидоров ослеп.

Совершили ли Коноваловы преступление (см. ст. 105, 111, 114 УК РФ)? Если совершили, то квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Военнослужащего Павлова похитили и пытали, требуя рассказать о дислокации войск в населенном пункте. Не вынеся боли, он выдал секретную информацию. В результате противник принял решение о проведении диверсионной операции, погибло много солдат.

Подлежит ли Павлов ответственности за содеянное?

Казус 5: Больной начал слепнуть в результате опухоли головного мозга. Угрозы для жизни не было, но в дальнейшем такая угроза могла возникнуть в результате роста опухоли. Проведя исследования, врач принял решение об удалении опухоли, осознавая возможность гибели больного во время операции. Он разъяснил пациенту риски и получил его согласие на оперативное вмешательство. Во время операции больной умер.

Какой факт необходимо установить для ответа на вопрос о том, подлежит ли врач ответственности за смерть больного?

3. Составить в письменном виде схемы/таблицы по вопросам: «Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния», «Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление: сравнительная таблица».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Спортивный риск как вид обоснованного риска»; «Обоснованный риск в медицинской деятельности»; «Уголовная ответственность военнослужащих за неисполнение приказа в мирное время и в боевых условиях».

5. Пройти тестирование по теме «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» в Системе дистанционного обучения.

Раздел III НАКАЗАНИЕ

Семинар 7. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний – 2 часов

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и признаки наказания. Понятие и содержание кары как сущности наказания. Кара и принцип гуманизма уголовного законодательства РФ. Соотношение между наказанием и уголовной ответственностью.

2. Понятие целей наказания. Цель восстановления социальной справедливости: понятие и содержание. Цель восстановления социальной

справедливости и справедливость наказания как принцип назначения наказания (ст. 60 УК): разграничение понятий. Цель исправления осужденного: понятие и виды (юридическое и моральное исправление). Цель предупреждения совершения новых преступлений (общая и специальная превенция). Цель предупреждения преступлений и воспитательная функция уголовного закона.

3. Отличие наказания от иных видов юридической ответственности.

4. Понятие, признаки и значение системы наказаний. Полная и усеченная системы наказаний.

5. Законодательная классификации видов наказаний и её уголовно-правовое значение. Теоретические классификации видов наказаний (по карательной сущности; по возможности определения срока; по субъекту и др.).

6. Виды наказаний (понятие, карательная сущность, порядок назначения, порядок исполнения, злостное уклонение от отбывания и его последствия):

- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение по военной службе;
- ограничение свободы;
- принудительные работы;
- арест;
- содержание в дисциплинарной воинской части;
- лишение свободы на определенный срок;
- пожизненное лишение свободы;
- смертная казнь.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** разделы II, III, IV, V, VII Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с изм. и доп.); **б)** определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами

Российской Федерации уголовного наказания»; г) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Благотворительная организация предложила начальнику исправительного учреждения оборудовать компьютерный класс для профессиональной подготовки осужденных. Начальник отказался, указав, что исправительная колония – не курорт.

Правильно ли начальник понимает цели наказания?

Казус 2: Дрындин осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 50 тыс. руб. Через неделю после вступления приговора в законную силу он попал в аварию и потерял работу. Имевшиеся на руках деньги ушли на лечение. В течение срока, установленного ч. 1 ст. 31 УИК РФ, Дрындин не уплатил назначенный штраф.

Можно ли считать бездействие осужденного злостным уклонением от уплаты штрафа?

Казус 3: Полоскин, ранее судимый по ч. 2 ст. 158 УК РФ и отбывавший наказание в виде лишения свободы, осужден по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Ему снова назначено наказание в виде лишения свободы.

В исправительном учреждении какого вида он будет его отбывать?

Казус 4: Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК, назначено наказание в виде лишения свободы в дисциплинарной воинской части сроком на 3 года.

Мог ли суд назначить такое наказание?

Казус 5: Карточный шулер Копытов осужден за мошенничество. Суд назначил ему в качестве наказания лишение свободы с лишением права играть карты сроком на 2 года.

Соответствует ли наказание уголовному закону?

3. Составить в письменном виде схемы/таблицы по вопросам: «Признаки наказания», «Цели наказания», «Законодательная классификация видов наказаний», «Виды учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на определенный срок», «Обязательные, исправительные и принудительные работы: сравнительная таблица».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Кара как сущность уголовного наказания»; «Смертная казнь: за и против»; «Пожизненное лишение свободы и цели уголовного наказания»; «Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера».

5. Пройти тестирование по темам «Понятие и цели наказания», «Система и виды наказаний» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 8. Назначение наказания – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Общие начала назначения наказания: понятие и содержание. Отличие

общих начал назначения наказания от принципов назначения наказания (законности, справедливости, гуманизма, индивидуализации). Обязательные основания смягчения и усиления наказания по УК РФ.

2. Понятие обстоятельств, смягчающих наказание. Классификация обстоятельств, смягчающих наказание. Характеристика отдельных видов смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказания, не предусмотренные УК РФ, и их учёт при назначении наказания.

3. Понятие обстоятельств, отягчающих наказание. Особенности перечня обстоятельств, отягчающих наказание. Классификация обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ. Характеристика отдельных видов отягчающих обстоятельств. Учёт состояния опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

4. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 2 ст. 61 УК РФ. Назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и при нарушении указанного соглашения. Назначение наказания при особом порядке рассмотрения уголовного дела и по делам, дознание по которым проводилось в сокращенном порядке.

5. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). Понятие исключительных обстоятельств. Случаи, когда порядок назначения более мягкого наказания не применяется. Отличие исключительных обстоятельств от обстоятельств, смягчающих наказание, и их влияние на назначение наказания.

6. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

7. Назначение наказания за неоконченное преступление.

8. Правила назначения наказания при сочетании нескольких обязательных оснований для смягчения наказания.

9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

10. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Случаи, когда правила назначения наказания при рецидиве, не применяются.

11. Назначение наказания по совокупности преступлений.

12. Назначение наказания по совокупности приговоров.

13. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.

14. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** главу 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **б)** статью 226.9 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от

28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»; д) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Кузаев, имеющий судимость за грабеж, совершил покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Через месяц он предпринял разбойное нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ). За каждое из преступлений ему назначили максимально возможное наказание.

Определите пределы, в которых можно назначить наказание по совокупности преступлений.

Казус 2: 17-летний Майоров приобрел огнестрельное оружие (ч. 1 ст. 222 УК РФ) для совершения разбойного нападения (ч. 2 ст. 162 УК РФ). За каждое из преступлений ему назначили максимально возможное наказание.

Определите пределы, в которых можно назначить наказание по совокупности преступлений.

Казус 3: Мазулин осужден по ч. 3 ст. 158 УК к лишению свободы на срок 2 года, отбыл наказание. Через четыре месяца после освобождения он осужден за совершенный ранее, до осуждения за кражу, разбой по ч. 1 ст. 162 УК к 3 годам лишения свободы.

Какое максимальное и минимальное наказание может быть назначено Мазулину по совокупности?

Казус 4: Голутин осужден за кражу (ч. 1 ст. 158 УК) к 1 году исправительных работ с удержанием 20 % заработка и за побой (ст. 116 УК) к одному году исправительных работ с удержанием 15 % заработка.

Определите окончательное наказание по совокупности преступлений.

Казус 5: Сопаткин за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 127 УК РФ, осужден к 4 годам принудительных работ. Такое же наказание назначено ему за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ. В каких пределах можно назначить итоговое наказание, если: а) оба преступления совершены до осуждения за какое-либо из них; б) второе преступление было совершено после отбытия половины наказания за первое преступление; в) оба преступления были совершены до осуждения за первое из них, но о втором посягательстве стало известно после отбытия $\frac{1}{4}$ наказания за первое.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Обязательное смягчение наказания», «Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства: классификация».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Учет личности преступника при назначении наказания»; «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: теория и судебная практика».

5. Пройти тестирование по теме «Назначение наказания» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности (обязательные и факультативные; общие и специальные). Субъекты освобождения от уголовной ответственности.

2. Виды освобождения:

- в связи с деятельным раскаянием;
- в связи с примирением с потерпевшим ;
- в связи с возмещением ущерба (включая налоговые преступления);
- в связи с назначением судебного штрафа (ст. 76² УК РФ, глава 15² УПК РФ, спорные вопросы, отличие от штрафа как наказания);
- в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время
- в связи с истечением сроков давности (понятие давности, исчисление для продолжаемых и длительных преступлений, уклонение от следствия и суда).

3. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные примечаниями к статьям УК РФ.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Героев причинил здоровью жены легкий вред, но примирился с потерпевшей и был освобожден от уголовной ответственности. Через месяц он вновь совершил в отношении супруги преступление, предусмотренное ст. 115 УК РФ. Героева вновь настаивает на освобождении мужа от уголовной ответственности.

Должен (вправе) ли следователь удовлетворить ее просьбу?

Изменится ли решение, если в первый раз Героев был осужден?

Казус 2: Бояров убил своего компаньона, надежно спрятав труп и ближайшим рейсом улетел в Аргентину. Через 15 лет он вернулся.

Можно ли привлечь Боярова к уголовной ответственности?

Казус 3: Слонивцев похитил директора торговой организации Абрамова и потребовал за его возвращение 500 тыс. рублей. В это время организация обанкротилась и необходимую сумму набрать не смогли. Понимая

бесполезность дальнейшего удержания Абрамова, виновный его отпустил.

Распространяется ли на Слонивцева примечание к ст. 126 УК?

Казус 4: Пенсионер Кукушкин совершил наезд на Брадобреева, причинив здоровью последнего тяжкий вред. Потерпевший заявил о желании примириться с виновным и категорически отказался от материального возмещения вреда.

Вправе ли следователь освободить Кукушкина от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим?

Казус 5: Капустин зарабатывал на жизнь, перепродавая подержанные машины. Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он не имел. За два года его выручка составила 2,5 млн. руб. В отношении Капустина было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ.

Может ли он рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности? Что для этого нужно сделать?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного наказания: сравнительный анализ», «Виды освобождения от уголовной ответственности».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Примирение с потерпевшим и прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по делам частного обвинения»; «Специальные виды освобождения от уголовной ответственности».

5. Пройти тестирование по теме «Освобождение от уголовной ответственности» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 10. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.

2. Классификация оснований освобождения от наказания (обязательные и факультативные; условные и безусловные; окончательные и неокончательные).

3. Условное осуждение: основание, условия и порядок освобождения. Исчисление испытательного срока. Льготная отмена условного осуждения при истечении половины испытательного срока. Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения при нарушениях, допущенных условно освобожденным лицом, и при совершении им преступления.

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основание, условия и порядок освобождения. Отмена условно-досрочного освобождения.

5. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: основание, условия и порядок освобождения.

6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: основание и условия освобождения. Понятие изменения обстановки.

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью: основание, условия и порядок освобождения.

8. Отсрочка отбывания наказания: основание, условие и порядок предоставления. Случаи, когда отсрочка отбывания наказания не предоставляется. Время, с которого предоставляется отсрочка отбывания наказания. Льготная досрочная отмена отсрочки отбывания наказания при истечении срока назначенного судом наказания. Основания отмены отсрочки отбывания наказания.

9. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: основание, условия и порядок предоставления. Признание лица больным наркоманией. Преступления, при совершении которых предоставляется отсрочка. Основания отмены отсрочки.

10. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Случаи приостановления сроков давности обвинительного приговора. Случаи, когда сроки давности не применяются.

11. Амнистия как основание освобождения от уголовной ответственности и наказания.

12. Помилование. Отличие от амнистии.

13. Судимость. Снятие судимости и погашение судимости: их соотношение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Правительства РФ от 6.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»; **б)** приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»; **в)** приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»; **г)** приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 07.07.2015 № 169/425н «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке больными наркоманией»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Коровкин был осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы. Через год его жену лишили родительских прав, и поскольку под опекой осужденного остались дети 5 и 7 лет, ему была предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Подлежит ли отсрочка отмене, если родительские права Коровкиной будут восстановлены?

Казус 2: Медведев, осужденный к пожизненному лишению свободы, через

10 лет после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подлежит ли условно-досрочное освобождение от отбывания наказания отмене?

Казус 3: Полосухин осужден за кражу к 2 годам лишения свободы условно. После этого стало известно, что до осуждения за кражу он совершил разбой. За разбой суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без применения ст. 73 УК РФ.

Какова судьба условного осуждения? Нужно ли назначить наказание по совокупности преступлений? Если нужно, то как это сделать?

Казус 4: Карпов был осужден к 5 годам лишения свободы. Суд постановил считать назначенное наказание условным. Государственный обвинитель не согласился с таким решением и обжаловал приговор в апелляционном порядке. В период между вынесением первого приговора и принятием определения, которым апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, Карпов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Должен ли суд отменить условное осуждение?

Казус 5: В возрасте 18 лет Пименов принял участие в совершенном организованной группой разбойном нападении (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Затем он проходил военную службу по призыву, участвовал в боевых действиях и был награжден медалью «За отвагу». Окончив институт, Пименов работал терапевтом в больнице, женился, имел двух малолетних детей. По прошествии 9 лет со дня совершения преступления совершенное разбойное нападение было раскрыто. Суд освободил Пименова от наказания в связи с изменением обстановки, вследствие которого Пименов перестал быть общественно опасным.

Правильно ли применен закон?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация видов освобождения от уголовного наказания», «Сроки давности обвинительного приговора: исключения».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Юридическая природа условного осуждения», «Отмена условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: теория и практика».

5. Пройти тестирование по теме «Освобождение от наказания» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Семинар 11. Ответственность несовершеннолетних Иные меры уголовно-правового характера - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Наказания, назначаемые несовершеннолетним: особенности реализации и пределы.

2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности.

Освобождение несовершеннолетних от наказания.

3. Принудительные меры воспитательного воздействия. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

4. Понятие, цели, основания применение принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера.

5. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.

6. Понятие, признаки и цели конфискации. Предметы конфискации.

7. Судебный штраф.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

2. Необходимо изучить: а) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве»; г) обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 762 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2019).

3. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 16-летнего Петрова, осужденного к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, суд, приняв во внимание обстоятельства дела, освободил от наказания и поместил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. По достижении восемнадцатилетнего возраста Петров был освобожден из специального воспитательного учреждения, хотя для окончания им подготовки по специальности «каменщик» оставалось два месяца.

Возможно ли продолжение подготовки в указанном учреждении?

Казус 2: 17-летний Криворуков совершил преступление, предусмотренное ст. 168 УК РФ. Суд, учитывая положительные характеристики Криворукова, а также то, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительные меры воспитательного воздействия и возложил на него обязанность загладить причиненный вред – восстановить поврежденный в результате неосторожного

обращения с огнем сарай. Не имеющий трудовых навыков Криворуков не смог выполнить возложенную на него обязанность.

Какое решение должен принять суд?

Казус 3: Шестнадцатилетний Сумароков, совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Суд, освободив Сумарокова от уголовного наказания в соответствии со ст. 92 УК РФ, назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей и ограничение досуга сроком на 1 год. При этом на него были возложены обязанности: быть дома в ночное время (после 22 ч). Однако требование родителей после занятий в школе немедленно приходить домой Сумароков игнорировал, два раза не ночевал дома, не сообщив родителям места пребывания. По истечении пяти месяцев после освобождения от уголовной ответственности Сумароков был привлечен к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Могут ли быть отменены принудительные меры воспитательного характера в отношении Сумарокова?

Казус 4: 16-летний школьник Моисеенко тайно похитил из магазина продукты. Самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание не имеет. Суд, признавший Моисеенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, определил ему наказание в виде штрафа, в размере 5 тысяч рублей.

Возможно ли такое наказание?

Казус 5: Осужденный за совершенное в возрасте 14 лет умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 6 годам лишения свободы Носов, по отбытии двух лет лишения свободы, был условно-досрочно освобожден.

Возможно ли подобное?

5. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Рядовой Велиханов в условиях боевых действий не спал двое суток и переутомился. Прапорщик Доренко стал бранить Велиханова за неопрятный внешний вид. Велиханов ударил прапорщика прикладом автомата в голову, сбил с ног и продолжал бить, нанося удары ногами в голову, в грудь и в живот, пока не был обезоружен и связан. С помощью эксперта суд, рассматривая дело по обвинению Велиханова в совершенных преступлениях, установил, что деяние совершено в состоянии патологического аффекта, имело место глубокое помрачение сознания, выраженное в степени, исключающей возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Это состояние патологического аффекта не связано с органической недостаточностью, Васильев здоров и не нуждается в принудительном лечении.

Какое решение должен принять суд и в какой процессуальной форме?

Казус 2: Повалов совершил ряд убийств с особой жестокостью. С помощью эксперта установлено, что Повалов страдает расстройством влечений, выраженным в степени, не исключающей вменяемость. Суд применил ст. 22 УК

РФ.

Можно ли применить к Привалову принудительные меры медицинского характера? Если можно, то какие меры?

Казус 3: Каловеев, страдающий шизофренией, совершил деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ. В соответствии с постановлением об амнистии он подлежал освобождению от уголовной ответственности. Однако суд признал Каловеева невменяемым и применил к нему принудительную меру медицинского характера.

Правильно ли применен закон?

Казус 4: Следователь Бобров вымогал у родственников подследственного взятку в размере 500 тыс. руб. Незаконное вознаграждение было передано. Полученную сумму Бобров добавил к имевшимся сбережениям и купил автомобиль стоимостью 1 млн. руб.

Должен ли суд применить нормы о конфискации? Если да, то как?

Казус 5: 17-летний Заварзин совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Данное посягательство является для него впервые совершенным преступлением.

Можно ли освободить юношу от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа? Если да, то каким может быть размер судебного штрафа?

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Система иных мер уголовно-правового характера», «Система принудительных мер медицинского характера».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим педофилией»; «История конфискации как института уголовного права»; «Судебный штраф: юридическая природа и отличие от штрафа (ст. 46 УК РФ)».

5. Пройти тестирование по теме «Иные меры уголовно-правового характера» или «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» в Системе дистанционного обучения.

Четвертый семестр ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Семинары 1 и 2. Преступления против жизни и здоровья – 4 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и виды убийства. Простое убийство.
3. Квалифицированные виды убийства.
4. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
5. Причинение смерти по неосторожности.
6. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства

или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.

7. Преступления против здоровья человека.

8. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; б) постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека»; в) приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.12.2014 № 908н «О Порядке установления диагноза смерти мозга человека; г) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи»; д) приказ Минздрава России от 08.04.2025 N 172н (ред. от 19.08.2025) "Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82483); е) постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П «По делу о проверке конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой»; ж) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Жиганов, нуждаясь в деньгах, решил совершить разбойное нападение. Выбирая жертву, он обращал внимание на выходцев с Кавказа, испытывая к ним враждебное чувство. Найдя, как ему показалось, состоятельного прохожего, злоумышленник ударил его ножом в грудь, отнял сумку и телефон и скрылся с места преступления. Потерпевший погиб. Им оказался гражданин Скворцов – донской казак. Несколько дней спустя преступник узнал от приятелей, что во время посягательства был замечен Абовым, которого уже вызвали к следователю. Чтобы не допустить распространения информации, Жиганов убил во второй раз.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 2: Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома. Автомобилем решила воспользоваться супруга Маркелова. При включении зажигания произошел взрыв, Маркелова погибла на месте, кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен проходившим мимо автомобиля Дедову и Томиной. Через неделю Дедов скончался в больнице от полученных повреждений.

Квалифицируйте деяние Толикова.

Казус 3: Узнав о своей беременности, Журавлева решила умертвить ребенка при рождении. Об этом решении она сообщила мужу, который его поддержал. Роды проходили дома. Как только малыш появился на свет, женщина отдала его отцу, который должен был лишить младенца жизни. Журавлеву стало жалко ребенка, и он подбросил его в больницу.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 4: Хирург Бидсман, имевший высшее медицинское образование, в операционной, которую он оборудовал в свое доме, систематически производил за плату операции по прерыванию беременности, не имея для этого необходимой лицензии и независимо от сроков беременности и медицинских показаний. Ни одна из клиенток не пострадала.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Врач Коновалов и медсестра Доглядова приняли решение о фиксации больного Бутова с диагнозом «алкогольный делирий». Степень фиксации к кровати они не проконтролировали. Просьбы больного ослабить вязки были проигнорированы. В результате у Бутова произошел сбой кровообращения, были нарушены функции конечностей, и впоследствии пациенту установили вторую группу инвалидности.

Квалифицируйте произошедшее.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды преступлений против жизни и здоровья», «Виды преступлений против жизни», «Тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью: критерии разграничения».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Начало и окончание уголовно-правовой охраны жизни человека: спорные вопросы»; «Эвтаназия: вопросы уголовной ответственности»; «Физиологический аффект как медицинское и юридическое понятия»; «Побои как преступление и административное правонарушение: закон и позиция Конституционного Суда РФ».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против жизни и здоровья» в Системе дистанционного обучения.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Семинар 3. Преступления в сфере экономики – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Формы и виды хищения чужого имущества.
3. Хищения (ст. 158 – 162, 164 УК).
4. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК).
5. Некорыстные преступления против собственности (ст. 167, 168 УК).
6. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Налоговые преступления

8. Предпринимательские преступления

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; **б)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; **в)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; **г)** постановлением Пленума от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»; **д)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; **е)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»; постановлением Пленума от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Веритин тайно похитил из сумки студентки Лобановой дипломную работу, которую после замены титульного листа сдал на кафедру как собственную. Лобанова купила эту работу в Интернете за 10 тыс. рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: Директор АО Мерзилов, опасаясь увольнения, и имея умысел, направленный хищение денежных средств АО, перевел по фиктивной сделке 89 млн. долларов США со счета АО на счет компании, учрежденной им же на Кипре. Мерзилов был задержан, когда пытался тайно выехать в Аргентину. Денежным счетом кипрской компании он мог управлять через Интернет из любого места.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: По просьбе Котофеева, отбывающего наказание в местах лишения свободы, Добролюбова добывала для него деньги на оплату мобильной связи. В наземном общественном транспорте она просила пассажира разрешить ей позвонить с его мобильного телефона. Когда аппарат оказывался в руках, женщина набирала необходимый номер, после чего со счета звонящего списывались все средства. Телефон возвращался хозяину.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 4: Тапочкин, не имея места для ночлега, в мороз вскрыл чужую машину, сумел ее завести, прогрел и уснул внутри. Хохов, Кубырев, Изумрудов и Стручков, видевшие произошедшее, решили пошутить и откатали машину с «постояльцем» на соседнюю улицу к ближайшему отделению полиции. Утром Тапочкин был разбужен хозяином машины и сотрудниками органов внутренних дел.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Сайт крупного интернет-магазина подвергся DDoS-атаке и перестал работать. К руководителю магазина обратились неизвестные с требованием передать им 300 тыс. руб. за то, чтобы DDoS-атака была остановлена.

Квалифицируйте содеянное.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация преступлений против собственности», «Формы хищения», «Виды хищения».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Предмет хищения»; «Присвоение найденного: хищение?»; «Корыстная цель как признак хищения»; «Разграничение составов разбоя и вымогательства: позиция Верховного Суда РФ и судебная практика».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против собственности» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 4. Преступления против общественной безопасности – 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Преступления террористической направленности (205-207, 211 УК).
2. Преступления против общественной безопасности, связанные с групповой преступной деятельностью (208, 209, 210, 205.4, 205.5 УК)
3. Преступления против общественного порядка (212-214 УК)

4. Преступления связанные с незаконным оборотом оружия (ст. 222-226 УК)
5. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ
6. Контрабанда (226.1, 229.1 УК)
7. Экологические преступления (258, 258.1, 260-262 УК)
8. Транспортные преступления (263, 264 УК)
9. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 - 230 УК)

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; **б)** Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»; **е)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»; **ж)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; **з)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»; **и)** постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»; **к)** постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»; **л)** постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной». Изучите Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изм. и доп.); постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 238 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»; постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Желая отомстить за нанесенные оскорбления Копорову, Игрищев установил взрывное устройство в подвале многоквартирного дома, где проживал Копоров. Взрыв мог вызвать обрушение дома, но благодаря бдительности работников полиции Копоров был задержан, а взрывное устройство – обезврежено.

Квалифицируйте содеянное Игрищевым.

Казус 2: Смигаров, видя разгул преступности и бездействие правоохранительных органов, решил изменить ситуацию. В разных частях города он взорвал несколько самодельных взрывных устройств. Для своих акций Смигаров выбирал безлюдные окраины и время, когда поблизости никого не было. Существенного имущественного ущерба взрывы не наносили. Вместе с

этим произошедшие события вызвали обеспокоенность у населения и администрации города. На улицах появились дополнительные полицейские патрули, органы внутренних дел стали более оперативно реагировать на обращения граждан, преступный мир затаился. Цель была достигнута.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 3: Иванов, Петров и Сидоров объединились в устойчивую группу с целью совершения разбойных нападений на граждан. Вооружившись кухонными ножами, они совершили 5 разбоев и 2 убийства, сопряженных с разбоем. Иванов задумал разбойное нападение на пункт обмена валюты, в связи с чем предложил Петрову и Сидорову раздобыть огнестрельное оружие. С целью хищения оружия они напали на патрульно-постовую группу полиции. Полицейские смогли защитить себя и задержали преступников.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Нетрезвые Звенелов, Кабачков и Телегин остановили на улице не знакомых им ранее супругов Груздевых, попросив у мужа прикурить. Тот ответил, что не курит и им не советует. Завязалась словесная перепалка. Когда аргументы были исчерпаны, Звенелов, сняв намордник со своей собаки и, не спуская ее с поводка, стал натравливать ротвейлера на Груздева. Жена последнего, позвонила в полицию. Заметив это, Телегин выбил у нее телефон, сломав женщине руку, и крикнул Кабачкову и Звенелову, что пора уходить.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 5: Гаврилов создал преступную группировку, занимавшуюся мошенническим хищением имущества граждан под видом лотерей. Всего в преступный бизнес было вовлечено 117 человек, которые действовали в 7 городах России. Раскрыто 52 мошенничества, совершенные этими лицами. Гаврилов организовал вербовку и обучение мошенников, снабжал их оборудованием, контролировал их деятельность, получал половину от полученного преступниками дохода, обеспечивал безопасность преступного бизнеса от милиции и организованных преступных группировок.

Квалифицируйте содеянное Гавриловым.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация преступлений против общественной безопасности и общественного порядка», «Классификация преступлений против общественной безопасности».

4. Подготовить доклады с презентацией на темы: «Вандализм: уголовно-правовая характеристика и отграничение от смежных составов»; «Посягательства на объекты жизнеобеспечения»; «Преступления, связанные с нарушением правил безопасности»; «Пиратство как международное преступление».

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против общественной безопасности» в Системе дистанционного обучения.

Семинар 5. Преступления против государственной власти - 2 часа

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Особенности объекта преступлений против государственной власти: родовой и видовые объекты. Понятие должностного лица и его признаки, отличия от лица, выполняющего функции в коммерческой организации. Соотношение с преступлениями против интересов службы в коммерческой организации.

2. Злоупотребление должностными полномочиями. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

3. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Присвоение полномочий должностного лица.

5. Взятничество (ст. 290, 291, 291¹, 291² УК).

6. Служебный подлог. Халатность.

7. Государственная измена и шпионаж. (275-276.1 УК)

8. Преступления, связанные с нарушением режима сохранности государственной тайны.

9. Диверсионные преступления (281 УК)

10. Преступления экстремистской направленности (ст. 280-202.2 УК)

Задание для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Изучите Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-действии экстремистской деятельности».

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

2. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Терапевт районной больницы Белошвейкин и сотрудник ГИБДД Зебрин были соседями по дачным участкам. Летом между ними произошел конфликт, и с тех пор они не разговаривали. В январе Зебрин заболел гриппом и обратился в больницу. Белошвейкин отказал ему в лечении и не выдал больничный лист. В отместку инспектор на протяжении месяца каждый день останавливал машину жены Белошвейкина для проверки документов.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 2: Следователь Кораблев возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Нифонтова. Зная об этом, следователь Дубинин, разыскал родственников Нифонтова и сообщил, что за вознаграждение может помочь коммерсанту. Те согласились и по указанию Дубинина купили шубу его жене. Вскоре Кораблев установил, что в деянии предпринимателя нет признаков

состава преступления, и прекратил уголовное преследование. Все это время Кораблев с Дубининым не общался и о действиях последнего не знал.

Квалифицируйте произошедшее.

Казус 3: Директор государственного унитарного предприятия Фадов отдал распоряжение о сбросе отходов производства в местный водоем, полагая, что указанные отходы прошли соответствующую очистку. Старший инженер предприятия Карлов, в чьи обязанности входило обеспечение процесса очистки, доложил директору, что процесс очистки еще не завершен. Однако Карлов настоял на осуществлении сброса, считая, что концентрация вредных веществ уже достаточно низка. В результате экологии водоема был причинен ущерб, оцениваемый в два миллиона рублей.

Квалифицируйте действия Фадова и Карлова.

Казус 4: Сотрудник милиции Володин, проводивший дознание по факту кражи автомашины у Ясенева, уговорил последнего отказаться от заявления в связи с тем, что автомашину все равно не найдут, а Ясеньев потеряет много времени и сил в связи с необходимостью участия в следственных действиях. За совершенные действия Володин был осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Дайте юридическую оценку действиям Володина.

Казус 5: В отношении Ушкуйникова Андрея было возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Его брат Ушкуйников Николай попросил адвоката узнать, согласен ли следователь прекратить уголовное преследование за вознаграждение и в случае согласия передать взятку. Адвокат согласился. При встрече со следователем он выяснил, что уголовное дело может быть прекращено за 500 тыс. руб. Николаю он передал состоявшийся разговор, но назвал сумму в 600 тыс. руб., рассчитывая 100 из них оставить себе. Взятка была передана, но следователь, боясь грядущей проверки, прекращать дело не стал.

Квалифицируйте произошедшее.

3. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Признаки должностного лица», «Предмет взятки».

4. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов»; «Служебный подлог: вопросы квалификации»,

5. Пройти тестирование по теме «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» в Системе дистанционного обучения.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. Изучение законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и литературы, рекомендованных к каждой теме занятий лекционного и семинарского типа.

2. Подготовка к занятиям семинарского типа включает следующие типы самостоятельной работы обучающегося по любой форме обучения:

- решение практических казусов, сформулированных к каждой теме;
- составление в письменном виде схем и (или) сравнительных таблиц по конкретным вопросам темы практического занятия;
- подготовка докладов с презентацией по темам, которые указаны к каждой теме практического занятия;
- тестирование в Системе дистанционного обучения по каждой теме практического занятия.

3. Выполнение курсовых работ.

Рекомендуемый объем курсовой работы – 20-25 страниц. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Microsoft Word Windows и представлен в формате doc. Кегль шрифта основного текста 14 пт. Междустрочный интервал – полуторный.

В курсовой работе должны быть использованы законодательство, учебная литература (учебники, учебные пособия, комментарии), специальная литература (монографии, научные статьи), материалы судебной практики (3-5 примеров).

В курсовой работе обучающийся должен основное внимание уделять дискуссионным и сложным вопросам, юридически грамотно аргументируя свою позицию по этим вопросам.

Модель самостоятельной работы обучающихся всех форм обучения:

1. Решение казусов (задач) в письменном виде, сформулированных к каждой теме занятия семинарского типа. В решении указываются нормативные акты, на которые ссылается обучающийся в обоснование своей позиции, их статьи и пункты (если имеются). По сложным и спорным вопросам позиция студента должна быть юридически грамотно мотивирована, в том числе ссылками на постановления Пленума Верховного Суда РФ. При необходимости обоснования своего решения возможно цитирование доктринальных работ (монографий и научных статей). Если при решении задачи необходимо квалифицировать преступление, то квалификация должна быть обоснованной, точной и полной.

2. Изложение материала по отдельным вопросам, указанным к каждой теме занятия семинарского типа, в виде схем или сравнительных таблиц с последующим их обсуждением в ходе практического занятия с целью выявления достоинств и недостатков.

3. Подготовка доклада с презентацией с использованием компьютерной программы Microsoft PowerPoint, в котором обучающийся излагает свое мнение по поводу определенных теоретических или практических проблем, перечисленных к каждой теме занятия семинарского типа, на основе проведенного им анализа соответствующих положений уголовного законодательства, а также изученной учебной и научной литературы.

4. Тестирование в Системе дистанционного обучения по темам занятий семинарского типа.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Модельные задания для контроля самостоятельной работы обучающегося и проведения текущей аттестации (литература и судебная практика для самостоятельного изучения; казусы; вопросы для составления схем и сравнительных таблиц; докладов с презентациями) по отдельным разделам дисциплины (модуля) приводятся к каждому занятию лекционного и семинарского типа.

Промежуточная аттестация проводится в виде устного ответа на два теоретических вопроса и решения одного практического задания (задачи).

Примерные вопросы к первому зачету по Общей части уголовного права

1. Понятие уголовного права как отрасли права. Две группы общественных отношений, образующих предмет уголовного права как отрасли права. Метод уголовного права. Система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
2. Уголовное право как наука: понятие, предмет, методы, система.
3. Источники уголовного права. Уголовное законодательство РФ. Принципы уголовного законодательства РФ и их содержание. Функции уголовного законодательства.
4. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма: соотношение понятий. Структура уголовно-правовых норм Общей части и Особенной части УК РФ. Виды норм Общей части УК РФ. Виды диспозиций и санкций норм Особенной части УК РФ. Гипотеза уголовно-правовой нормы.
5. Принципы действия уголовного закона в пространстве. Определение места совершения преступления. Понятие территории РФ.
6. Принципы действия уголовного закона во времени. Определение времени совершения преступления. Время совершения деящихся и продолжаемых преступлений.
7. Законодательное понятие преступления (ч. 1 ст. 14 УК). Признаки преступления и их содержание. Отличие преступления от иных правонарушений.
8. Малозначительное деяние: понятие и признаки. Уголовно-правовые последствия признания деяния малозначительным. Отличие малозначительного деяния от покушения на преступление.
9. Законодательная классификация преступлений (категории преступления). Уголовно-правовое значение законодательной классификации преступлений.
10. Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Моменты возникновения и прекращения уголовной

- ответственности. Погашение судимости: понятие, сроки. Снятие судимости: понятие и порядок.
11. Формы реализации уголовной ответственности и их разновидности. Отсрочка отбывания наказания и её виды. Изменение обстановки как основание освобождения от наказания.
 12. Понятие уголовного правоотношения. Субъекты и содержание уголовного правоотношения. Соотношение уголовного правоотношения с уголовной ответственностью.
 13. Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Уголовно-правовое значение состава преступления.
 14. Элементы состава преступления. Классификация признаков состава преступления. Тройкое значение факультативных признаков состава преступления.
 15. Виды составов преступлений (по степени общественной опасности; по конструкции объективной стороны; по структуре). Состав реальной опасности. Усеченный состав преступления.
 16. Понятие объекта преступления. Обязательный и факультативные признаки объекта преступления. Тройкое значение факультативных признаков объекта преступления.
 17. Классификации объектов преступления «по вертикали» и ее влияние на структуру Уголовного кодекса РФ. Классификация непосредственного объекта «по горизонтали». Факультативный непосредственный объект преступления.
 18. Понятие объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления в формальном и материальном составах преступлений. Тройкое значение факультативных признаков объективной стороны преступления.
 19. Понятие деяния как признака объективной стороны преступления. Признаки деяния (общественная опасность, противоправность, осознанный и волевой характер). Формы деяния и их понятие. Условия наступления уголовной ответственности за бездействие.
 20. Понятие последствия как признака объективной стороны преступления. Классификация последствий преступления в зависимости от их характера. Уголовно-правовое значение последствий преступления.
 21. Понятие причинной связи в уголовном праве. Три критерия причинной связи. Уголовно-правовое значение причинной связи как признака объективной стороны преступления.
 22. Понятие и содержание прямого умысла. Понятие и содержание косвенного умысла. Отличия прямого умысла от косвенного умысла.

23. Классификация умысла в науке уголовного права по моменту возникновения и по степени представлений виновного о последствиях. Влияние вида умысла на квалификацию преступлений.
24. Понятие и содержание легкомыслия. Отличия легкомыслия от косвенного умысла.
25. Понятие и содержание небрежности. Отличие небрежности от невиновного причинение вреда.
26. Невиновное причинение вреда и его виды. Казус («случай») как разновидность невиновного причинения вреда. Содержание казуса в материальном и формальном составе преступления.
27. Понятие мотива преступления. Понятие цели преступления. Виды мотивов и целей преступления и их значение.
28. Понятие субъекта преступления. Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Тройное значение факультативных признаков преступления.
29. Медицинский и юридический критерий невменяемости. Правила установления критериев невменяемости. Уголовно-правовое последствие признание лица невменяемым. Принудительные меры медицинского характера: цели, виды, основания и порядок применения.
30. Состояние опьянения: понятие, виды и его уголовно-правовое значение для квалификации преступлений и назначения наказания.
31. Понятие приготовления к преступлению. Объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению. Назначение наказания за приготовление к преступлению.
32. Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения на преступление. Оконченное и неоконченное покушение. Негодное покушение. Покушение с абсолютно негодными средствами. Назначение наказания за покушение на преступление.
33. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия преступления. Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении.
34. Виды соучастников в преступлении. «Посредственное» исполнение. Основание уголовной ответственности соучастников. Квалификация и наказуемость действий соучастников.
35. Понятие группы лиц без предварительного сговора и группы лиц по предварительному сговору. Их различие. Квалификация действий их участников.

36. Понятие организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Их различие. Квалификация действий их участников.
37. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Отличие совокупности преступлений от конкуренции норм. Правила назначения наказания по совокупности преступлений.
38. Понятие совокупности приговоров. Правила назначения наказания по совокупности приговоров.
39. Понятие рецидива преступлений. Виды рецидива преступления в УК РФ. Виды рецидива преступлений в науке уголовного права. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений.
40. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности, относящиеся к защите. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. Провокация обороны. Отличие от крайней необходимости и задержания лица, совершившего преступление.
41. Понятие крайней необходимости. Условия правомерности, относящиеся к грозящей опасности. Источники опасности. Условия правомерности, относящиеся к действиям по устранению опасности. Превышение пределов крайней необходимости.
42. Понятие наказания. Признаки наказания. Отличие наказания от иных мер юридической ответственности. Цели наказания и их содержание.
43. Понятие и значение системы наказаний. Виды системы наказаний. Законодательная классификация видов наказаний. Классификация видов наказаний в науке уголовного права (по субъекту; по карательной сущности; по возможности определения срока).
44. Понятие штрафа. Порядок исчисления штрафа. Правила назначения штрафа. Порядок уплаты штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа и его последствие. Отличие штрафа от судебного штрафа.
45. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. Их карательная сущность, сроки и порядок назначения. Понятие злостного уклонения и его последствия.
46. Понятие и карательная сущность лишения свободы на определенный срок. Лица, которым не назначается лишение свободы. Виды исправительных учреждений. Правила определения лицу вида исправительного учреждения.
47. Общие начала назначения наказания: понятие и содержание. Соотношение общих начал назначения наказания и принципов уголовного законодательства (законности, справедливости, индивидуализации наказания).

48. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие и общая характеристика их перечня. Правила назначения наказания в случае деятельного раскаяния, заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, особого порядка судебного разбирательства или сокращенной формы дознания (ст. 62 УК РФ). Последствия нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
49. Обстоятельства, отягчающие наказания: понятие, виды и общая характеристика их перечня.
50. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Понятие исключительных обстоятельств. Их отличие от обстоятельств, смягчающих наказание. Правила назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
51. Основание и условия освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Отличие деятельного раскаяния от добровольного отказа от совершения преступления.
52. Основание и условия освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Примирение с несколькими потерпевшими. Примирение с несовершеннолетним потерпевшим. Примирение в случае нескольких субъектов преступления.
53. Понятие условного осуждения. Основание и условия применения условного осуждения. Испытательный срок и порядок его исчисления. Обязанности условно осужденного. Отмена и продление испытательного срока. Отмена условного осуждения.
54. Понятие условно-досрочного освобождение от наказания. Основание и условия применения условно-досрочного освобождения. Обязанности условно-досрочно освобожденного. Отмена условно-досрочного освобождения.
55. Амнистия: понятие, юридическая сущность, порядок применения. Помилование: понятие, юридическая сущность, порядок применения. различия амнистии и помилования.
56. Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. Правила установления возраста несовершеннолетнего. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и их содержание.
57. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды, порядок применения, основания отмены.
58. Иные меры уголовно-правового характера. Общая характеристика.
59. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды.
60. Конфискация имущества.

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право»

Тема «Понятие, задачи, система и принципы уголовного права»:

1. Понятие, предмет, метод. Отличие уголовного права от иных отраслей права.

2. Принципы уголовного права как отрасли права.

Тема «Уголовный закон»:

3. Источники уголовного права. Понятие и структура УК РФ.

4. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций.

5. Действие уголовного закона во времени и пространстве.

6. Толкование уголовного закона: понятие и виды.

Тема «Понятие преступления»:

7. Понятие, признаки преступления и его отличие от иных правонарушений. Малозначительность деяния. Категории преступления.

Тема «Уголовная ответственность»:

8. Уголовная ответственность: понятие, структура, формы реализации.

Тема: «Состав преступления»:

9. Понятие и структура состава преступления. Виды составов преступлений.

Тема «Объект преступления»:

10. Понятие, признаки и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления.

Тема «Объективная сторона преступления»:

11. Öffentlich опасное деяние, его признаки и формы.

12. Öffentlich опасные последствия и его виды. Причинно-следственная связь: понятие, критерии и значение.

Тема «Субъективная сторона преступления»:

13. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. Невиновное причинение вреда.

14. Понятие, виды и содержание умысла.

15. Понятие, виды и содержание неосторожности

Тема «Субъект преступления»:

16. Понятие, признаки, виды и значение субъекта преступления.

Тема «Стадии совершения преступления»:

17. Понятие, признаки и виды стадий совершения преступлений. Добровольный отказ от совершения преступления.

18. Приготовление к преступлению.

19. Покушение на преступление.

Тема «Соучастие в преступлении»:

20. Соучастие в преступлении: понятие и признаки.

21. Виды и формы соучастия в преступлении.

22. Виды соучастников в преступлении. Основание и пределы ответственности соучастников.

Тема «Множественность преступлений»:

23. Понятие и виды совокупности преступлений.

24. Понятие и виды рецидива преступлений.

Тема «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»:

25. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

26. Крайняя необходимость. Физическое и психическое принуждение.

27. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.

Тема «Понятие и цели наказания»:

28. Понятие и признаки наказания.

29. Цели наказания и их содержание.

Тема «Система наказания»:

30. Штраф как вид уголовного наказания

31. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы

32. Лишение свободы на определенный срок.

33. Дополнительные виды наказаний

Тема «Назначение наказания»:

34. Общие начала назначения наказания.

35. Обстоятельства, смягчающие наказание.

36. Обстоятельства, отягчающие наказание.

37. Назначение наказания за неоконченное преступление и при соучастии в преступлении.

38. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.

Тема «Освобождение от уголовной ответственности»:

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

40. Освобождение от наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Тема «Освобождение от наказания»:

41. Условно-досрочное освобождение от наказания.

42. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

43. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Тема: «Амнистия. Помилование. Судимость»:

44. Судимость.

Тема «Ответственность несовершеннолетних»:

45. Принудительные меры воспитательного воздействия.

Тема «Меры уголовно-правового характера»:

46. Принудительные меры медицинского характера.

47. Судебный штраф.

48. Конфискация имущества в уголовном праве.

Тема «Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья»

49. Убийство при смягчающих обстоятельствах.

50. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
51. Причинение тяжкого вреда здоровью.
52. Побои. Истязание.
53. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией.
54. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

Тема «Преступлений против свободы, чести и достоинства личности»

55. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
56. Торговля людьми. Использование рабского труда.

Тема «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»

57. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
58. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.

Тема «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»

59. Нарушение неприкосновенности частной жизни
60. Нарушение требований охраны труда.
61. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав.

Тема «Преступления против семьи и несовершеннолетних»

62. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий.

Тема «Преступления против собственности»

63. Понятие, признаки хищения.
64. Кража.
65. Мошенничество.
66. Грабеж. Разбой.
67. Вымогательство.
68. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

69. Уничтожение или повреждение имущества.

Тема «Преступления в сфере экономической деятельности»

70. Незаконное предпринимательство.
71. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
72. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
73. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
74. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

75. Уклонение от уплаты налогов и сборов.

Тема «Преступления против общественной безопасности»

76. Террористический акт.

77. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.

78. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

79. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.

80. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ.

81. Преступления, связанные с незаконным оборотом, изготовлением и хищением оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Тема «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»

82. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих.

83. Вовлечение или организация занятия проституцией.

84. Преступные действия, связанные с порнографическими материалами или предметами.

Тема «Экологические преступления»

85. Общая характеристика экологических преступлений (понятие, признаки и виды).

86. Незаконная охота. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

Тема «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта»

87. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Тема «Преступлений против компьютерной информации»

88. Неправомерный доступ к компьютерной информации

Тема «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»

89. Государственная измена. Шпионаж.

90. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

91. Диверсия.

92. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Тема «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»

93. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.

94. Получение взятки. Дача взятки. Мелкое взяточничество.

Тема «Преступления против правосудия»

95. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.

96. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.

Тема «Преступления против порядка управления»

97. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти.

98. Преступные действия, связанные с официальными документами.

Тема «Преступления против мира и безопасности человечества»

99. Преступления против мира и безопасности человечества (понятие, признаки и виды).

100. Реабилитация нацизма.

Модельное задание для проведения промежуточной аттестации:

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Вариант практического задания. Яковлев и Рудин, встретив на улице Чичерина, напали на него их хулиганских побуждений и стали избивать, нанося удары потерпевшему по голове и телу. Затем они совместно нанесли удары ножом по шее Чичерина, после чего срезали с него одежду, оставив потерпевшего, которому причинили черепно-мозговую травму, в результате чего потерпевший скончался.

Имеются ли в действиях Яковлева и Рудина признаки соучастия преступления? Если да, то определите вид и форму соучастия, а также роль каждого лица в совершении преступления.

Вариант решения практического задания. В действиях Яковлева и Рудина имеются объективные признаки соучастия в преступлении: 1) количественный – по условиям задачи оба лица обладают признаками субъекта преступления; 2) качественный – действия по лишению жизни Чичерина были совершены совместно, а также имеются субъективные признаки соучастия в преступлении: 1) совершенное Яковлевым и Рудиным преступление является умышленным»; 2) оба лица действовали в отношении Чичерина с прямым умыслом.

Вид соучастия в преступлении – простое соучастие, форма соучастия – группа лиц без предварительного сговора.

Яковлев и Рудин являются соисполнителями, так как они совместно выполнили объективную сторону преступления.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Вариант практического задания. Яковлев и Рудин, встретив на улице Чичерина, напали на него их хулиганских побуждений и стали избивать, нанося удары потерпевшему по голове и телу. Затем они совместно нанесли удары ножом по шее Чичерина, после чего срезали с него одежду, оставив потерпевшего, которому причинили черепно-мозговую травму, в результате чего

потерпевший скончался.

Квалифицируйте действия Яковлева и Рудина. Обоснуйте свою позицию.

Вариант решения практического задания. Действия Яковлева и Рудина необходимо квалифицировать как убийство их хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Согласно позиции Верховного Суда РФ убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них.

Хулиганские побуждения в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ по делам об убийстве означают желание лица противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. Убийство из хулиганских побуждений совершается, как правило, без видимого повода или с использованием незначительного повода.

Критерии оценки решения практического задания:

1) обучающиеся, предложившие правильное решение практического задания, подробно его аргументировавшие, обладающие высоким уровнем знаний теоретических аспектов решения практического задания, оперирующие при решении задания ссылками на разъяснения Верховного Суда РФ и положения судебной практики – получают оценку «отлично»;

2) обучающиеся, предложившие правильное решение практического задания и достаточно его аргументировавшие, показавшие достаточный уровень знаний теоретических аспектов решения практического задания, использующие при решении задания ссылки на содержание норм уголовного закона – получают оценку «хорошо»;

3) обучающиеся, частично правильно решившие практическое задание, предложившие недостаточную аргументацию своего решения, обладающие поверхностными знаниями норм уголовного закона – получают оценку «удовлетворительно»;

4) обучающиеся, неправильно решившие практическое задание, не умеющие предложить иное решение, при отсутствии необходимых знаний теоретических аспектов решения задания и норм уголовного закона – получают оценку «неудовлетворительно».

Итоговая оценка промежуточной аттестации обучающегося выставляется с учетом ответа обучающегося на теоретические вопросы билета и решения практического задания.

Примерная тематика курсовых работ:

1. Действие уголовного закона во времени и пространстве.
2. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.
3. Понятие уголовной ответственности в теории уголовного права.
4. Объект преступления, его признаки и значение.

5. Причинная связь в уголовном праве.
6. Умысел и его виды.
7. Мотив и цель преступления.
8. Неосторожность и ее виды.
9. Понятие, виды и значение субъективной ошибки.
10. Невинное причинение вреда и его разновидности.
11. Невменяемость и ее критерии.
12. Ограниченная вменяемость: понятие, признаки и значение.
13. Возрастная невменяемость: понятие, признаки и значение.
14. Добровольный отказ от преступления.
15. Виды соучастников: вопросы уголовной ответственности и наказания.
16. Преступные группы в нормах Общей и Особенной частях УК.
17. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение.
18. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение.
19. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее виды.
20. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
21. Понятие, признаки, содержание (сущность) наказания.
22. Крайняя необходимость и обоснованный риск: сходство и различия.
23. Цели уголовного наказания в их историческом развитии.
24. Общие начала назначения наказания.
25. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение.
26. Отягчающие обстоятельства: понятие, виды, содержание и значение.
27. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
28. Судебный штраф.
29. Давность в уголовном праве.
30. Условное осуждение: правовая природа, цели, порядок назначения и исполнения.
31. Условно-досрочное освобождение от наказания.
32. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
33. Амнистия и помилование.
34. Судимость в уголовном праве.
35. Принудительные меры воспитательного воздействия.
36. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
37. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, цели и значение.
38. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.
39. Потерпевший как квалифицирующий признак убийства.
40. Квалификация убийства в зависимости от способа совершения преступления.
41. Мотивы и цели убийства (ч. 2 ст. 105 УК).
42. Убийство матерью новорожденного ребенка.
43. Убийство в состоянии аффекта.
44. Похищение человека и незаконное лишение свободы.

45. Торговля людьми.
46. Клевета: общие и специальные составы преступлений.
47. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
48. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от сексуальных посягательств.
49. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав.
50. Уголовная ответственность за кражу.
51. Грабеж: уголовно-правовой анализ.
52. Квалификация разбоя.
53. Мошенничество: общая характеристика.
54. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
55. Мошенничество с использованием электронных средств платежей.
56. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
57. Вымогательство.
58. Угон транспортного средства.
59. Незаконное предпринимательство.
60. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
61. Незаконный оборот поддельных денег и ценных бумаг.
62. Преступления в сфере налогообложения.
63. Контрабанда.
64. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК)
65. Квалификация коммерческого подкупа.
66. Террористический акт.
67. Бандитизм и разбой: вопросы разграничения составов.
68. Хулиганство: проблемы квалификации.
69. Хищение и вымогательство огнестрельного оружия.
70. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
71. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
72. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
73. Государственная измена. Шпионаж.
74. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.
75. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
76. Квалификация взяточничества.
77. Служебный подлог.
78. Халатность.
79. Заведомо ложный донос.
80. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
81. Уголовная ответственность за фальсификацию официальных

документов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные акты и судебная практика (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
6. Постановления Пленума Верховного суда РФ. – URL: <http://www.vsrfl.ru/documents/own/>, <http://www.consultant.ru/>. Постановления Пленума Верховного Суда РФ указаны к каждой теме практического занятия.
7. Судебная практика по конкретным делам: сайт Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <http://sudact.ru>

Основная литература:

1. 1. Российское уголовное право. Общая часть: учебник / С.А. Боженок, В.Н. Воронин, Ю.В. Грачева [и др.]; под ред. д.ю.н. проф. И.Э. Звечаровского; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024. - 421 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=80201&idb=0
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / А.А. Бимбинов, С.А. Боженок, В.Н. Воронин [и др.]; под ред. И.Э. Звечаровского; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2024, 2025. - 584 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79561&idb=0
3. Звечаровский И.Э. Уголовное право России. Курс Общей части, во многом определяющей действенность положений его части Особенной: учебник / И.Э. Звечаровский. - Москва: Проспект, 2024. - 480 с. – URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79506&idb=0

4. Уголовное право. Особенная часть. 2-е издание. Учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. М.: Проспект, 2025. <http://ebs.prospekt.org/book/42774>;
5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Практикум.. / под. ред. А.И. Парога. М.: Проспект, 2020. <http://ebs.prospekt.org/book/43100>
6. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Парог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. – 624 с. - ISBN 9785392304998 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/32769>, локальная сеть университета.

Дополнительная литература:

1. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18585-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536359> (дата обращения: 22.04.2025).
2. Звечаровский И. Э. Уголовное право России. Курс Общей части, во многом определяющей действенность положений его части Особенной. Учебник. — Москва : Проспект, 2024. — 480 с. — ISBN 9785392411252
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. А. Бимбинов, С. А. Боженко, В. Н. Воронин и др. ; отв. ред. А. И. Парог. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2023. — 1032 с. - ISBN 978-5-392-39447-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47374> (дата обращения: 22.04.2025) – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / В. К. Андрианов, А. А. Арямов, В. А. Блинников и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 1344 с. - ISBN 978-5-392-32744-7 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/43726>, локальная сеть университета
5. Российское уголовное право. Особенная часть : учебник / К. А. Барышева, Ю. В. Грачева, Р. О. Долотов и др. ; под ред. Г. А. Есакова. — Москва : Проспект, 2021. — 608 с. - ISBN 978-5-392-34264-8 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/44422>, локальная сеть университета.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. А. Бимбинов, С. А. Боженко, В. Н. Воронин и др. ; отв. ред. А. И. Парог. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2026. — 944 с. - ISBN 978-5-392-28465-8 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

<http://ebs.prospekt.org/book/40964>, локальная сеть университета.

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/470326>, локальная сеть университета.

8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/492438>, локальная сеть университета.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X—XII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 278 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04689-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/498908>, локальная сеть университета.\\

10. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13641-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/496620>, локальная сеть университета.

11. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/496621>, локальная сеть университета.

12. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной безопасности и общественного порядка : учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13708-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/496622>, локальная сеть университета.

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 3 т. Т. 1. Общая часть / П. В. Агапов, Д. А. Безбородов, Я. Ю. Васильева и др. ; под науч. ред. К. В. Ображиева, Н. И. Пикурова. — Москва : Проспект, 2023. — 528 с. — ISBN 978-5-392-36793-1 ; [Электронный ресурс]. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/46119> (дата обращения: 22.04.2025)

14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / В.

К. Андрианов, А. А. Арямов, В. А. Блинников и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 1344 с. - ISBN 978-5-392-32744-7 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/43726>, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;

				- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:

	Российской государственной библиотеки)			- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;

				- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.
--	--	--	--	--

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

– линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 24 шт.,

– стол студенческий трехместный – 5 шт.,

– кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,

– стул – 54 шт.,

– компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

– стол студенческий одноместный – 4 шт.,

– компьютер студенческий – 4 шт.,

– стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп.

3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

– стол студенческий двухместный – 31 шт.,

– стул – 25 шт.,

– компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 12 шт.,

– стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.